



PUTUSAN
Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE WIRANATHA, beralamat di Lingk. Batubelig, Gg. Daksina No. 66, Kerobakan Kela, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali, Indonesia, yang dalam memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukumnya;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Nurbaini Janah, S.P., SH., Frank A.R.P Hutapea, SH., LL.B., Noor Akhmad Riyadhi, SH., Yefikha, SH., MH., Oktavianus Wijaya Sakti, SH., Hana Pertiwi, SH., Fista Sambuari, SH., Tasia Winona, SH., Nadzir Rahmat Muhammad Al Amin, SH., Indra Haposan Sihombing, SH., MH., Fritz Paris Junior Hutapea, SH., LL.B., Abram Putra Mahadirta Ginting, SH. LL.B., Celine Wiranata, SH., Para Advokat dari LAW FIRM HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 2304 /Daf/2024 tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Lawan:

I. HAMATOMO E.F. CORPORATION (sebelumnya diketahui sebagai Hamatomo Corporation), beralamat di 331-21 Sunayama-cho, Chou-ku, Hamamatsu-shi, Shizouka, Jepang; dan/atau Hamamatsu Act Tower 17F, 111-2 Itaya-machi, Chou-ku, Hamamatsu-shi, Shizouka 430-7717, Jepang;
Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Ahmad Irfan Arifin, SH. LL.M., Erwin Darwis Purba, SH., Tjahyono Firmansyah, SH., LL.M., M. Ponti Azani, SH. MH., Indra Prawira, SH., Kritian Takasdo, SH., LL.M., Muhammad Bonar, SH., Edgar Cristian Martua Raja, SH., Rachdiansyah Noezar, SH., Claudia Annabelle, SH., Rhendie Rashelda Darmawan, SH., Floydisa Filio Nurhadi, SH., Amira Budi Athira, SH. M.Kn., Sarah Athalia Yasmine, SH., Akila Adjani, SH.,

Halaman 1 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Raden Rayhan Aditya Narendra, SH., Diandra Anindhita, SH., Laras Dinda Harianti Putri, SH., Nakanara Dresselie Rahmanto, SH., Maheswari Carissa Subroto, SH., Queenta Qatrunada Roest, SH., Alif Bainal Munthaha, SH. Advokat-Advokat dan Asisten Advokat berkantor pada Arifin, Purba & Firmansyah, beralamat di Equity Tower Lt. 42, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 1242/Daf/2025 tertanggal 19 Maret 2025, yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I;

II. DOUBLE SIX HOTEL & ENTERTAINMENT S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Demokratik Timor-Leste, yang beralamat di Rua Avenidas Dos Martires de Patria, Colmera, Vera Cruz, Dili, Timor-Lete;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komang Nila Adnyani, SH. Advokat yang beralamat di Jln. Tukad Batanghari XI C No. 54 Panjer, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 923/Daf/2025 tertanggal 26 Pebruari 2025, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 725/ Pdt.G/ 2024/ PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

RINGKASAN DAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN A QUO

Halaman 2 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



TERGUGAT 1 TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUGAT DENGAN MENYEBARKAN TUDUHAN DAN BERITA BOHONG DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI SEOLAH-OLAH PENGUGAT SEBAGAI PENGUSAHA TIDAK DAPAT DIPERCAYA, SEOLAH-OLAH PENGUGAT TIDAK MENGHORMATI KLAUSUL ARBITRASE PADAHAL PENGUGAT TIDAK PERNAH MENANDATANGANI KLAUSUL ARBITRASE DAN SEOLAH-OLAH PENGUGAT LALAI DAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR PERJANJIAN DENGAN TIDAK MEMBAYAR UTANG DENGAN SECARA SEPIHAK MENGGUGAT/MENGIKUTSERTAKAN PENGUGAT DI SUATU PERKARA ARBITRASE DI SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC), PADAHAL PENGUGAT TIDAK PERNAH MENGIKATKAN DIRI DALAM SUATU KLAUSUL ARBITRASE DI DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT 1 DAN BAHKAN DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN TERSEBUT PUN TIDAK PERNAH DISEPAKATI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA YANG SPESIFIK. SEHINGGA, SEKALIPUN TERGUGAT 1 MERASA TERDAPAT SENGKETA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT 1, MAKA SEHARUSNYA PERKARA DIAJUKAN TERHADAP PENGUGAT DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR SESUAI DENGAN PASAL 118 (1) HIR (*HERZIENE INDONESICH REGLEMENT*) (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT "HIR") JO. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) UNDANG UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT "UU ARBITRASE").

1. Bahwa Tergugat 2 memiliki hutang kepada Tergugat 1 sejumlah sebagai berikut:
 - a. Hutang Pokok sejumlah USD 8.000.000,- (delapan juta Dollar Amerika Serikat); dan
 - b. Bunga sejumlah USD 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

Dimana atas utang tersebut di atas, Penggugat untuk dan atas nama pribadi, telah memberikan dan menandatangani Jaminan Pribadi (*Personal Guaranty*) tertanggal 31 Desember 2015, dibuat dihadapan Dewi Febriana, SH, Notaris di



Badung, Bali, **YANG DIBUAT BERDASARKAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA BAIK MENGENAI HUKUM SUBSTANSI DAN HUKUM YURISDIKSI PENGADILAN** dan dalam segala hal akan **DIATUR, DITAFSIRKAN, DITERAPKAN DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA** (untuk selanjutnya disebut "**Jaminan Pribadi**") (Bukti P-1) dan **TIDAK MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE**.

2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, **PENGGUGAT SECARA TIBA-TIBA DAN TANPA DIDUGA MENERIMA PEMBERITAHUAN UNTUK MENGADAKAN ARBITRASE (NOTICE OF ARBITRATION) TERTANGGAL 24 MARET 2024** (untuk selanjutnya disebut "**Notice of Arbitration**") dari pihak-pihak yang mengaku Kuasa Hukum dari Tergugat (Ushijima & Partners dan Wongpartnership LLP) (untuk selanjutnya disebut "**Notice of Arbitration**") (Bukti P-2), sebagaimana dikutip di bawah ini:

"I. Pursuant to Rule 3.1 of the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (6th Edition, 2016) ("**SIAC Rules**"), the Claimant, Hamatomo E.F. Corporation (formerly known as Hamatomo Corporation) ("**Hamatomo**"), request that its dispute with:...

...b. the 2nd Respondent, Mr. I Made Wiranatha ("**Mr. Wiranatha**"), arising out of or relating to the Personal Guaranty dated 31 December 2015 issued by Mr. Wiranatha in favor of Hamatomo ("**Guaranty**")

be referred to arbitration."

yang dalam terjemahan Bahasa Indonesia berarti sebagai berikut:

"I. Merujuk pada Aturan 3.1 dari Aturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (Edisi Ke-Enam, 2016) ("**Aturan SIAC**"), Pemohon, Hamatomo E.F. Corporation (sebelumnya dikenal sebagai Hamatomo Corporation) ("**Hamatomo**") meminta agar sengketa-nya dengan:...



...b. Termohon Kedua, Tuan I Made Wiranatha (in Casu **PENGUGUT**), yang timbul dari atau sehubungan dengan **JAMINAN PRIBADI** tertanggal 31 Desember 2015 yang diberikan oleh Tuan Wiranatha untuk Hamatomo

DIRUJUK KE ARBITRASE.

3. Bahwa berdasarkan Notice of Arbitration tersebut di atas, Tergugat 1 menarik Penggugat menjadi pihak atas dasar Jaminan Pribadi yang di tanda tangani oleh Penggugat, **DIMANA PADA FAKTANYA JAMINAN PRIBADI DIATUR BERDASARKAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TIDAK MENUNJUK BADAN ARBITRASE MANAPUN**, sebagaimana dikutip di dalam Jaminan Pribadi (*Personal Guaranty*) tertanggal 31 Desember 2015, dibuat dihadapan Dewi Febriana, SH, Notaris di Badung, Bali (vide Bukti P-1) di bawah ini:

8. *This Guaranty is, and shall be deemed to be, a contract entered into under and pursuant to **the laws of the Republic of Indonesia** and shall be in all respects governed, construed, applied and enforced in accordance with the las of the Republic of Indonesia*

dimana dalam terjemahan Bahasa Indonesia setidaknya-tidaknya Jaminan Pribadi tersebut di atas **DIBERIKAN, DIANGGAP, DIBUAT BERDASARKAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA** dan dalam segala hal akan **DIATUR, DITAFSIRKAN, DITERAPKAN DAN DITEGAKKAN SESUAI DENGAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA.**

4. Bahwa oleh karena hukum negara Republik Indonesia yang berlaku atas Jaminan Pribadi (*Personal Guaranty*) tertanggal 31 Desember 2015, dibuat dihadapan Dewi Febriana, SH, Notaris di Badung, Bali (vide Bukti P-1) yang diberikan oleh Penggugat, maka yang berlaku secara memaksa adalah hukum negara Republik Indonesia yang



mengatur tentang yurisdiksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 (1) HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) (untuk selanjutnya disebut “HIR”) dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut “UU Arbitrase”) terhadap sengketa antara Pengguat dan Tergugat 1, yang selengkapannya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) HIR

*Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI DI DAERAH HUKUM SIAPA TERGUGAT BERTEMPAT DIAM** atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.*

Catatan:

Maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR apabila Tergugat 1 merasa Penggugat wanprestasi berdasarkan Jaminan Pribadi (*Personal Guaranty*) tertanggal 31 Desember 2015, dibuat dihadapan Dewi Febriana, SH, Notaris di Badung, Bali (vide Bukti P-1), maka seharusnya **TERGUGAT 1 MENGGUGAT PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR DI WILAYAH MANA PENGGUGAT BERDOMISILI HUKUM**. Sebab berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR apabila tidak ada pilihan yurisdiksi, maka otomatis demi hukum berlaku pasal 118 ayat (1) HIR.

Ketentuan pada UU Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase

*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum **YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN ARBITRASE** yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*

Catatan:

Maka syarat mutlak agar lembaga arbitrase berwenang untuk mengadili sebagaimana disyaratkan oleh UU Arbitrase adalah **PARA PIHAK HARUS**



MENANDATANGANI PERJANJIAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE.

Apabila tidak ada klausula arbitrase maka otomatis yang berlaku demi hukum adalah Pasal 118 ayat (1) HIR yaitu **PENGADILAN NEGERI DIMANA PENGGUGAT BERDOMISILI BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA TERSEBUT.**

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **DIMUAT DALAM SUATU DOKUMEN YANG DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK.**

5. Bahwa atas hal di atas, oleh karena Penggugat dan Tergugat 1 tidak pernah menyetujui perjanjian atau kesepakatan arbitrase apapun sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan karenanya Pasal 118 ayat (1) HIR berlaku, **MAKA SEHARUSNYA PENGADILAN NEGERI DENPASAR-LAH YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1.**

6. Bahwa adanya Notice of Arbitration dan penunjukan suatu badan peradilan asing (SIAC) sebagaimana dimaksud di atas adalah suatu bentuk **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang merugikan Penggugat karena Tergugat 1 telah dengan sengaja **MENYEBARKAN INFORMASI BOHONG YANG MERUSAK REPUTASI DAN CITRA PENGGUGAT DI KALANGAN PEBISNIS DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI SEOLAH-OLAH PENGGUGAT MENGHINDAR UNTUK BERPERKARA DI SIAC UNTUK MENGHINDARI UTANG,** padahal pada faktanya



Penggugat **TIDAK PERNAH MENYETUJUI (TIDAK PERNAH TERDAPAT PERJANJIAN ARBITRASE) BAHWA SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 AKAN DISELESAIKAN MELALUI ARBITRASE.**

7. Bahwa lebih lanjut, SIAC pada 9 April 2024, melalui Surat No. Ref.: ARB131-32/24/TEV tertanggal 9 April 2024 (**Bukti P-3**) menyurati Penggugat dan menyampaikan bahwa kepaniteraan SIAC telah memutuskan tanggal **DIMULAINYA PERKARA ARBITRASE** ini (yang melibatkan Penjamin) adalah 26 Maret 2024. Hal ini jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah menandatangani klausul arbitrase dan oleh karenanya perkara arbitrase yang diajukan Tergugat 1 ini telah dilakukan **SECARA MELAWAN HUKUM**, khususnya ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase.

Catatan:

Maka syarat mutlak agar lembaga Arbitrase berwenang untuk mengadili sebagaimana disyaratkan oleh UU Arbitrase adalah **PARA PIHAK HARUS MENANDATANGAI PERJANJIAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE.** Apabila tidak ada klausula Arbitrase maka otomatis yang berlaku demi hukum adalah Pasal 118 ayat (1) HIR yaitu **PENGADILAN NEGERI DIMANA PENGGUGAT BERDOMISILI BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA TERSEBUT.**

8. Atas ITIKAD BURUK TERGUGAT 1 YANG SECARA MELAWAN HUKUM TELAH MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MEMBAWA PENGGUGAT ke dalam suatu **FORUM YANG TIDAK PERNAH DISEPAKATI OLEH PENGGUGAT**, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengingat dan mempertimbangkan domisili Para Tergugat yang berada di luar negeri dan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, fakta-fakta hukum, dan petitum-petitum sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini.

I. URAIAN FAKTA-FAKTA KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Halaman 8 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



I.1 KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa Tergugat 1 merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Jepang, dimana sehubungan Jaminan Pribadi, Tergugat 1 memiliki piutang sejumlah terhadap Tergugat 2;
2. Bahwa Tergugat 2 merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Demokratik Timor-Leste, dimana sehubungan dengan Jaminan Pribadi, Tergugat 2 memiliki utang kepada Tergugat 1 untuk dukungan finansial yang diberikan oleh Tergugat 1 untuk pembangunan hotel.
3. Bawa Penggugat merupakan orang perseorangan Warga Negara Indonesia, yang dalam perkara a quo, merupakan pihak yang menandatangani Jaminan Pribadi sehubungan dengan utang Tergugat 2 kepada Tergugat 1.

I.2 KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM INI

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan hukum ini diajukan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 100 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*), sebagai berikut:

Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia.

2. Bahwa diketahui Para Tergugat berdomisili di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia dan karenanya asas Actor Sequitur Forum Rei maupun Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR berlaku namun tidak serta-merta dapat

Halaman 9 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



diterapkan dalam menentukan kompetensi relatif atas perkara ini karena Para Tergugat tidak berdomisili di Indonesia.

3. Bahwa oleh karena Para Tergugat berdomisili di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia, maka Penggugat juga merujuk pada ketentuan Angka 3 huruf (f) pada halaman 51 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Edisi 2007 (untuk selanjutnya disebut "**Buku II MA**"), yang mengatur sebagai berikut:

Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, **GUGATAN DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI DI TEMPAT KEDIAMAN PENGGUGAT**, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut melalui Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol

4. Bahwa atas dasar uraian-uraian fakta dan dasar hukum tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 ini diajukan pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Pengadilan yang memiliki wilayah/yurisdiksi hukum atas tempat kediaman Penggugat (di Badung, Provinsi Bali).

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 1 YANG MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN YANG SECARA SEPIHAK DAN TIDAK BENAR MENARIK PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA DI SIAC TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT DAN TANPA ADANYA *ARBITRATION CLAUSE* DI DALAM JAMINAN PRIBADI SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG ARBITRASE, SEMATA-MATA UNTUK MENDAPATKAN PUTUSAN YANG SEJALAN DENGAN ITIKAD BURUK TERGUGAT 1

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase telah secara jelas mengatur bahwa persetujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase (*arbitration clause*) **WAJIB DIMUAT DALAM SUATU DOKUMEN YANG DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK** **SEHINGGA ARBITER BERWENANG MENENTUKAN PUTUSAN ATAS PERKARA PARA PIHAK**, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 UU Arbitrase:

Halaman 10 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak **dalam suatu hubungan hukum tertentu YANG TELAH MENGADAKAN PERJANJIAN ARBITRASE YANG SECARA TEGAS MENYATAKAN** bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase:

- (1) Dalam hal para pihak **TELAH MENYETUJUI** bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **DIMUAT DALAM SUATU DOKUMEN YANG DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK.**

Bahwa dengan adanya fakta-fakta dan dasar hukum di atas maka jelas **PERBUATAN PENGUGAT YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN ARBITRASE DI SIAC TELAH MELANGGAR KETENTUAN UU ARBITRASE TERSEBUT DI ATAS.**

2. Bahwa merujuk pada Notice of Arbitration yang berisi berita bohong, **DASAR TERGUGAT 1 MENGAJUKAN PERMOHONAN ARBITRASE ADALAH JAMINAN PRIBADI YANG DIBERIKAN OLEH PENGUGAT**, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“ I. Pursuant to Rule 3.1 of the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (6th Edition, 2016) (“SIAC Rules”), the Claimant, Hamatomo E.F. Corporation (formerly known as Hamatomo Corporation) (“Hamatomo”), request that its dispute with:...

...b. the 2nd Respondent, Mr. I Made Wiranatha (“Mr. Wiranatha”), **ARISING OUT OF OR RELATING TO THE PERSONAL GUARANTY DATED 31 DECEMBER 2015 ISSUED BY MR. WIRANATHA IN FAVOR OF HAMATOMO** (“Guaranty”)

be referred to arbitration.”

yang dalam terjemahan Bahasa Indonesia berarti sebagai berikut:



"I. Merujuk pada Aturan 3.1 dari Aturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (Edisi Ke-Enam, 2016) ("Aturan SIAC"), Pemohon, Hamatomo E.F. Corporation (sebelumnya dikenal sebagai Hamatomo Corporation) ("Hamatomo") meminta agar sengketa-nya dengan:...

...b. Termohon Kedua, Tuan I Made Wiranatha (in Casu PENGGUGAT),
YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PRIBADI TERTANGGAL 31 DESEMBER 2015 YANG DIBERIKAN OLEH TUAN WIRANATHA UNTUK HAMATOMO

DIRUJUK KE ARBITRASE."

Bahwa di dalam Jaminan Pribadi yang merupakan dasar Tergugat 1 mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap Penggugat di SIAC, pada faktanya:

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 MELALUI ARBITRASE / ARBITRATION CLAUSE.

3. Bahwa tidak hanya "**TIDAK TERDAPAT**" persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau memiliki *Arbitration Clause*, pada faktanya Pasal 8 Jaminan Pribadi secara tegas mengatur bahwa Jaminan Pribadi tersebut **DIBERIKAN, DIANGGAP, DIBUAT BERDASARKAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA** dan dalam segala hal akan **DIATUR, DITAFSIRKAN, DITERAPKAN DAN DITEGAKKAN SESUAI DENGAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA.**

- 4.1. Bahwa Pasal 8 Jaminan Pribadi mengatur sebagai berikut:

8. This Guaranty is, and shall be deemed to be, a contract entered into under and pursuant to **THE LAWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA** and shall be in all respects governed, construed, applied and enforced in accordance with the law of the Republic of



Indonesia

yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

8. Jaminan ini dianggap sebagai suatu kontrak yang dibuat berdasarkan **HUKUM REPUBLIK INDONESIA** dan dalam segala hal akan diatur, ditafsirkan, diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

Catatan:

Maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR apabila Tergugat 1 merasa Penggugat wanpresatasi berdasarkan Jaminan Pribadi (*Personal Guaranty*) tertanggal 31 Desember 2015, dibuat dihadapan Dewi Febriana, SH, Notaris di Badung, Bali (vide Bukti P-1), maka seharusnya **TERGUGAT 1 MENGGUGAT PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR DI WILAYAH MANA PENGGUGAT BERDOMISILI HUKUM**. Sebab berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR apabila tidak ada pilihan yurisdiksi, maka otomatis demi hukum berlaku Pasal 118 ayat (1) HIR.

- 4.2. Bahwa lebih lanjut, dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku dan Jaminan Pribadi ditafsirkan, diterapkan dan ditegakkan berdasarkan hukum **NEGARA REPUBLIK INDONESIA, MAKA APABILA SEANDAINYA TERGUGAT 1 MERASA DIRUGIKAN OLEH PENGGUGAT BERDASAKAN PERJANJIAN JAMINAN PRIBADI**, maka sudah semestinya berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan UU Arbitrase, sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) HIR

*Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI DI DAERAH HUKUM SIAPA***

Halaman 13 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



TERGUGAT BERTEMPAT DIAM atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Ketentuan pada UU Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum **YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN ARBITRASE** yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **DIMUAT DALAM SUATU DOKUMEN YANG DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK.**

Bahwa jika merujuk pada dasar-dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan fakta **PERMOHONAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT 1 TERHADAP PENGUGAT TIDAK MENGACU dan BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 118 AYAT (1) HIR DAN PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) UU ARBITRASE.**

4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase sebagaimana dikutip di atas, **PERSETUJUAN TERTULIS OLEH PENGGUGAT MERUPAKAN SYARAT ABSOLUT** bagi Tergugat 1 apabila Tergugat 1 hendak membawa sengketa antara Tergugat 1 dan Penggugat ke arbitrase.

Halaman 14 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



5. Bahwa lebih lanjut dirasa perlu oleh Penggugat untuk menegaskan bahwa tidak ada suatu kesepakatan yang tercapai antara Penggugat dan Tergugat 1 setelah sengketa terjadi atau suatu Akta Kompromis yang tercapai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 UU Arbitrase.
6. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan permohonan arbitrase terhadap Penggugat di SIAC adalah suatu perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang lahir dalam sistem peradilan di Indonesia, karena pada faktanya yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu perkara memiliki kompetensi absolut arbitrase (adanya perjanjian arbitrase/*arbitration clause* **YANG DALAM PERJANJIAN TERSEBUT SECARA TEGAS DITULIS FORUM PENYELESAIAN SENGKETA ADALAH ARBITRASE**), dimana syarat-syarat tersebut terangkum dalam kutipan kaidah hukum yurisprudensi sebagai berikut:

Yurisprudensi	Kaidah Hukum	Syarat untuk Kompetensi Arbitrase
Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982	Hakim berwenang menambahkan pertimbangan hukum secara jabatan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan wewenang lembaga arbitrase sesuai <u>perjanjian polis yang disepakati para pihak.</u>	Adanya perjanjian polis yang disepakati para pihak.
Mahkamah Agung No. 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988	Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang <u>suatu perjanjian yang didalamnya memuat "Clausula Arbitrase"</u> , baik gugatan konpensi maupun Rekonsensi. Untuk	Adanya suatu perjanjian yang didalamnya memuat "Klausula Arbitrase."



	meniadakan atau melepas “Clausula Arbitrase” ini, harus dilakukan secara tegas dalam suatu persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah dalam perjanjian tersebut, ex pasal 377 HIR jo pasal 615 Rv	
Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt/1983, tanggal 14 Juli 1990	Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengkaji perkara ini karena dalam perjanjian <u>dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat Asli/Pemohon Kasasi dan Tergugat Asli/Termohon Kasasi, akan diselesaikan melalui “Lembaga Arbitrase”</u>	Adanya pernyataan bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase di dalam perjanjian.
Mahkamah Agung No. 3018 K/Sip/1996	Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara karena menyangkut kompetensi absolut, jika ada <u>klausula penyelesaian sengketa oleh badan arbitrase</u>	Adanya klausula penyelesaian sengketa oleh badan arbitrase.

7. Bahwa lebih lanjut, alih-alih mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* atau ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Tergugat 1 dengan itikad buruk sengaja mengajukan permohonan arbitrase sehubungan dengan Jaminan Pribadi ke SIAC “**SEOLAH-OLAH**” Penggugat dan Tergugat 1 telah menandatangani suatu perjanjian yang menyetujui sengketa akan diselesaikan berdasarkan arbitrase dan memberikan kewenangan kepada arbitrer.
8. Bahwa perbuatan Tergugat 1 tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum karena Jaminan Pribadi telah mengatur secara tegas untuk ditafsirkan, diterapkan dan ditegakkan sesuai dengan hukum Republik

Halaman 16 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Indonesia, dimana sepatutnya ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR-lah yang berlaku, bukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang melawan hukum.

9. Bahwa jelas tindakan Tegugat 1 di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena **TERGUGAT 1 TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN ARBITRASE TERHADAP PENGGUGAT BERDASARKAN JAMINAN PRIBADI PADAHAL TIDAK PERNAH ADA PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA MELALUI ARBITRASE DAN MEMBERI WEWENANG KEPADA ARBITER UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1.**

III. **TANPA ADANYA ARBITRATION CLAUSE DI DALAM JAMINAN PRIBADI MAKA SUDAH SEPATUTNYA BERLAKU HUKUM MEMAKSA BERDASARKAN PASAL 118 (1) HIR DAN OLEH KARENYA PERKARA PATUT DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMILIKI YURIDIKSI HUKUM ATAS DOMISILI PENGGUGAT, AKAN TETAPI TERGUGAT 1 DENGAN ITIKAD BURUK DAN SEMATA-MATA BERUPAYA UNTUK MENDAPATKAN PUTUSAN YANG SEJALAN DENGAN ITIKAD BURUKNYA MENGAJUKAN GUGATAN ARBITRASE DI SIAC.**

1. Bahwa kembali Penggugat tegaskan pada dasarnya Pasal 8 Jaminan Pribadi telah mengatur **SECARA JELAS DAN TEGAS DAN MENGIKAT** bahwa Jaminan Pribadi **DIBERIKAN, DIANGGAP DIBUAT BERDASARKAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA** dan dalam segala hal akan **DIATUR, DITAFSIRKAN, DITERAPKAN DAN DITEGAKKAN SESUAI DENGAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**, hal ini sebagaimana dikutip di bawah ini:

8. This Guaranty is, and shall be deemed to be, a contract entered into under and pursuant to **THE LAWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA** and shall be in all respects governed, construed, applied and enforced in accordance with the law of the Republic of Indonesia

yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



8. Jaminan ini dianggap sebagai suatu kontrak yang dibuat berdasarkan **HUKUM REPUBLIK INDONESIA** dan dalam segala hal akan diatur, ditafsirkan, diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase adalah suatu hukum yang secara tegas mengatur dan karena sifatnya yang limitatif maka memaksa setiap pihak untuk tunduk padanya. Sebagaimana diatur di dalamnya, persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak, atau **HARUS ADA PERSETUJUAN ARBITRASE** untuk dapat menyelesaikan sengketa berdasarkan arbitrase dan memberikan wewenang kepada arbiter.
3. Bahwa tanpa adanya klausul arbitrase dalam Jaminan Pribadi maka tidak sepatutnya perkara antara Tergugat 1 dan Penggugat masuk dalam kewenangan badan arbitrase manapun dan oleh karenanya asas *actor sequitor forum rei*/ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR berlaku secara memaksa terhadap sengketa yang muncul antara Tergugat 1 dan Penggugat.
4. Bahwa lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1155 K/Pdt/1996 tertanggal 17 Desember 1997 (untuk selanjutnya disebut "**Yurisprudensi MA No. 1155 K/Pdt/1996**"), memberikan kaidah hukum: jika klaim yang diajukan di luar kontrak (yang memiliki *Arbitration Clause*) (sama halnya dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat 1 yang tidak memiliki *Arbitration Clause*), maka **PENGADILAN BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA TERSEBUT**, hal ini sebagaimana di kutip di bawah ini:

Yurisprudensi MA No. 1155 K/Pdt/1996

"Karena permohonan pembatalan syarat persetujuan pembayaran klaim polis diluar kontrak polis yang penyelesaiannya disepakati melalui arbitrase, maka **PENGADILAN BERWENANG MENGADILI PERSELISIHAN INI**"



5. Bahwa lebih lanjut, dalam menentukan dimana Tergugat 1 seharusnya mengajukan gugatan untuk penyelesaian sengketa-nya dengan Penggugat, Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan asas *actor sequitur forum rei*, hal ini sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2558 K/Pdt/1984 tertanggal 20 Januari 1986 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“ oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak) melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH), kebun penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relative yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara, berdasarkan asas actor sequitur forum rei..”

6. Bahwa atas dasar ketentuan hukum acara perdata/HIR, UU Arbitrase dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, **MAKA SUDAH SEPATUTNYA TERGUGAT 1 MEMAHAMI DAN OLEH KARENANYA MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PENGGUGAT PADA**



7. Berdasarkan di atas, Tergugat 1 mengajukan gugatan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat 1 secara melawan hukum, Penggugat sebagai pihak yang menandatangani dan oleh karenanya tunduk pada Jaminan Pribadi **TELAH DIRUGIKAN KARENA TIDAK DAPAT MENJALANKAN HAK-HAK HUKUMNYA UNTUK MEMBELA DIRI DAN MEMBERIKAN BANTAHAN ATAS TUDUHAN-TUDUHAN TIDAK BERDASAR TERGUGAT 1** pada suatu forum Arbitrase (yang tidak pernah disepakati oleh Penggugat) di SIAC. Padahal, jika saja Tergugat 1 beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa-nya dengan Penggugat dan tunduk pada aturan hukum dengan mengajukan gugatan menurut Pasal 118 ayat



(1) HIR, maka **PENGGUGAT AKAN MENDAPATKAN HAK YANG SAMA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU PADA JAMINAN PRIBADI.**

8. Bahwa pengajuan permohonan Arbitrase terhadap Penggugat oleh Tergugat 1 pada SIAC dijalankan hanya untuk menjalankan itikad buruk dari Tergugat 1 yang semata-mata berupaya untuk mendapatkan putusan yang sejalan dengan itikad buruknya, karena Tergugat 1 sepatutnya memahami Jaminan Pribadi diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia; dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR **PENGADILAN NEGERI DENPASAR-LAH YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1.**

"TIDAK SEHARUSNYA JAMINAN PRIBADI YANG DIBERIKAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SEPATUTNYA DILINDUNGI BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA DIPERGUNAKAN SECARA MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN ARBITRASE, PADAHAL PENJAMIN TIDAK PERNAH MENYEPAKATI APAPUN TERKAIT DENGAN ARBITRASE."

IV. PERBUATAN TERGUGAT 1 YANG MENYEBARKAN TUDUHAN TERHADAP PENGGUGAT SEOLAH-OLAH PENGGUGAT ADALAH PENGUSAHA YANG TIDAK DAPAT DIPERCAYA DAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR PERJANJIAN SEOLAH-OLAH PENGGUGAT LALAI DAN TIDAK MAU MEMBAYAR UTANG DENGAN CARA MENGAJUKAN SUATU PERMOHONAN ARBITRASE YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ADALAH SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUSAK REPUTASI DAN CITRA SERTA MERUGIKAN PENGGUGAT BAIK SECARA MATERIIL DAN IMATERIIL

1. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Indonesia telah melakukan upaya-upaya terbaik dan membangun reputasi di kancah bisnis di dalam maupun di luar negeri. Pemberian Jaminan Pribadi oleh Penggugat-pun dilakukan dengan itikad baik karena Penggugat memahami pentingnya membangun suatu relasi dan reputasi baik di dalam maupun di luar negeri.

Halaman 20 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



2. Bahwa adanya Notice of Arbitration dan permohonan arbitrase di SIAC sehubungan dengan Jaminan Pribadi terhadap Penggugat merupakan suatu tindakan yang merusak reputasi dan citra Penggugat sebagai pengusaha, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Hal ini menjadikan Penggugat seolah-olah telah melakukan perbuatan yang melanggar perjanjian ataupun lalai atas suatu perjanjian dan tidak mau membayar utang, padahal pada faktanya:
 - a. **PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN APAPUN TERHADAP DAN BERSAMA TERGUGAT 1 UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA ARBITRASE MELALUI SIAC.**
 - b. **PENGGUGAT DENGAN TIDAK PERNAH SEPAKAT ATAS ARBITRASE DAN KARENYA TIDAK AKAN MENGIKUTI PROSES ARBITRASE APAPUN, TIDAK DAPAT MEMBELA DIRINYA ATAS TUDUHAN-TUDAHAN YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT 1 PADA SIAC KARENA SUDAH SEPATUTNYA SENGKETA APAPUN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 DISELESAIKAN PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.**
3. Bahwa rusaknya reputasi dan citra Penggugat di kalangan pengusaha dan relasi yang sudah dibangun sejak lama tersebut telah merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil dan kerugian tersebut sudah berdampak dan diderita oleh Penggugat sejak saat ini, dimana Penggugat pada saat ini:
 - a. **KEHILANGAN KEPERCAYAAN DARI CALON-CALON INVESTOR YANG BERPOTENSI MEMBANTU MENGEMBANGKAN USAHA PENGGUGAT.**
 - b. **HARUS MEMBANGUN KEMBALI REPUTASI YANG PENGGUGAT PERNAH MILIKI DENGAN PIHAK-PIHAK DI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI.**
 - c. **MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN PIHAK-PIHAK LAIN, MEMINTA NASIHAT-NASIHAT DARI AHLI DI SINGAPURA DAN INDONESIA MAUPUN KONSULTAN UNTUK MEMBANGUN KEMBALI RELASI DENGAN PIHAK-PIHAK LAIN DAN MENDAPATKAN INVESTOR MAUPUN REKAN BISNIS.**
4. Bahwa diketahui secara materiil **PENGGUGAT TELAH MENGELUARKAN UANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN SETIDAK-TIDAKNYA SEJUMLAH RP. 15.000.000.000,- (LIMA BELAS MILIAR RUPIAH)** untuk melakukan konsultasi dengan pihak-pihak lain, meminta nasihat-nasihat dari

Halaman 21 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



ahli di Singapura dan Indonesia maupun konsultan untuk membangun kembali relasi dengan pihak-pihak lain dan mendapatkan investor maupun rekan bisnis.

5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat 1 tersebut di atas telah menyebabkan kerugian imateriil terhadap **PENGUGAT YANG TELAH KEHILANGAN CITRA DAN REPUTASI DI KALANGAN PEBISNIS DAN DUNIA USAHA DI LUAR DAN DI DALAM NEGERI YANG JIKA DINILAI SETIDAK-TIDAKNYA SEJUMLAH RP. 50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH).**

6. Bahwa maka secara terang benderang perbuatan Tergugat 1 yang telah menyebarkan tuduhan tidak benar yang merusak citra dan reputasi Penggugat dengan mengajukan permohonan Arbitrase di SIAC tanpa adanya suatu perjanjian ataupun persetujuan Penggugat (sebagaimana diuraikan pada posita-posita dalam Gugatan ini) dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian secara materiil dan imateriil adalah suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang sangat merugikan Penggugat.

- V. **JAMINAN PRIBADI (PERSONAL GUARANTY) TERTANGGAL 31 DESEMBER 2015, DIBUAT DIHADAPAN DEWI FEBRIANA, SH, NOTARIS DI BADUNG, BALI (VIDE BUKTI P-1) TIDAK MENGESAMPINGKAN HAK ISTIMEWA PENJAMIN SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 1100, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849, DAN PASAL 1850 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN LAGI PULA ADA ATAU TIDAK DIKESAMPINGKAN HAK ISTIMEWA HAL TERSEBUT TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN JURIDIKSI KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI, SEBAB KEWENANGAN MENGADILI DIATUR DI DALAM ACARA PERADTA (118 AYAT (1) HIR) SEDANGKAN HAK ISTIMEWA DIATUR DI DALAM HUKUM SUBSTANSI KUH PERDATA.**

1. Bahwa selain diajukan secara melawan hukum (Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase), permohonan Arbitrase tidak semestinya diajukan oleh Tergugat 1 karena **JAMINAN PRIBADI DIATUR BERDASARKAN HUKUM NEGERA REPUBLIK INDONESIA** dan sudah semestinya tunduk pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata terkait dengan penjaminan yang memberikan **HAK-HAK ISTIMEWA** kepada Penggugat selaku penjamin sebagaimana termaktub dalam **PASAL 1100, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849, DAN PASAL 1850 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**



2. Bahwa oleh karenanya maka Penggugat berdasarkan Jaminan Pribadi **MEMILIKI HAK-HAK ISTIMEWA** sebagaimana termaktub dalam Pasal 1100, 1430, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849, 1850; dan juga Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1831 KUH Perdata

Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya

3. Bahwa pada faktanya, di dalam Jaminan Pribadi yang diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia tersebut, **TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS, JELAS DAN PASTI** terkait **PELEPASAN HAK-HAK ISTIMEWA PENGUGAT** berdasarkan KUH Perdata. Oleh karenanya, maka Penggugat secara jelas dan tanpa terbantahkan memiliki hak-hak istimewa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1100, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849, dan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Atas hal tersebut maka berlaku ketentuan-ketentuan dimana Tergugat 2, sebagai pihak yang dijamin oleh Penggugat, **WAJIB TERLEBIH DAHULU UNTUK DIGUGAT, DISITA DAN DIJUAL ASETNYA SEBELUM TERGUGAT 1 MENAGIH ATAU BAHKAN MENGAJUKAN GUGATAN (BUKAN PERMOHONAN ARBITRASE) KEPADA PENGUGAT.**
4. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka **TIDAK SEPATUTNYA** Tergugat 1 secara melawan hukum (melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase) mengajukan permohonan atau tuntutan Arbitrase terhadap Penggugat di SIAC karena berdasarkan Jaminan Pribadi yang diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, Penggugat **TIDAK MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWA-NYA** dan oleh karenanya Tergugat 1 tidak dapat serta merta mengajukan permohonan atau tuntutan Arbitrase terhadap Penggugat di SIAC.

VI. APABILA TERGUGAT 1 TETAP MELANJUTKAN PROSES PERSIDANGAN ARBITRASE DI SIAC SECARA MELAWAN HUKUM MAKA SUDAH SEPATUTNYA PUTUSAN YANG DIHASILKAN MENJADI PUTUSAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 4 DAN 5 UU ARBITRASE SERTA MELANGGAR KETERTIBAN UMUM

Halaman 23 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Tergugat 1 dengan mengajukan permohonan Arbitrase pada SIAC adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan oleh karenanya putusan (*awards*) yang akan dihasilkan menjadi putusan yang **TIDAK DAPAT DIAKUI SERTA DILAKSANAKAN DI WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA**.
2. Bahwa putusan yang akan dihasilkan atas permohonan Arbitrase Tergugat 1 terhadap Penggugat adalah suatu **PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (9) UU Arbitrase, sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 1 ayat (9) UU Arbitrase

*“ Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan **DI LUAR WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA**, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”*

3. Bahwa lebih lanjut, Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase mengatur bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya **DIAKUI** serta **DAPAT DILAKSANAKAN** di wilayah hukum Republik Indonesia apabila putusan **TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM**.
4. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase telah memberikan definisi atas “ketertiban umum” sebagai segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.
5. Bahwa apabila Tergugat 1 tetap melanjutkan proses persidangan Arbitrase di SIAC secara melawan hukum maka putusan yang berasal dari permohonan Arbitrase Tergugat 1 terhadap Penggugat di SIAC maka akan menghasilkan putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum, mengingat **PERMOHONAN ARBITRASE DIAJUKAN DENGAN MELAWAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA (PASAL 118 AYAT (1) HIR DAN PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) UU ARBITRASE) DAN OLEH SEBABNYA HAL INI TIDAK DAPAT**



DIBIARKAN MENJADI PRESEDEN YANG MENGANGGU
BERJALANNYA SISTEM HUKUM (FORMIL) DI INDONESIA
KEDEPANNYA.

VII. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 1

1. Bahwa sebagaimana diuraikan pada posita-posita di atas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perbuatan melawan hukum Tergugat 1 atas dasar perbuatan Tergugat 1, sebagai berikut:
 - a. SECARA SEPIHAK DAN TIDAK BENAR MENARIK PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA DI SIAC TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT DAN TANPA ADANYA *ARBITRATION CLAUSE* DI DALAM JAMINAN PRIBADI;
 - b. TANPA ADANYA *ARBITRATION CLAUSE* DI DALAM JAMINAN PRIBADI MAKA SUDAH SEPATUTNYA BERLAKU HUKUM MEMAKSA BERDASARKAN PASAL 118 (1) HIR DAN OLEH KARENANYA PERKARA PATUT DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMILIKI YURISDIKSI HUKUM ATAS DOMISILI PENGGUGAT, AKAN TETAPI TERGUGAT 1 DENGAN ITIKAD BURUK MENGAJUKAN GUGATAN ARBITRASE DI SIAC;
 - c. MENYEBARKAN TUDUHAN DAN BERITA BOHONG TERHADAP PENGGUGAT SEOLAH-OLAH PENGGUGAT ADALAH PENGUSAHA YANG TIDAK DAPAT DIPERCAYA DAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR PERJANJIAN SEOLAH-OLAH PENGGUGAT LALAI DAN TIDAK MAU MEMBAYAR UTANG DENGAN CARA MENGAJUKAN SUATU PERMOHONAN ARBITRASE YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ADALAH SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUSAK REPUTASI DAN CITRA SERTA MERUGIKAN PENGGUGAT BAIK SECARA MATERIL DAN IMMATERIL; dan
 - d. MELANGGAR HAK-HAK ISTIMEWA YANG DIMILIK OLEH PENGGUGAT SELAKU PENJAMIN BERDASARKAN JAMINAN PRIBADI.
2. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 sebagaimana dimaksud di atas jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Halaman 25 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Pasal 1365 KUHPerdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

3. Bahwa adapun beberapa unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Unsur Perbuatan Melawan Hukum	Fakta
a.	Terdapat Perbuatan Melawan Hukum	Sebagaimana diuraikan di dalam Gugatan, adanya perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan permohonan arbitrase tanpa persetujuan Penggugat atau tanpa adanya <i>Arbitration Clause</i> adalah suatu perbuatan yang melanggar Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase. Bahwa lebih lanjut, dengan diajukannya permohonan arbitrase yang melanggar hukum tersebut, Tergugat 1 juga secara melawan hukum melanggar hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Penggugat sebagai penjamin dalam Jaminan Pribadi untuk tidak dituntut terlebih dahulu sebelum Tergugat 2 digugat dan dieksekusi terlebih dahulu.
b.	Terdapat kesalahan	Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dalam mengajukan permohonan arbitrase tanpa persetujuan Penggugat atau tanpa adanya <i>Arbitration Clause</i> pada suatu lembaga arbitrase yang tidak pernah diberikan kewenangan untuk memeriksa sengketa antara Penggugat



		dan Tergugat 1.
c.	Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan	Adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) tabel ini mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat karena: a. Rusaknya reputasi dan citra Penggugat di kalangan pengusaha dan rekan-rekan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 menjadikan Penggugat seolah-olah sebagai pihak yang lalai dan tidak mau membayar utang. b. Penggugat yang tidak pernah memberikan persetujuan untuk menggunakan cara arbitrase dan untuk memberikan wewenang pada arbiter tidak dapat menjalankan hak-hak hukumnya untuk membela diri dan memberikan bantahan atas tuduhan-tuduhan tidak berdasar Tergugat 1 pada suatu forum arbitrase (yang tidak pernah disepakati oleh Penggugat) di SIAC.
d.	Terdapat kerugian	tidak dapat menjalankan hak-hak hukumnya untuk membela diri dan memberikan bantahan atas tuduhan-tuduhan tidak berdasar Tergugat 1 pada suatu forum arbitrase (yang tidak pernah disepakati oleh Penggugat) di SIAC, yang apabila dinilai dengan sejumlah uang, kerugian dari Penggugat adalah sebagai berikut: - Penggugat mengalami kerugian materil karena mengeluarkan biaya akibat dari adanya tindakan perbuatan melawan hukum Penggugat sebesar



		Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan dibayar lunas dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; - Penggugat merupakan sosok yang memiliki citra dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan kalangan pebisnis sehingga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 ini, Penggugat telah mengalami kerugian immateril berupa rusaknya citra dan reputasi Penggugat di kalangan pebisnis, oleh karenanya mohon agar kepada Tergugat 1 dihukum untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan dibayar lunas dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
--	--	--

4. Bahwa atas uraian tersebut di atas dan berdasarkan posita-posita yang diuraikan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perbuatan melawan hukum Tergugat 1 yang telah **SECARA SEPIHAK DAN TIDAK BENAR MENARIK PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA DI SIAC TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT DAN TANPA ADANYA ARBITRATION CLAUSE DI DALAM JAMINAN**

Halaman 28 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



PRIBADI DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 118 AYAT (1) HIR
DAN PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) UU ARBITRASE.

VIII. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan untuk menjamin pelaksanaan dari putusan dari perkara *a quo*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim meletakkan sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat 1 termasuk semua tagihan dari Tergugat 1 dalam bentuk apapun di wilayah hukum Republik Indonesia.

IX. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa untuk mencegah Para Tergugat untuk menjalankan proses perkara Arbitrase yang diajukan oleh Tergugat 1 terhadap Penggugat pada Singapore International Arbitration Center (SIAC) yang jelas melanggar hukum dan menimbulkan kerugian lebih besar bagi Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutus Provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tidak melibatkan Penggugat (I MADE WIRANATHA) dalam perkara Arbitrase dan agar Tergugat 1 menunda perkara Arbitrase apapun dan tidak melibatkan Penggugat (I MADE WIRANATHA) dalam perkara Arbitrase apapun dan/atau tidak melakukan segala proses persidangan ataupun segala tindakan lainnya terkait perkara dengan Nomor Referensi: ARB131/24/TEV dan ARB132/24/TEV pada Singapore International Arbitration Center (SIAC) sampai perkara *a quo* diputusan dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Termasuk untuk tidak mengirimkan surat, permohonan atau gugatan dalam bentuk apapun yang mengikutsertakan Penggugat, tidak memanggil Penggugat untuk bersidang, tidak melakukan persidangan, tidak menerima dan memberikan bukti-bukti, tidak menghadirkan saksi-saksi dan tidak melakukan perbuatan apapun terkait perkara dengan Nomor Referensi: ARB131/24/TEV dan ARB132/24/TEV pada Singapore International Arbitration Center (SIAC).
2. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari setiap kali Tergugat 1 tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruh isi dari putusan provisi ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tidak melibatkan Penggugat (I MADE WIRANATHA) dalam perkara Arbitrase dan agar Tergugat I menunda perkara Arbitrase apapun dan tidak melibatkan Penggugat (I MADE WIRANATHA) dalam perkara Arbitrase apapun dan/atau tidak melakukan segala proses persidangan ataupun segala tindakan lainnya terkait perkara dengan Nomor Referensi: ARB131/24/TEV dan ARB132/24/TEV pada Singapore International Arbitration Center (SIAC) sampai perkara *a quo* diputuskan dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Termasuk untuk tidak mengirimkan surat, permohonan atau gugatan dalam bentuk apapun yang mengikutsertakan Penggugat, tidak memanggil Penggugat untuk bersidang, tidak melakukan persidangan, tidak menerima dan memberikan bukti-bukti, tidak menghadirkan saksi-saksi dan tidak melakukan perbuatan apapun terkait perkara dengan Nomor Referensi: ARB131/24/TEV dan ARB132/24/TEV pada Singapore International Arbitration Center (SIAC).
3. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari setiap kali Tergugat 1 tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruh isi dari putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan.
3. Menyatakan Tergugat 1 (Hamatomo E.F. Corporation) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar adalah Pengadilan Negeri yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili setiap sengketa atau perkara apapun antara Tergugat 1 dan Penggugat yang timbul berdasarkan Jaminan Pribadi (*Personal Guaranty*) tertanggal 31 Desember 2015, dibuat dihadapan Dewi Febriana, SH, Notaris di Badung, Bali, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Wiranatha.
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar:
 - 5.1. Ganti kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan



keseluruhannya dibayar lunas dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;

- 5.2. Ganti kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan keseluruhannya dibayar lunas dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;

6. Menghukum Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada Banding atau Kasasi atas perkara ini di kemudian hari.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat Hadir Kuasa Hukumnya, Pihak Tergugat I dan II hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Tjokorda Budi Putra Pastima, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 11 Juni 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI

1. Eksepsi kompetensi ini utamanya diajukan berdasarkan salah satu prinsip umum Hukum Acara Perdata Internasional yang dikenal di Indonesia, yaitu prinsip *forum non conveniens* (*center of gravity theory*).
2. Berdasarkan prinsip *forum non conveniens*, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Denpasar bukan pengadilan yang memiliki koneksitas paling signifikan dengan perkara yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat 1 sehingga

Halaman 31 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Pengadilan Negeri Denpasar bukan merupakan forum yang paling layak (*the most appropriate forum*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

3. Jika Majelis Hakim yang terhormat menilai sebaliknya, Pengadilan Negeri Denpasar tetap tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena perkara yang disengketakan oleh Penggugat adalah mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yang termasuk dalam lingkup kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**") di bawah ini:

"Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**" [penegasan dalam cetak tebal]

4. Penjelasan secara lebih terperinci mengenai hal di atas adalah sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

A.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR BUKAN MERUPAKAN FORUM YANG PALING LAYAK (*THE MOST APPROPRIATE FORUM*) UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA BERDASARKAN PRINSIP UMUM HUKUM ACARA PERDATA INTERNASIONAL *FORUM NON CONVENIENS*

5. Dalam perkara ini, Penggugat menuduh Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan permohonan untuk menyelesaikan sengketa di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Singapura ("**Permohonan Arbitrase SIAC**") sehubungan dengan kegagalan Penggugat untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat 2 yang timbul dari Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2015 ("**Perjanjian Pinjaman**") meskipun Penggugat telah berjanji untuk itu berdasarkan Jaminan Perorangan tertanggal 31 Desember 2015 ("**Jaminan Perorangan**") ("**Sengketa Jaminan Perorangan**").
6. Sehubungan dengan itu, perbuatan melawan hukum yang dituduhkan tersebut tidak sepenuhnya bersifat intern-domestik dan sebaliknya menunjukkan adanya pertautan dengan satu atau lebih sistem hukum lain di luar sistem hukum Indonesia (sebagai negara tempat pengadilan yang mengadili perkara).



7. Berikut ini adalah sistem hukum lain di luar hukum Indonesia yang memiliki pertautan dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan, termasuk titik-titik pertautannya dan fakta yang menunjukkan adanya titik-titik pertautan tersebut:

Sistem Hukum	Titik-Titik Pertautan	Fakta
Hukum Singapura	Tempat dilakukannya perbuatan yang diduga perbuatan melawan hukum	Pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC yang diduga oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dilakukan di Singapura
Hukum Jepang	Tempat kediaman tetap Tergugat 1	Tergugat 1 merupakan perusahaan yang bertempat kediaman tetap di Jepang
Hukum Timor-Leste	Tempat kediaman tetap Tergugat 2	Tergugat 2 merupakan perusahaan yang bertempat kediaman tetap di Timor-Leste

8. Dalam hal yang demikian, perbuatan melawan hukum yang dituduhkan termasuk dalam **kategori sengketa yang mengandung unsur-unsur asing (foreign elements)** sehingga **Majelis Hakim yang terhormat harus menetapkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan yurisdiksional (jurisdictional competence) untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengacu kepada prinsip umum Hukum Acara Perdata Internasional**. Hal ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Bayu Seto Hardjowahono, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu, Edisi Kelima*”, halaman 15:

“... tindakan awal yang harus dijalani oleh sebuah forum dalam menghadapi perkara HPI adalah:

Langkah 2:



Penentuan ada/tidaknya kompetensi/kewenangan yurisdiksional forum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan.

Pada tahap ini—sebagai akibat dari adanya unsur-unsur atau fakta-fakta asing dalam perkara—hakim harus menetapkan terlebih dahulu apakah forum **memiliki kewenangan yurisdiksional** (jurisdictional competence) untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Untuk menentukan hal ini, hakim harus berpegang pada **kaidah-kaidah dan asas-asas hukum acara perdata internasional** yang berlaku dan merupakan bagian dari sistem HPI *lex fori*.”

9. Prinsip umum Hukum Acara Perdata Internasional yang relevan untuk menjawab pertanyaan kewenangan yurisdiksional tersebut adalah Prinsip *Forum Non Conveniens* (atau Prinsip *Appropriate Forum*), yang menentukan bahwa pengadilan dapat menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara jika pengadilan tersebut menilai bahwa titik-titik pertautan/faktor-faktor koneksi terhadapnya tidak signifikan sehingga perkara tersebut seharusnya tidak diajukan ke pengadilan tersebut. Berikut dikutip doktrin-doktrin sehubungan dengan itu:

- **M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, cetakan Ketiga, Tahun 2005, halaman 205:**
“Untuk menentukan pengadilan mana yang lebih layak (*the most appropriate*), **bertitik tolak dari kenyataan koneksi yang lebih substansial dengan sengketa** (*the most real and substantial connection with the disputes*). Substansial atau tidaknya koneksi dengan pengadilan tertentu, bertitik tolak dari jenis, sifat, atau bentuk faktor-faktor koneksi (*connecting factors*) itu sendiri. Dalam teori dan praktik, jenis atau bentuk faktor koneksi yang dinilai sangat relevan, antara lain terdiri dari:
 - kemudahan dan biaya berperkara (*convenience and expense*),
 - ketersediaan (*availability*) saksi dan dokumen,
 - tempat tinggal para pihak (*the place where parties reside*)
 - tempat kegiatan usaha (*the place where carry on business*)
 - hukum yang mengatur (*governing laws*).” [penegasan dalam cetak tebal]
- **Bayu Seto Hardjowahono, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu, Edisi Kelima” halaman 185:**

Halaman 34 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



"Walaupun sebuah forum terbukti berwenang untuk mengadili sebuah perkara, ia dapat menolak untuk mengadili atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara karena:

- a. Pertimbangan bahwa **koneksitas antara para pihak dan atau pokok sangat tidak signifikan** sehingga perkara seharusnya diajukan di pengadilan negara lain (penolakan dengan menggunakan asas **forum nonconveniens**) ..." [penegasan dalam cetak tebal]

Sudargo Gautama, dalam artikelnya "International Civil Procedure in Indonesia", pada buku "Asian Yearbook of International Law", Vol. 6, 1996, halaman 93:

"...according to the forum non conveniens doctrine, the court may refrain from exercising jurisdiction by declaring itself incompetent in the matter, despite having jurisdiction according to the criteria for international jurisdiction. This possibility for refusal to exercise jurisdiction is based on the consideration that in some cases insufficient connections with the legal sphere to which the court belongs might exist."

Terjemahan bahasa Indonesia:

"...berdasarkan doktrin forum non conveniens, pengadilan dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara meskipun secara yurisdiksi internasional memenuhi syarat untuk memeriksanya. Kemungkinan penolakan untuk menjalankan yurisdiksi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, dalam beberapa kasus, dimungkinkan **tidak terdapatnya hubungan yang memadai dengan lapangan hukum tempat pengadilan tersebut berada.**" [penegasan dalam cetak tebal]

10. Meskipun prinsip *Forum Non Conveniens* tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, prinsip tersebut telah diakui dalam doktrin dan putusan pengadilan di Indonesia sehingga merupakan bagian dari sumber Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia yang sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat. Berikut ini adalah doktrin dan putusan pengadilan yang relevan:

- **Richard Bruce Ness v. New York Times, et al. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 181/PDT.G/2007/ PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2007):**



"Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan menggunakan prinsip Forum Non Conveniens yaitu merupakan suatu prinsip yang membatasi yurisdiksi relative suatu Pengadilan yang bertujuan untuk menentukan forum Pengadilan yang layak yang dipandang dapat memberikan Keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu sengketa yang bertitik tolak dari faktor-faktor koneksitas yang secara praktis lebih memiliki kaitan substansial dengan sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor koneksitas (Connecting factor) dalam perkara ini antara lain:

.....

Maka berdasarkan prinsip forum Non Conveniens Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menjadi tempat penyelesaian sengketa yang kurang menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;"
[penegasan dalam cetak tebal]

- **M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", cetakan Ketiga, Tahun 2005, halaman 205:**

"4. Doktrin Appropriate Forum, Dibenarkan Peradilan Indonesia

Penerapan choice of jurisdiction atau choice of court berdasarkan doktrin in convenient forum, diakui peradilan Indonesia. Meskipun para pihak dalam perjanjian telah menyepakati pengadilan negara lain yang berwenang memeriksa penyelesaian sengketa, yurisdiksi pengadilan negara lain itu disingkirkan berdasarkan prinsip appropriate forum, sehingga kewenangan yurisdiksi beralih kepada Pengadilan Indonesia."

11. Setelah meninjau fakta-fakta yang relevan, Tergugat 1 berkesimpulan bahwa pengadilan di Indonesia (khususnya Pengadilan Negeri Denpasar) bukan merupakan forum yang paling layak (*the most appropriate forum*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena dugaan perbuatan melawan hukum di dalamnya tidak memiliki pertautan/koneksitas yang substansial dengan pengadilan di Indonesia, sebagaimana tercermin dari titik-titik pertautan (*connecting factors*) sebagai berikut:

Halaman 36 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Titik Pertautan Pertama, Hukum Singapura adalah Hukum yang Berlaku untuk Menentukan Apakah Pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

- Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pokok sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat 1 mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan, yang dinilai oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
- Dengan kata lain, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari persidangan di perkara ini adalah untuk memeriksa apakah pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum—yang menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat 1, sebagaimana dimohonkan di dalam Petitum Gugatan.
- Untuk tujuan tersebut, Majelis Hakim harus mengacu kepada kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional (“HPI”) Indonesia karena perbuatan yang dituduhkan sebagai perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur asing (*foreign elements*).
- Sehubungan dengan itu, kaidah hukum HPI Indonesia yang relevan adalah Pasal 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (“AB”) yang dikutip sebagai berikut:
“Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan.”
- Berdasarkan ketentuan ini, HPI Indonesia menganut prinsip *lex loci actus* yang berarti bahwa hukum yang digunakan untuk menentukan bentuk, formalitas, dan keabsahan dari suatu perbuatan hukum adalah hukum dari tempat dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut.
- Lebih jauh, prinsip ini dapat diterapkan untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap masalah-masalah hukum perikatan, termasuk **perbuatan melawan hukum**. Dalam hal yang demikian, maka *prinsip lex loci actus* dikenal dalam bentuk turunannya, yaitu *lex loci delicti commissi*, yang menyatakan bahwa bentuk atau kategori hukum dari suatu perbuatan melawan hukum harus ditentukan berdasarkan hukum di mana perbuatan melawan hukum itu dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan doktrin-doktrin sebagai berikut:

Halaman 37 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bayu Seto Hardjowahono, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu, Edisi Kelima”, halaman 78:

“Di dalam hukum Indonesia, bentuk, formalitas, dan keabsahan dari sebuah perbuatan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat terlaksana/dilaksanakannya perbuatan hukum (asas *lex loci actus*). Asas ini diturunkan dari asas *locus regit actum*, yang memberi kualifikasi atas bentuk perbuatan hukum tertentu atau atas masalah hukum tertentu berdasarkan sistem hukum di mana perbuatan hukum atau masalah hukum itu terjadi. Apakah sebuah perbuatan hukum adalah perbuatan yang sah atau tidak sah, apakah formalitas dari sebuah perbuatan hukum telah dipenuhi, apakah akibat hukum dari sebuah perbuatan hukum tertentu, semuanya akan ditentukan berdasarkan hukum dari tempat perbuatan tersebut dianggap terjadi. **Prinsip ini dapat diterapkan untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap masalah-masalah hukum perikatan di dalam hukum perjanjian maupun di dalam perbuatan-perbuatan hukum karena undang-undang, baik yang sesuai hukum (mis. *Zaakwarneming* atau *negotiorum gestio*) atau yang melawan hukum (*onrechtmatige daad* atau *torts*).”** [penegasan dalam cetak tebal]

- Sudargo Gautama, dalam bukunya “Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 2 Buku ke-8” halaman 119, 120, dan 140:

“Boleh dikatakan bahwa kaidah “*lex loci delicti commissi*” atau singkatnya “*lex loci delicti*” tersebut di atas merupakan kaidah yang tertua dan umum diterima sejak lama tanpa menemukan tentangan sedikit pun. Berlakunya kaidah ini dianggap oleh penulis-penulis HPI terbanyak sebagai “*vanzelfsprekend*” dan logis.”

“Untuk HPI Indonesia umumnya dikenal pula pemakaian prinsip “*lex loci delicti*” sebagai prinsip umum.



Hal ini dapat kita saksikan dari pendirian para penulis dan juga dalam yurisprudensi walaupun perkara-perkara yang kita saksikan tak banyak.”

- Penggunaan Pasal 18 AB sebagai dasar untuk menentukan hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum juga tercermin dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia, antara lain:
 - **Richard Bruce Ness v. New York Times, et al. (Putusan Nomor 181/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2007):**
“- Bahwa tempat penerbitan artikel-artikel yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat adalah dilakukan di New York, USA;
 - **Bahwa Pasal 18 Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie (AB) menganut prinsip lex loci delicti commissi artinya hukum yang diterapkan adalah hukum tempat dimana perbuatan hukum dilakukan ...**
[penegasan dalam cetak tebal]
 - **Pemohon v. Termohon (Putusan Nomor 539/Pdt.G.2019/PA.DPS tanggal 18 November 2019):**
“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 AB (Alegemee Bel Palingen Van Wet Geving), **maka segala bentuk peristiwa hukum yang terdapat unsur asing didalamnya dilaksanakan menurut hukum dari tempat dilaksanakannya peristiwa hukum tersebut (locus regit actum)**, sehingga perkawinan campuran menurut UU No. 1 Th 1974 yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut Hukum Indonesia.” [penegasan dalam cetak tebal]
 - **Pemohon v. Termohon (Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.DPS tanggal 12 April 2021):**
“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 AB (Algemee Bel Palingen Van Wet Geving), **maka segala bentuk peristiwa hukum yang terdapat unsur asing didalamnya dilaksanakan menurut hukum dari tempat dilaksanakannya peristiwa hukum tersebut (locus regit actum)**, sehingga perkawinan campuran menurut UU No. 1 Th 1974 yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut Hukum Indonesia.” [penegasan dalam cetak tebal]



- Jika Pasal 18 AB diterapkan terhadap perkara ini, maka hukum yang berlaku untuk menentukan apakah pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan adalah suatu perbuatan melawan hukum—dan apakah perbuatan tersebut melahirkan tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian—adalah hukum Singapura; karena pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan dilakukan di Singapura.

Titik Pertautan Kedua, Singapura adalah Tempat Penyelenggaraan Arbitrase (Venue of Arbitration) untuk Proses Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan

- SIAC merupakan lembaga arbitrase yang menyelenggarakan proses penyelesaian Sengketa Jaminan Perorangan, dan SIAC bertempat kediaman tetap di Singapura. Hal ini berarti Singapura adalah tempat penyelenggaraan dari proses arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan.
- Hal yang demikian juga terbukti dari fakta bahwa seluruh korespondensi Penggugat sehubungan dengan proses arbitrase SIAC di bawah ini ditujukan kepada tempat kediaman tetap SIAC di Singapura (di 28 Maxwell Road #03-01, Maxwell Chambers Suites, Singapura 069120):
 - Surat Hotman Paris & Partners kepada Tergugat 1 dan SIAC No. 0174/2024/01028.01/HP&P tertanggal 8 Mei 2024;
 - Surat Hotman Paris & Partners kepada SIAC dengan tembusan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 No. 0217/2024/01034.01/HP&P tertanggal 10 Juni 2024;
 - Surat Hotman Paris & Partners kepada SIAC No. 0354/2024/01034.01/HP&P tertanggal 24 September 2024;
 - Surat Hotman Paris & Partners kepada SIAC, Tergugat 1 dan Tergugat 2 No. 0353/2024/01034.01/HP&P tertanggal 11 Oktober 2024.

Titik Pertautan Ketiga, Singapura adalah Tempat Kedudukan Arbitrase (Seat of Arbitration) untuk Proses Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan

- Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan diajukan dengan merujuk pada perjanjian arbitrase berdasarkan Pasal 15.3 jo. Pasal 1(e), Pasal 1(l), dan Pasal 8.1(iv)

Halaman 40 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Perjanjian Pinjaman (mohon merujuk kepada Bagian 1.2 Jawaban ini untuk penjelasan lengkapnya):

- **Pasal 15.3 Perjanjian Pinjaman:**

*"Any dispute, divergence or discrepancy arising out or in connection with this Agreement and/or other **Loan Documents**, including any question regarding; their existence, validity or termination; or interpretation or fulfillment thereof; or any or all of their conditions or of the relations that they govern, shall be referred to and finally resolved by administered by the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Section 15.3. e seat of the arbitration shall be Singapore. The language of the arbitration shall be English."*

Terjemahan Bahasa Indonesia:

*"Setiap perselisihan, perbedaan atau ketidaksesuaian yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau **Dokumen Pinjaman lainnya**, termasuk pertanyaan apa pun mengenai; keberadaan, validitas, atau pembatalan mereka; atau penafsiran atau pemenuhannya; atau salah satu atau semua kondisi mereka atau hubungan yang mereka atur, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sesuai dengan Peraturan Singapore International Arbitration Centre untuk yang saat ini berlaku, yang aturannya dianggap dimasukkan dengan referensi dalam Bagian 15.3 ini. Tempat kedudukan arbitrase adalah Singapura. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris."*

Pasal 1(e) Perjanjian Pinjaman:

*"(e) **"Loan Documents"** means this Loan Agreement, the **Security Agreements and any other documents to be executed and/or signed by the Lender, the Borrower, the shareholders of the Borrower establishing the pledge on their shares and the guarantor providing the Personal Guarantee accordingly.**"* [penegasan dalam cetak tebal]

Terjemahan Bahasa Indonesia:



“(e) “Dokumen Pinjaman” berarti Perjanjian Pinjaman ini, **Perjanjian Jaminan dan dokumen apapun lainnya yang dieksekusi dan/atau ditandatangani oleh Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, para pemegang saham Peminjam yang menetapkan jaminan pada saham mereka dan penjamin yang memberikan Jaminan Perorangan.**” [penegasan dalam cetak tebal]

- **Pasal 1(l) Perjanjian Pinjaman:**

“(l) “Personal Guarantee” means an instrument of security given by the guarantor to secure the Lender’s rights against the Borrower’s Obligations **in the form of personal guarantee (promissory note) as set forth in Section 8.1 (iv).**” [penegasan dalam cetak tebal]

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“(l) “Jaminan Perorangan” berarti instrumen jaminan yang diberikan oleh penjamin untuk mengamankan hak Pemberi Pinjaman terhadap Kewajiban Penerima Pinjaman **dalam bentuk jaminan perorangan (surat sanggup) sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 (iv).**” [penegasan dalam cetak tebal]

- **Pasal 8.1 (iv) Perjanjian Pinjaman:**

“The Parties hereby agree that for the purpose of securing the Lender’s rights against the Borrower’s Obligations, and/or the enforcement thereof, the Lender shall be given the rights to attach a security right upon the Security Objects under the following instruments and any other relevant document thereto (hereinafter collectively referred to as “Security Agreements”):

...

(iv) **Personal Guaranty by Mr. I Made Wiranatha as the guarantor with an approval from Mrs. Nattalia Sinclair as his spouse.**” [penegasan dalam cetak tebal]

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“Para Pihak dengan ini setuju bahwa untuk tujuan mengamankan hak Pemberi Pinjaman terhadap Kewajiban Pemberi Pinjaman, dan/atau penegakannya, Pemberi



Pinjaman akan diberikan hak untuk mengeksekusi hak jaminan atas Objek Jaminan berdasarkan instrumen berikut dan dokumen lain yang relevan dengannya (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Perjanjian Jaminan"):

...

(iv) **Jaminan Perorangan oleh Bapak I Made Wiranatha sebagai penjamin** dengan persetujuan dari Ibu Nattalia Sinclair sebagai istri yang bersangkutan." [penegasan dalam cetak tebal]

- Pasal 15.3 Perjanjian Pinjaman menentukan bahwa tempat kedudukan arbitrase (*seat of arbitration*) adalah Singapura sehingga hukum yang berlaku bagi penyelenggaraan arbitrase (*lex arbitri*) adalah hukum Singapura. Hal yang demikian sejalan dengan doktrin Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam bukunya "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya", halaman 351, sebagai berikut:
- "Tempat kedudukan dari arbitrase secara umum akan menentukan nasionalitas dari arbitrase. Nasionalitas dari arbitrase merupakan hal penting mengingat Konvensi New York mempersyaratkan untuk penerimaan dan pelaksanaan putusan harus putusan arbitrase yang dibuat di negara selain di negara tempat pengakuan dan pelaksanaan dimohonkan (*foreign*), atau putusan yang tidak dianggap sebagai putusan arbitrase domestik. **Hukum dari tempat kedudukan arbitrase mengatur keseluruhan kerja dan hidup dari arbitrase, seperti keabsahan pengiriman perkara, pembentukan, dan komposisi majelis arbitrase, hukum perdata internasional yang harus diikuti, prosedur pembuatan, dan pengumuman putusan. Dalam suasana arbitrase internasional, tempat kedudukan arbitrase dapat menentukan hukum nasional yang akan mengatur prosedur berarbitrase. Selanjutnya, tempat kedudukan arbitrase menentukan kewenangan pengadilan nasional dalam mengatur masalah-masalah prosedural seperti hak ingkar atas arbiter.**"
- [penegasan dalam cetak tebal]

Titik Pertautan Keempat, Singapura adalah Negara yang Pengadilannya memiliki Yurisdiksi untuk Membatalkan Putusan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan



- Singapura merupakan negara tempat putusan arbitrase SIAC akan dijatuhkan sehingga putusan arbitrase SIAC tersebut termasuk dalam kategori “putusan arbitrase internasional” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(9) UU Arbitrase jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025, yaitu ***“putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”*** [penegasan dalam cetak tebal]
- Sama halnya dengan putusan arbitrase domestik, putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding karena dianggap final dan mengikat. Namun demikian, terhadapnya dapat diajukan permohonan pembatalan, yang yurisdiksinya berada pada pengadilan di negara tempat putusan arbitrase tersebut dijatuhkan. Hal ini sejalan dengan Pasal V (1)(e) Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (**“Konvensi New York”**), sebagai berikut: *“Putusan... telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana, putusan tersebut dijatuhkan.”*
- Pendekatan yang demikian juga telah diakui oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan pengadilan di bawah ini:

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) v. Karaha Bodas LLC dan PT PLN (Persero) (Putusan Mahkamah Agung No. 444 PK/Pdt/2007 tanggal 9 September 2008):

*“...”country of origin”, harus diartikan sebagai negara di mana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan, i.c. Swiss. Lagi pula **tentang acara atau tata cara pembatalan Putusan Arbitrase, tunduk pada hukum acara dimana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan, berbeda dengan hukum substantif yang digunakan Arbiter**, pihak-pihak dapat memilih hukum negara mana yang akan digunakan...”* [penegasan dalam cetak tebal]

- **PT Bungo Raya Nusantara v. PT Jambi Resources Limited (Putusan Mahkamah Agung No. 64 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 April 2010):**

Halaman 44 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



"Bahwa Konvensi New York tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Keppres No. 34 Tahun 1981 yang karenanya telah menjadi norma hukum nasional telah menentukan bahwa **pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat dilakukan oleh Badan Peradilan di negara atau hukum dimana putusan tersebut diberikan.**" [penegasan dalam cetak tebal]

- **PT Indiratex Spindo v. Everseason Enterprises, Ltd. (Putusan Mahkamah Agung No. 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 18 Juli 2016):**

"...Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan **bahwa untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional haruslah diajukan di Pengadilan di negara mana Putusan Arbitrase Internasional tersebut dijatuhkan...**" [penegasan dalam cetak tebal]

- Dengan demikian, sepanjang mengenai putusan arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan, Singapura adalah negara yang pengadilannya memiliki yurisdiksi untuk mengesampingkan atau membatalkan putusan arbitrase tersebut—mengingat proses arbitrase SIAC diselenggarakan di Singapura dan putusan arbitrase SIAC akan dijatuhkan di Singapura.
- 12. Dengan mempertimbangkan titik-titik pertautan di atas yang sama sekali tidak menunjukkan pertautan yang substansial dengan pengadilan di Indonesia (khususnya Pengadilan Negeri Denpasar), Tergugat 1 dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang terhormat secara *ex-officio* berkenan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dan untuk selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

B.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN YURISDIKSIONAL UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA INI KARENA GUGATAN PENGGUGAT MEMPERMASALAHKAN MENGENAI PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE



SIAC YANG AKAN DIHASILKAN

13. Penggugat dalam Gugatan pada pokoknya juga mendalilkan bahwa putusan arbitrase SIAC yang akan dijatuhkan berdasarkan Permohonan Arbitrase SIAC yang diajukan oleh Tergugat 1 akan menghasilkan putusan arbitrase internasional yang melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) serta ketertiban umum—sehingga Putusan Arbitrase SIAC tersebut tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia
14. **Sepanjang menyangkut dalil Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan di perkara ini.**
15. **Pengadilan yang secara yurisdiksional berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan mengenai persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat—BUKAN Pengadilan Negeri Denpasar—berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:**
 - Bahwa Pasal 65 UU Arbitrase secara tegas mengatur bahwa **satu-satunya Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Republik Indonesia adalah PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**. Berikut kutipannya:
“Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”
 - Bahwa selain itu, jika Pasal 65 dan Pasal 66 UU Arbitrase dibaca secara bersama-sama, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang untuk menilai apakah suatu putusan arbitrase internasional: (i) berada dalam bidang hukum perdagangan; dan (ii) bertentangan dengan ketertiban umum**—yang merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia.
16. Berdasarkan seluruh uraian di atas, mengingat pada dasarnya Gugatan Penggugat di perkara ini telah mempersoalkan pelanggaran UU Arbitrase terkait putusan arbitrase SIAC yang akan dijatuhkan berdasarkan Permohonan Arbitrase SIAC yang diajukan oleh Tergugat 1, termasuk mengenai persoalan



pengakuan dan pelaksanaannya di wilayah hukum Republik Indonesia, maka **terbukti bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Penggugat di perkara ini.**

17. Dengan demikian, secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan untuk selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa dalam hal Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dengan menolak Eksepsi Kompetensi Tergugat 1 di atas, maka Tergugat 1 dengan ini mengajukan Eksepsi Lain-Lain dan Jawaban Dalam Pokok Perkara dengan alasan-alasan berikut di bawah ini.

Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah dijelaskan pada bagian Eksepsi Kompetensi di atas berlaku secara *mutatis mutandis* dan dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi Lain-Lain dan Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

C.

**GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
KARENA POKOK PERKARA GUGATAN INI SEDANG DIPERIKSA OLEH
FORUM LAIN (*LIS ALIBI PENDENS / LITIS PEDENTIS*)**

1. Tergugat 1 memulai proses arbitrase SIAC terhadap Penggugat dengan mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan.
2. Menanggapi hal di atas, Penggugat (melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris & Partners) mengirimkan surat tertanggal 8 Mei 2024 kepada arbitrase SIAC yang menyatakan bahwa Penggugat meminta agar tidak dipanggil untuk mengikuti persidangan di arbitrase SIAC di kemudian hari dan Penggugat tidak akan menunjuk arbiter. Alasannya adalah Penggugat menilai bahwa Permohonan Arbitrase SIAC telah diajukan tanpa adanya klausula arbitrase dalam Jaminan Perorangan sehingga melanggar hukum Indonesia. Berikut ini dikutip bagian yang relevan dari surat tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"3. Notice of Arbitration yang dikirimkan oleh Ushijima & Partners dan WongPartnership dan Surat SIAC tertanggal 9 April 2024 **TELAH DIBUAT SECARA SALAH/KELIRU KARENA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA**. Oleh karenanya, Surat ini merupakan Tanggapan Klien kami untuk yang **TERAKHIR, DAN KLIEN KAMI TIDAK AKAN MEMBERIKAN TANGGAPAN APAPUN DI KEMUDIAN HARI**.

4. Dengan ini Klien kami menegaskan agar Klien kami **TIDAK DIPANGGIL LAGI UNTUK KEMUDIAN HARI UNTUK BERSIDANG DI SIAC dan Klien kami TIDAK AKAN MENUNJUK ARBITER DI SIAC** dengan alasan sebagaimana kami uraikan di atas. Apabila Hamatomo hendak melakukan tindakan hukum terhadap Klien kami, harap agar tindakan tersebut harus sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan yang relevan pada PG. **KAMPUN MENSOMASI HAMATOMO DAN SIAC UNTUK TIDAK MELIBATKAN KLIEN KAMI atas sengketa yang dimulai di SIAC** oleh Hamatomo berdasarkan under ARB 131/24/TEV dan ARB132/24/TEV."

3. Lebih lanjut, Penggugat (melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris & Partners) mengirimkan surat tertanggal 10 Juni 2024 kepada SIAC untuk memberitahukan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Denpasar karena Tergugat 1 mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan. Berikut ini dikutip bagian yang relevan dari surat tersebut:

"1. Please be advised that our client has initiated legal proceedings by filing a Tort Lawsuits in the Denpasar District Court against the following parties:

- a. HAMATOMO E.F CORPORATION as Defendant I; and
- b. DOUBLE SIX HOTEL & ENTERTAINMENT S.A. as Defendant II;

Registered under case number 725/Pdt.G/2024/PN Dps dated 6 June 2024 (the "Lawsuits").

2. The essence of the above-mentioned lawsuit is as follows:

Based on Article 8 of the Personal Guaranty dated 31 December 2015... which has been signed and is subject to Indonesian law, the applicable provisions are as follows:

- a. ARTICLE 118 (1) OF...(HIR): whereas the lawsuit shall be filed in the District Court where the Defendant is domiciled...therefore, if there is a dispute between Hamatomo E.F Corporation and our Client, the **LAWSUIT MUST BE FILED IN THE DENPASAR DISTRICT COURT (BALI)**.
- b. The above-provision constitutes the absolute jurisdiction of the Denpasar District Court.

Halaman 48 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Since the governing law in the Personal Guaranty is **INDONESIAN LAW**, Article 4 paragraphs (1) and (2) of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolutions apply, which stipulate that if the parties do not sign an arbitration clause, the **ARBITRATION INSTITUTION HAS NO AUTHORITY TO ADJUDICATE.**"

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"1. Harap diperhatikan bahwa klien kami telah memulai proses hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap pihak-pihak berikut:

a. HAMATOMO E.F CORPORATION sebagai Tergugat I; dan

b. DOUBLE SIX HOTEL & ENTERTAINMENT S.A. sebagai Tergugat II;

Terdaftar dengan nomor perkara 725/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 6 Juni 2024 ("**Gugatan**").

2. Inti dari gugatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 8 Jaminan Perorangan tertanggal 31 Desember 2015... yang telah ditandatangani dan tunduk pada hukum Indonesia, ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

a. PASAL 118 (1).(HIR): bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat...oleh karena itu, jika terjadi perselisihan antara Hamatomo E.F Corporation dengan Klien kami, **GUGATAN HARUS DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (BALI).**

b. Ketentuan di atas merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri Denpasar.

c. Karena hukum yang berlaku dalam Jaminan Perorangan adalah HUKUM INDONESIA, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku, yang mengatur bahwa jika para pihak tidak menandatangani klausul arbitrase, **LEMBAGA ARBITRASE TIDAK MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENGADILI.**"

4. Bahwa dengan mengacu kepada pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat melalui surat-surat di atas, Majelis Arbitrase dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 28.2 Peraturan SIAC Edisi ke-6 tanggal 1 Agustus 2016 (sebagai Peraturan SIAC yang berlaku ketika pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC), untuk menentukan apakah SIAC memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Jaminan Perorangan:



“Majelis memiliki wewenang untuk memutuskan mengenai ruang lingkup yurisdiksinya sendiri, termasuk setiap keberatan-keberatan terkait dengan keberadaan, validitas atau lingkup dari perjanjian arbitrase. Suatu perjanjian arbitrase yang membentuk bagian dari suatu kontrak wajib diperlakukan sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam kontrak tersebut. Suatu keputusan dari Majelis bahwa kontrak tersebut adalah batal dan tidak sah tidak akan secara ipso jure menyebabkan tidak sahnya perjanjian arbitrase, dan Majelis tidak akan berhenti untuk memiliki yurisdiksi dengan alasan atas tuduhan apapun bahwa kontrak tidak ada atau batal dan tidak sah.” [penegasan dalam cetak tebal]

5. Adapun hal yang demikian juga sejalan dengan prinsip **kompetenz-kompetenz** sebagaimana diakui oleh Konvensi New York dan doktrin-doktrin di bidang hukum arbitrase di bawah ini:

Pasal II (3) Konvensi New York:

*“Pengadilan dari suatu Negara peserta, ketika mendapatkan suatu tindakan berkenaan dengan mana para pihak telah membuat suatu perjanjian dalam pengertian dari pasal ini, atas permohonan dari salah satu pihak, **mengarahkan para pihak pada arbitrase** ...”* [penegasan dalam cetak tebal]

- 5.1. **Prof. Dr. Sudargo Gautama, dalam bukunya “Undang-Undang Arbitrase Baru 1999”, halaman 17:**

*“Ternyata akhir-akhir ini tampil ke muka teori tentang **Kompetenz-kompetenz** yaitu bahwa **para arbiter yang mengadili sendiri persoalan apakah mereka berwenang atau tidak untuk memeriksa dalam arbitrase ini**. Jadi apabila terjadi sanggahan terhadap kewenangan mereka untuk mengadili sebagai arbiter **mereka sendirilah yang memutuskan mengenai kompetensi mereka ini**. Demikian pula, jika diajukan persoalan mengenai kompetensi para arbiter untuk mengadili dalam pemeriksaan arbitrase ini atau tidak, maka adalah arbiter sendiri yang memutuskannya.”* [penegasan dalam cetak tebal]

- 5.2. **Nigel Blackaby KC, Constantine Partasides KC, Alan Redfern, dalam buku “Redfern And Hunter on Internasional Arbitration”, halaman 314:**

“The usual practice under modern international and institutional rules of arbitration is to spell out in express terms the power of an arbitral tribunal to decide upon its own jurisdiction, or (as it is often put) its competence to decide upon its own competence...”

Halaman 50 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Terjemahan bahasa Indonesia:

"Praktik yang umum berdasarkan peraturan arbitrase institusional dan internasional yang modern adalah dengan menyatakan secara tegas mengenai kewenangan majelis arbitrase untuk menentukan yurisdiksinya sendiri, atau (sebagaimana sering disebut) kompetensinya untuk menentukan kompetensinya sendiri..."

6. Bahwa pada saat yang sama, Gugatan Penggugat juga mempermasalahkan yurisdiksi arbitrase SIAC untuk memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Jaminan Perorangan dan meminta kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan bahwa sengketa tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar.
7. Dengan demikian, hal tersebut berarti bahwa arbitrase SIAC dan Pengadilan Negeri Denpasar nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap pokok permasalahan yang sama sehingga tentu menimbulkan risiko adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain, termasuk menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan forum penyelesaian sengketa mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Jaminan Perorangan.
8. Untuk mengantisipasi keadaan yang demikian, hukum acara perdata Indonesia menganut prinsip *lis alibi pendens/litis pendentis* yang pada intinya memperbolehkan pihak yang berperkara untuk memohon penghentian pemeriksaan perkara jika terdapat pengadilan atau forum lain yang sedang memeriksa pokok permasalahan yang sama atau yang berkaitan erat di antara para pihak yang sama. Prinsip ini terkandung dalam Pasal 134 *Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata ("**Rv**"), sebagai berikut:
*"Perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat di hadapan hakim lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula atau yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada para wasit dan masih berjalan, **atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada di tangan hakim lain atau ada di tangan para wasit**, maka dapat dimintakan agar perkara itu dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada para wasit yang telah diangkat. Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan untuk pembelaan itu."* [penegasan dalam cetak tebal]
9. Prinsip ini juga telah diakui dalam doktrin dan yurisprudensi berikut:

Halaman 51 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



9.1. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 530:

“Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub – judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration).”

Yurisprudensi Putusan No. 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk tanggal 6 Februari 2025:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi Litis Pendens / Sub Judice adalah gugatan / perlawanan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration) atau sengketanya sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan lain

...

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum dan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perkara a quo ... yang diajukan oleh Para Penggugat masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration) dan sengketanya sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik ... yang sampai saat ini sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration), agar tidak timbul putusan yang saling bertentangan maka perkara Nomor 12/Pdt.SusPHI/2024/PN.Gsk faktanya obyek yang dituntut adalah hal yang sama mengenai hak atas pengakhiran hubungan kerja yang dilatar belakangi karena pensiun, oleh karena eksepsi dari Tergugat angka 1 mengenai eksepsi litis pendens beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan.”

10. Berdasarkan seluruh alasan dan bukti-bukti di atas, kami mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menerapkan prinsip *lis pendens / litis pendens* dan menghentikan proses persidangan yang dimulai oleh Penggugat dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 52 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



D.

GUGATAN DIAJUKAN SECARA TIDAK SAH KARENA DIAJUKAN DENGAN
MELAMPAUI KUASA DALAM SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT

11. Penggugat mengajukan Gugatan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 (“**Surat Kuasa Penggugat**”), namun demikian Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak sah sebab gugatan dibuat dengan melampaui kuasa yang diberikan di dalam Surat Kuasa Penggugat, dengan alasan-alasan berikut ini:
12. **PERTAMA**: Gugatan Penggugat telah mencantumkan Petitum yang melampaui petitum yang dikuasakan oleh prinsipal Penggugat, sebagai berikut:

No.	Petitum dalam Surat Kuasa Penggugat	Petitum dalam Gugatan Penggugat
	Dalam Provisi	Dalam Provisi
1.	TIDAK ADA	Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya
2.	TIDAK ADA	Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tidak melibatkan Penggugat (I MADE WIRANATHA) dalam perkara Arbitrase dan agar Tergugat I menunda perkara arbitrase apapun dan tidak melibatkan Penggugat (I MADE WIRANATHA) dalam perkara Arbitrase apapun dan/atau tidak melakukan segala proses persidangan ataupun segala tindakan lainnya terkait perkara dengan Nomor Referensi: ARB131/24/TEV dan ARB132/24/TEV pada Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sampai perkara a quo diputuskan dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Termasuk untuk tidak mengirimkan surat, permohonan atau gugatan dalam bentuk apapun yang mengikutsertakan Penggugat, tidak memanggil Penggugat untuk bersidang, tidak melakukan



No.	Petitum dalam Surat Kuasa Penggugat	Petitum dalam Gugatan Penggugat
		persidangan, tidak menerima dan memberikan bukti-bukti, tidak menghadirkan saksi-saksi dan tidak melakukan perbuatan apapun terkait perkara dengan Nomor Referensi: ARB131/24/TEV dan ARB132/24/TEV pada Singapore International Arbitration (SIAC).
3.	TIDAK ADA	Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari setiap kali Tergugat 1 tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruh isi dari putusan provisi ini.
	Dalam Pokok Perkara	Dalam Pokok Perkara
4.	Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya	Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
5.	Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan	Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan
6.	Menyatakan Tergugat 1 (Hamatomo E.F. Corporation telah mengajukan Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatige daad</i>) terhadap Penggugat	Menyatakan Tergugat 1 (Hamatomo E.F. Corporation telah mengajukan Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatige daad</i>) terhadap Penggugat
7.	Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar adalah Pengadilan Negeri yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili setiap sengketa atau perkara apapun antara Tergugat 1 dan Penggugat yang timbul berdasarkan Jaminan Pribadi (<i>Personal Guaranty</i>) tertanggal 31 Desember 2015, dibuat dihadapan Dewi Febriana, SH, Notaris di Badung, Bali, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Wiranatha	Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar adalah Pengadilan Negeri yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili setiap sengketa atau perkara apapun antara Tergugat 1 dan Penggugat yang timbul berdasarkan Jaminan Pribadi (<i>Personal Guaranty</i>) tertanggal 31 Desember 2015, dibuat dihadapan Dewi Febriana, SH, Notaris di Badung, Bali, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Wiranatha
8.	Menghukum Tergugat 1 untuk membayar: • Ganti kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan	Menghukum Tergugat 1 untuk membayar: • Ganti kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Petitum dalam Surat Kuasa Penggugat	Petitum dalam Gugatan Penggugat
	sekaligus sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan keseluruhannya dibayar lunas dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo Ganti kerugian immateril kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan keseluruhannya dibayar lunas dan telah ada putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo	belas miliar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan keseluruhannya dibayar lunas dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo Ganti kerugian immateril kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan keseluruhannya dibayar lunas dan telah ada putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo
9.	Menghukum Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini	Menghukum Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini
10.	Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (<i>uitvoerbaar bij vooraad</i>) walaupun ada Banding atau Kasasi atas perkara ini di kemudian hari	Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (<i>uitvoerbaar bij vooraad</i>) walaupun ada Banding atau Kasasi atas perkara ini di kemudian hari
11.	Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara	Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara
12.	TIDAK ADA	Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>)

Halaman 55 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa prinsipal Penggugat tidak memberikan kuasa apa pun kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan (i) permohonan provisi; dan (ii) permintaan *ex aequo et bono*.
14. **KEDUA:** Berdasarkan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya.
- 14.1. **Pasal 1797 KUHPerdata:**
"Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya..."
- 14.2. **M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Segi-Segi Hukum Perjanjian", halaman 309:**
"Memang menurut ketentuan pasal 1797, seorang kuasa tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya."
15. **KETIGA:** Dalam hal seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan oleh prinsipal, maka tindakan-tindakan tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sah, cacat hukum, dan batal demi hukum.
- 15.1. **Aliansyah v. Titi Purwati, et al. (Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 50/PDT/2016/PT.SMR tanggal 10 Juni 2016):**
"Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding melalui kuasanya tersebut melampaui kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat / Para Terbanding, maka formalitas pengajuan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I masing - masing Nomor : 6 tahun 1994 dan Nomor 07 Tahun 2012, oleh karenanya gugatan Para Penggugat / Para Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;"
- 15.2. **Novri Naldi v. PT Sukses Anugerah Sejahtera, et al. (Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 7 Desember 2020):**
"Menimbang, bahwa tindakan pengajuan surat Gugatan dari kuasa Penggugat memasukkan dan atau mengikut sertakan Hartono Ekowadi sebagai pihak Tergugat 2 dalam surat Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Register Perkara No.237/Pdt.SUS/PHI/2020/PN.Mdn, adalah melebihi kuasa khusus tanggal 17 Juni 2020 yang di berikan Penggugat kepada Kuasanya,



karena nama Tergugat 2 tidak dimasukkan dalam surat khusus, maka hal tersebut menjadi **cacat hukum**,” [penegasan dalam cetak tebal]

16. Berdasarkan keseluruhan dalil dan bukti-bukti di atas, jelas bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Gugatan yang melampaui Surat Kuasa Penggugat, dan karenanya **Gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terhormat.**

E.

**GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA PREMATUR
(EXCEPTIO DILATORIA)**

17. Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa (i) proses perkara Arbitrase SIAC diajukan oleh Tergugat 1 dengan itikad buruk; (ii) serta menyatakan bahwa putusan Arbitrase SIAC tersebut berpotensi melanggar Pasal 4 dan 5 UU Arbitrase dan ketertiban umum (*quod non*, hal mana ditolak), sebagaimana dikutip di bawah ini:

17.1. Butir 8 Romawi 3, halaman 22 Gugatan:

“8. Bahwa pengajuan permohonan Arbitrase terhadap Penggugat oleh Tergugat 1 pada pada SIAC dijalankan hanya untuk menjalankan itikad buruk dari Tergugat 1 yang semata-mata berupaya untuk mendapatkan putusan yang sejalan dengan itikad buruknya...”

17.2. Butir 5 Romawi IV, halaman 28 Gugatan:

*“5. Bahwa apabila Tergugat 1 tetap melanjutkan proses persidangan Arbitrase di SIAC secara melawan hukum maka putusan yang berasal dari permohonan Arbitrase Tergugat 1 terhadap Penggugat di SIAC maka akan menghasilkan putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum, mengingat **PERMOHONAN ARBITRASE DIAJUKAN DENGAN MELAWAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA (PASAL 118 AYAT (1) HIR DAN PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) UU ARBITRASE) DAN OLEH SEBABNYA HAL INI TIDAK DAPAT DIBIARKAN MENJADI PRESEDEN YANG MENGANGGU BERJALANNYA SISTEM HUKUM (FORMIL) DI INDONESIA KESEPANNYA.**”*

Halaman 57 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



18. Dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan di atas menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat diajukan secara prematur, sebagaimana kami jelaskan di bawah ini:
19. **PERTAMA**: Dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa putusan Arbitrase SIAC berpotensi melanggar Pasal 4 dan 5 UU Arbitrase terbukti adalah dalil yang keliru karena **PASAL 4 DAN 5 DARI UU ARBITRASE HANYA BERLAKU UNTUK PUTUSAN ARBITRASE DOMESTIK, DAN TIDAK BERLAKU UNTUK PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL, SEDANGKAN PUTUSAN ARBITRASE SIAC SUDAH BARANG TENTU ADALAH PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL.**
20. **KEDUA**: Selain keliru, dalil-dalil Penggugat pada Bagian III Butir 8 dan Bagian VI Butir 5 Gugatan membuktikan bahwa Penggugat secara tidak masuk akal telah menuduhkan hal-hal terkait suatu objek perkara yang belum ada, yaitu Putusan Arbitrase SIAC yang belum dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase SIAC—yang pada faktanya saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Dengan kata lain:
“GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI PREMATUR ATAU TERLALU DINI UNTUK DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI DENPASAR, KARENA MEMPERMASALAHKAN PUTUSAN ARBITRASE SIAC YANG BELUM ADA”
21. **KETIGA**: Terhadap gugatan yang prematur, doktrin dan yurisprudensi hukum acara perdata telah secara konsisten memberikan kaidah hukum, yakni **GUGATAN YANG PREMATUR HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**, sebagai berikut:
- 21.1. **M. Yahya Harahap, dalam bukunya, “Hukum Acara Perdata Indonesia tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 525:**
“gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
...
Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya.”
- 21.2. **Dr.H.Danialsyah, et al., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek”, halaman 126:**
“Gugatan dikatakan premature, dikarenakan tuntutan terhadap sesuatu hak yang menjadi dasar dalam pengajuan gugatan didasari adanya

Halaman 58 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



faktor yang menengguhkan. Dalam hal ini permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya untuk dimajukan gugatan ke pengadilan. Dengan kata lain, waktu atau masanya untuk mengajukan gugatan itu masih terlalu dini (premature).”

21.3. Yosep De Haan, et al. v. Direktur Utama PT Bank Papua Kantor Pusat, et al. (Putusan Pengadilan Negeri Serui No. 04/Pdt.G/2015 Pn.Sru tanggal 25 Februari 2015):

“...bahwa gugatan perdata a quo sangat prematur untuk diajukan. Oleh karena itu, sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sampai dengan Penggugat dapat membuktikan adanya tindak pidana yang dituduhkannya tersebut.”

21.4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Majalaya v. Respi, et al. (Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 11/Pdt.G.S/2025/PN Blb tanggal 20 Maret 2015):

“...bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan prematur maka menurut hukum tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkaranya dan terhadap gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya”

F.

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS
(EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)**

F.1. PERMINTAAN GANTI RUGI PENGGUGAT DALAM GUGATAN TIDAK JELAS SEBAB TIDAK DISAMPAIKAN SECARA RINCI

22. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sebagai akibat dari dimulainya proses arbitrase di SIAC, Penggugat telah menderita kerugian materiil sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) yang timbul dari konsultasi Penggugat dengan pihak ahli di Singapura dan Indonesia, dan imateriil sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang timbul

Halaman 59 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



dari hilangnya citra dan reputasi di kalangan pebisnis dan dunia usaha (*quod non*, hal mana ditolak).

22.1. Butir 4 Romawi IV, halaman 25 Gugatan:

*"4. Bahwa diketahui secara materiil **PENGUGAT TELAH MENGELUARKAN UANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN SETIDAK-TIDAKNYA SEJUMLAH RP. 15.000.000.000,- (LIMA BELAS MILIAR RUPIAH)** untuk melakukan konsultasi dengan pihak-pihak lain, meminta nasihat-nasihat dari ahli di Singapura dan Indonesia maupun konsultan untuk membangun kembali relasi dengan pihak-pihak lain dan mendapatkan investor maupun rekan bisnis."*

Butir 5 Romawi IV Gugatan:

*"Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat 1 tersebut di atas telah menyebabkan kerugian imateriil terhadap **PENGGUGAT YANG TELAH KEHILANGAN CITRA DAN REPUTASI DI KALANGAN PEBISNIS DAN DUNIA USAHA DI LUAR DAN DI DALAM NEGERI YANG JIKA DINILAI SETIDAK-TIDAKNYA SEJUMLAH RP. 50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**."*

23. Klaim ganti rugi Penggugat di atas adalah klaim yang kabur dan tidak jelas sebab:
24. **PERTAMA:** Klaim kerugian materiil di atas adalah klaim yang mengada-ada sebab klaim tersebut tidak didukung dengan penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai hubungan kausal yang relevan, misalnya mengapa pengeluaran tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan, dan bagaimana pengeluaran tersebut diperlukan oleh Penggugat dalam konteks sengketa ini. Sebaliknya, Penggugat tanpa dasar yang jelas meminta ganti rugi materiil sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).
25. **KEDUA:** Hal yang sama juga terjadi dalam tuntutan Penggugat atas ganti rugi imateriil sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), yang semata-mata didasarkan pada pernyataan sepihak bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan telah merusak reputasi Penggugat di kalangan pelaku usaha dan komunitas bisnis, baik dalam negeri maupun luar negeri—tanpa disertai bukti yang jelas atau mendukung sehubungan dengan hal tersebut.
26. **KETIGA: TIDAK LOGIS REPUTASI PENGGUGAT DI DUNIA USAHA MENJADI HILANG ATAU TERGANGGU SEBAB PROSES ARBITRASE DI SIAC BERSIFAT RAHASIA, APALAGI HINGGA JAWABAN INI DIAJUKAN,**

Halaman 60 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



**PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI ADANYA TINDAKAN
PENGGUGAT YANG MENYEBARKAN PROSES ARBITRASE SIAC**

26.1. Berdasarkan *SIAC Rules 6th Edition dated 1 August 2016* / Peraturan SIAC Edisi 6 tertanggal 1 Agustus 2016, proses arbitrase di SIAC bersifat rahasia. Aturan ini mengatur bahwa pemberitahuan arbitrase hanya disampaikan kepada para Termohon dan Panitera SIAC dan setiap proses terkait arbitrase SIAC harus diperlakukan secara rahasia, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

26.1.1. **Pasal 3.4 Peraturan SIAC Edisi 6 tertanggal 1 Agustus 2016:**

"3.4. Pemohon wajib, pada saat yang sama ketika ia mengirimkan Pemberitahuan Arbitrase kepada Panitera, mengirimkan salinan Pemberitahuan Arbitrase tersebut kepada Termohon, dan dia wajib memberitahukan kepada Panitera bahwa hal tersebut telah dilakukan, merinci modus layanan yang digunakan dan tanggal layanan."

26.1.2. **Pasal 39.1 Peraturan SIAC Edisi 6 tertanggal 1 Agustus 2016:**

"39.1. "Kecuali disepakati berbeda oleh para pihak, suatu pihak dan setiap arbiter, termasuk Arbiter Darurat, dan setiap orang yang ditunjuk oleh Majelis, termasuk sekretaris administratif dan para ahli, harus setiap saat memperlakukan segala hal yang berhubungan dengan persidangan dan Putusan sebagai rahasia. Segala diskusi dan pertimbangan Majelis juga bersifat rahasia."

26.2. Oleh karena itu, jelas bahwa klaim adanya "penyebaran berita bohong" adalah DALIL YANG MENGADA-ADA DAN KARENYA TIDAK RELEVAN BAGI PENGGUGAT UNTUK MENGKLAIM ADANYA "REPUTASI YANG MENGHILANG".

27. **KEEMPAT:** JUSTRU KELAKUAN PENGGUGAT SENDIRI YANG MENJERUMUSKAN PENGGUGAT KE DALAM NAMA BURUK SEBAGAI PENGUSAHA YANG "MENGEPLANG" KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG



- 27.1. Alih-alih melakukan pembayaran utang sesuai kewajiban kontraktual dalam Jaminan Perorangan, sekarang Penggugat mengajukan Gugatan ini.
- 27.2. **JIKA MEMANG PENGGUGAT ADALAH PENGUSAHA YANG BERIKTIKAD BAIK ATAU PENGUSAHA YANG MEMILIKI REPUTASI BAIK (QUOD NON, YANG KAMI SANGSIKAN), PENGGUGAT SEHARUSNYA MELAKUKAN HAL YANG PALING MUDAH, YAKNI:**
“MEMBAYAR UTANG PENGGUGAT SESUAI KEWAJIBAN KONTRAKTUAL DALAM JAMINAN PERORANGAN—DAN BUKANNYA MENGAJUKAN GUGATAN ASAL-ASALAN”
28. **KELIMA:** Karena klaim ganti rugi Penggugat tidak jelas dan tidak rinci maka sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan pengadilan di Indonesia mengenai tuntutan ganti rugi yang tidak jelas, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagai berikut:
- 28.1. **Pemimpin BNI Unit-III Cabang Utama Jakarta v. Eka Nasrun (Putusan Mahkamah Agung No. 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970):**
“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah **tidak jelas/tidak sempurna**.” [penegasan dalam cetak tebal]
- 28.2. **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2010:**
“...tuntutan ganti rugi yang demikian menjadi **tidak jelas dan kabur** sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.” [penegasan dalam cetak tebal]
- 28.3. **Putusan Mahkamah Agung No. 3528 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019:**
“Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat membayar ganti rugi tidak terperinci lagi pula tidak ada bukti-bukti untuk itu maka gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak.”
- F.2. **GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG DALIL-DALIL YANG SALING BERTENTANGAN (CONTRADICTIO IN TERMINIS)**
29. Penggugat dalam Gugatan menuduh bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan **menyebarkan**



tuduhan dan berita bohong dengan secara sepihak mengajukan permohonan arbitrase terhadap Penggugat tanpa perjanjian arbitrase:

Butir 1(c) Romawi VII Gugatan:

"...perbuatan melawan hukum Tergugat 1 atas dasar perbuatan Tergugat 1, sebagai berikut:

c. MENYEBARKAN TUDUHAN DAN BERITA BOHONG TERHADAP PENGGUGAT SEOLAH-OLAH PENGGUGAT ADALAH PENGUSAHA YANG TIDAK DAPAT DIPERCAYA DAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR PERJANJIAN SEOLAH-OLAH PENGGUGAT LALAI DAN TIDAK MAU MEMBAYAR UTANG DENGAN CARA MENGAJUKAN SUATU PERMOHONAN ARBITRASE YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ADALAH SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUSAK REPUTASI DAN CITRA SERTA MERUGIKAN PENGGUGAT BAIK SECARA MATERIL DAN IMMATERIL;"

30. Namun, Penggugat dalam Gugatan juga mendalilkan bahwa Penggugat menerima Pemberitahuan Arbitrase pada tanggal 26 Maret 2024:

Butir 2 Ringkasan dan Latar Belakang Gugatan:

"Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, PENGGUGAT SECARA TIBA-TIBA DAN TANPA DIDUGA MENERIMA PEMBERITAHUAN UNTUK MENGADAKAN ARBITRASE (NOTICE OF ARBITRATION) TERTANGGAL 24 MARET 2024 (untuk selanjutnya disebut "Notice of Arbitration") dari pihak-pihak yang mengaku Kuasa Hukum dari Tergugat (Ushijima & Partners dan Wongpartnership LLP)..."

31. Kedua dalil Penggugat di atas menunjukkan bahwa **Gugatan Penggugat memiliki dalil yang saling bertentangan satu sama lain sebab:**

31.1. Di satu sisi Penggugat menuduh bahwa Tergugat 1 telah "menyebarkan" tuduhan dan berita bohong dengan mengajukan permohonan arbitrase di SIAC.

31.2. Padahal, Penggugat juga mendalilkan bahwa HANYA Penggugat sendiri yang menerima Pemberitahuan Arbitrase pada tanggal 26 Maret 2024 yang berarti Pemberitahuan Arbitrase tersebut hanya dikirimkan kepada para pihak arbitrase—bukan disebarkan ke pihak lain.

32. Selain itu, sebagaimana Tergugat 1 sampaikan pada Butir 26.1 di atas, **PROSES ARBITRASE DI SIAC BERSIFAT RAHASIA** sehingga semua dokumen-dokumen yang dikirimkan para pihak dan juga yang dikirimkan oleh



SIAC tidak diberikan kepada pihak mana pun kecuali pihak-pihak yang berperkara dalam proses arbitrase.

33. Oleh karena itu, kesimpulan yang logis adalah:

“TIDAK ADA TINDAKAN “PENYEBARAN” APA PUN SEBAB PEMBERITAHAUAN ARBITRASE HANYA DISAMPAIKAN KEPADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2—YANG MERUPAKAN PIHAK-PIHAK DALAM PROSES ARBITRASE YANG RAHASIA.”

34. Oleh karena telah jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur karena tidak menyampaikan ganti rugi secara rinci dan mengandung dalil-dalil yang bertentangan, maka sejalan dengan doktrin serta yurisprudensi tetap, setiap gugatan yang tidak jelas dan kabur harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**:

34.1. M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 514-515:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

34.2. PT Garuda Mas Veem v. PT Perusahaan Pelayaran Samoedra Trikora Llyod (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970):

“...bahwa setelah melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan dengan perincian dari tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas...”

34.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”

34.4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:



"Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Penggugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut."

DALAM POKOK PERKARA

G.

RINGKASAN JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat 1 menolak Gugatan Penggugat baik secara keseluruhan maupun untuk setiap dalil yang termuat di dalamnya.
2. Faktanya, dengan mengajukan Gugatan dalam perkara ini, Penggugat justru terbukti sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*).
3. Alasannya sederhana, Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan yang layak untuk mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum di perkara ini, dan hal ini tercermin dari tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat yang terbukti keliru, tidak berdasar, dan mengada-ada (*vide* Bagian M Jawaban ini)
4. Selain itu, Penggugat mengajukan Gugatan bukan untuk memperjuangkan hak yang dimilikinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan semata-mata untuk merugikan Tergugat 1 dengan berusaha menghambat proses pelaksanaan putusan arbitrase yang akan diputus oleh *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan (*vide* Bagian M Jawaban ini).
5. Di sisi lain, sepanjang mengenai ganti rugi yang dituntut berdasarkan tuduhan perbuatan melawan hukum, Penggugat gagal membuktikan pemenuhan unsur-unsur yang dipersyaratkan sehingga Tergugat 1 tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (*vide* Bagian N Jawaban ini).

Halaman 65 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



6. Dengan demikian, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan perbuatan melawan hukum untuk seluruhnya, termasuk tuntutan ganti kerugian Penggugat, permohonan sita jaminan Penggugat, dan permohonan provisi Penggugat.
7. Penjelasan mengenai jawaban dalam pokok perkara ini akan disampaikan secara lebih terperinci di bawah ini.

H.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIAJUKAN SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU BERDASARKAN PASAL 18 AB

8. Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan berbagai alasan demi membuktikan bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar sejumlah ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata.
9. Terlepas dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, Penggugat pada intinya mempermasalahkan suatu perbuatan yang **mengandung unsur-unsur asing (foreign elements)** di dalamnya, yaitu pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan. Dalam hal yang demikian, Majelis Hakim harus mengacu kepada kaidah-kaidah HPI Indonesia untuk menentukan hukum apa yang berlaku dalam menilai perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tersebut (*vide* Butir 11.3, Bagian A Jawaban ini).
10. Untuk tujuan tersebut, kaidah HPI Indonesia yang relevan adalah Pasal 18 AB, yang pada intinya mengatur bahwa hukum yang berlaku terhadap masalah perbuatan melawan hukum adalah hukum tempat dilaksanakannya perbuatan melawan hukum tersebut. Artinya, hukum yang berlaku untuk menentukan apakah Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan adalah hukum Singapura; karena perbuatan yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum tersebut dilaksanakan di Singapura (*vide* Butir 11.1 s.d. 11.8, Bagian A Jawaban ini).
11. Bertentangan dengan Pasal 18 AB, Penggugat tidak memuat rujukan apa pun terhadap ketentuan hukum Singapura yang berlaku untuk menilai apakah

Halaman 66 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



tindakan pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa **ketentuan hukum Singapura tidak menilai tindakan yang demikian sebagai suatu perbuatan melawan hukum apalagi memperkenankan seseorang menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan dengan alasan demikian.**

12. Untuk informasi, berikut Tergugat 1 sampaikan secara singkat pendekatan Hukum Singapura terhadap permasalahan tersebut berdasarkan konfirmasi yang diterima oleh Tergugat 1 dari tim pengacara profesional di Singapura:

12.1. Hukum Singapura pada umumnya tidak mengenal perbuatan melawan hukum berupa pengajuan tuntutan atas dasar iktikad buruk pada persidangan perdata. Seorang penggugat hanya dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang demikian jika terdapat tuntutan yang diajukan dengan iktikad buruk pada persidangan pidana, atau dalam kategori persidangan perdata tertentu, yang telah diakui berdasarkan preseden di Singapura, namun tidak ada diantaranya yang dapat diterapkan ke dalam perkara ini. Dengan demikian, walaupun Penggugat berpandangan bahwa Tergugat 1 telah mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC dengan iktikad buruk dan tanpa dasar yang wajar dan mungkin diterima (*quod non*, hal mana ditolak), Penggugat tidak memiliki alasan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat 1 berdasarkan hukum Singapura.

12.2. Demikian juga, tindakan Tergugat 1 dalam mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC tidak memberikan hak bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan wanprestasi dan meminta ganti kerugian sebagai konsekuensinya. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan kontraktual yang melarang Tergugat 1 untuk menginisiasi proses arbitrase terhadap Penggugat sehubungan dengan sengketa apa pun yang timbul dari Jaminan Perorangan. Sebaliknya, Penggugat dan Tergugat 1 telah menyetujui agar segala sengketa yang timbul dari Jaminan Perorangan diselesaikan pada arbitrase SIAC (*vide* Bagian I.2 Jawaban ini). Terlepas dari itu, walaupun Penggugat berpandangan bahwa Tergugat 1 dilarang untuk memulai proses arbitrase terhadap Penggugat sehubungan dengan setiap sengketa yang timbul dari Jaminan Perorangan (*quod non*, hal mana ditolak), upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan keberatan



mengenai kewenangan yurisdiksional berdasarkan Peraturan SIAC pada arbitrase SIAC itu sendiri, dan agar isu tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase. Dengan memilih untuk tidak mengajukan upaya hukum tersebut, Penggugat tidak dapat menuduh Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi menuntut ganti rugi dari Tergugat 1 berdasarkan alasan tersebut.

13. Dengan kata lain, Penggugat telah mengajukan Gugatan dalam perkara ini tanpa mempertimbangkan kaidah HPI Indonesia yang berlaku, yaitu Pasal 18 AB. Akibatnya, Penggugat keliru dalam memilih dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai perbuatan Tergugat 1 yang dipermasalahkan dalam perkara ini.
14. Untuk itu, Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak setiap dalil Penggugat di perkara ini; sepanjang mengacu kepada ketentuan Hukum Indonesia untuk menilai tindakan pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC oleh Tergugat 1 di Singapura.
15. Terlepas dari itu, seandainya pun pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC dinilai oleh Penggugat dari perspektif ketentuan hukum Indonesia, **perbuatan tersebut tetap BUKAN merupakan suatu perbuatan melawan hukum**—sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam bentuk:
 - 15.1. pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 ayat (1) HIR;
 - 15.2. pelanggaran terhadap hak istimewa Penggugat sebagai penjamin perorangan berdasarkan Jaminan Perorangan;
 - 15.3. penyebaran tuduhan dan berita bohong untuk merusak reputasi dan citra Penggugat.Konsekuensinya, **Penggugat tidak berhak meminta pertanggungjawaban Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.**
16. Penjelasan secara lebih terperinci mengenai hal ini akan dijabarkan dalam Bagian I s.d. N di bawah ini.

I.

PENGAJUAN PERMOHONAN ARBITRASE SIAC OLEH TERGUGAT 1 BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) UU ARBITRASE

Halaman 68 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



MAUPUN PASAL 118 AYAT (1) HIR

17. Penggugat mendalilkan bahwa pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC oleh Tergugat 1 adalah pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 ayat (1) HIR karena menurut Penggugat, tidak ada persetujuan di antara Penggugat dan Tergugat 1 untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan melalui SIAC sehingga Tergugat 1 seharusnya mengajukan setiap tuntutan ke Pengadilan Negeri Denpasar.
18. Dalil Penggugat yang demikian adalah keliru bukan saja karena **Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 ayat (1) HIR tidak pernah memuat larangan atau perintah sehubungan dengan pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan**, namun juga karena **Penggugat dan Tergugat 1 memang telah setuju untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC** sehingga **Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Jaminan Perorangan**.
19. Di sisi lain, Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan karena tidak dapat menjalankan hak-hak hukumnya untuk membela diri dan memberikan bantahan atas Permohonan Arbitrase SIAC. Pernyataan ini juga keliru dan sudah sepatutnya ditolak karena faktanya **Penggugat sendiri yang menolak untuk ikut serta dalam proses penyelesaian Sengketa Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC meskipun Penggugat telah setuju untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC**.
20. Penjelasan secara lebih terperinci mengenai hal di atas adalah sebagaimana termuat di bawah ini.
- I.1. **TUDUHAN PENGGUGAT BAHWA TERGUGAT 1 MELANGGAR PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) UU ARBITRASE DAN PASAL 118 AYAT (1) HIR ADALAH KELIRU KARENA MASING-MASING PERATURAN TERSEBUT TIDAK MEMUAT PERINTAH ATAU LARANGAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAJUAN PERMOHONAN ARBITRASE SIAC UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA JAMINAN PERORANGAN**
21. Penggugat telah keliru menalar Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 ayat (1) HIR dengan menuduh Tergugat 1 melanggar peraturan tersebut karena mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan.

Halaman 69 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



22. Bahwa berdasarkan ilmu perundang-undangan, suatu pelanggaran terjadi manakala perbuatan seseorang dilakukan secara bertentangan dengan **norma hukum yang termuat dalam suatu peraturan, baik itu berupa perintah atau larangan**. Namun demikian, tidak semua peraturan mengandung norma hukum di dalamnya. Peraturan yang tidak mengandung norma hukum antara lain adalah **peraturan yang termasuk dalam hukum acara**. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo, dalam bukunya “*Ilmu Hukum*” sebagai berikut:

*“Norma hukum memuat suatu penilaian mengenai perbuatan tertentu. Hal itu paling jelas tampak dalam bentuk **suruhan dan larangan**. Oleh karena itu untuk **memastikan, apakah di situ kita menjumpai suatu norma hukum atau tidak, keduanya bisa dipakai sebagai ukuran**. Dengan patokan ini, ternyata tidak semua peraturan hukum itu mengandung norma hukum di dalamnya. Beberapa peraturan yang demikian itu adalah (Zevenbergen, 1925: 112 - 113):*

1. **Peraturan yang termasuk ke dalam hukum acara.**
2. *Peraturan-peraturan yang berisi rumusan pengertian yang dipakai dalam suatu kitab hukum.*
3. *Peraturan-peraturan yang memperluas, membatasi atau mengubah isi dari peraturan lain.*
4. *Peraturan yang hanya menunjuk pada peraturan lain.*

Peraturan-peraturan hukum yang termasuk dalam golongan tersebut di atas memang merupakan peraturan hukum tetapi sulit untuk juga disebut sebagai norma hukum.

Pembedaan antara peraturan hukum dan norma hukum ini sebaiknya dipahami, oleh karena ia juga akan mempertajam kemampuan dan penglihatan kita untuk melakukan analisis.” [penegasan dalam cetak tebal]

23. Sehubungan dengan itu, Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase sama sekali **tidak memuat norma hukum dalam bentuk perintah atau larangan untuk mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan**. Sebaliknya, Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase mengatur mengenai timbulnya kewenangan arbiter untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak jika terdapat persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
24. Sementara itu, Pasal 118 ayat (1) HIR adalah **peraturan yang termasuk dalam hukum acara sehingga dengan sendirinya tidak memuat norma hukum baik dalam bentuk perintah atau larangan**.



25. Jadi, berdasarkan ilmu perundang-undangan, tidak mungkin bagi Penggugat untuk menilai tindakan Tergugat 1 sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase atau Pasal 118 ayat (1) HIR karena **keduanya sama sekali tidak memuat norma hukum baik dalam bentuk perintah atau larangan.**
26. Di sisi lain, **tuduhan Penggugat juga sama sekali tidak mencerminkan konteks penggunaan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase atau Pasal 118 ayat (1) HIR yang tepat**, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase

- 26.1. Berikut ini adalah kutipan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase:

*“(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka **arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.***

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.” [penegasan dalam cetak tebal]

- 26.2. Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase mengatur mengenai kewenangan arbiter untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa jika mereka menyetujui penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Peraturan ini menegaskan bahwa **persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tidak hanya memberikan kewenangan untuk memutus sengketa di antara para pihak, melainkan juga kewenangan bagi arbiter untuk menentukan lebih lanjut hak dan kewajiban para pihak jika perjanjian di antara mereka tidak memuat hal tersebut.** Hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama, dalam bukunya “Undang-Undang Arbitrase Baru 1999”, halaman 45:

“Jadi di sini yang dikedepankan oleh para pihak bukanlah suatu putusan yang telah disengketakan oleh para pihak. Tetapi dalam putusan

Halaman 71 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



arbitrase atau juga secara tersendiri dapat diminta kepada para arbitrator ini untuk **menentukan lebih lanjut hak dan kewajiban para pihak** serta mengadakan perumusan serta ketentuan mengenai hal ini, jika dalam kontrak mereka sendiri tidak terdapat peraturan mengenai hal ini. Terutama pada kontrak-kontrak yang lama berlangsungnya misalnya puluhan tahun, keadaan dapat berbeda jauh pada saat mereka menandatangani kontrak ini. **Dianggap praktis dan wajar apabila para arbiter diberi wewenang mengatur persoalan baru yang telah timbul dan tidak disangka akan terjadi terlebih dahulu.** [penegasan dalam cetak tebal]

26.3. Dengan kata lain, Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase seharusnya digunakan oleh para pihak yang bersengketa sebagai dasar untuk meminta majelis arbiter untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang belum diatur secara tegas atau jelas dalam perjanjian, bukan justru digunakan untuk menuduh suatu pengajuan permohonan arbitrase sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini.

26.4. Berdasarkan Pasal 62 UU Arbitrase, Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase juga dimungkinkan untuk digunakan di hadapan pengadilan, namun penggunaan tersebut **terbatas untuk pelaksanaan putusan arbitrase nasional**. Dalam hal ini, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase nasional dikeluarkan atas dasar persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga memenuhi ketentuan Pasal 4 UU Arbitrase. Jika putusan arbitrase tidak memenuhi Pasal 4 UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi. Berikut ini adalah kutipan Pasal 62 UU Arbitrase:

“(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 72 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.” [penegasan dalam cetak tebal]

26.5. Bagaimana pun juga, arbitrase internasional hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan UU Arbitrase yang mengatur tentang persyaratan dan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 s.d. Pasal 69 UU Arbitrase. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase tidak relevan dengan proses arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan. Hal ini sejalan dengan putusan-putusan pengadilan sebagai berikut:

26.5.1. Karaha Bodas Company L.L.C. v. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan PT. PLN (Persero) (Putusan Mahkamah Agung No. 01/BANDING/WASIT.INT/2022 tanggal 08 Maret 2004):

“Bahwa mengenai Arbitrase Internasional, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 hanya mengaturnya dalam Pasal 65 s/d Pasal 69 yang selain mengatur syarat-syarat dapat diakui dan dilaksanakannya suatu putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, juga mengatur permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.” [penegasan dalam cetak tebal]

26.5.2. PT Bungo Raya Nusantara v. PT Jambi Resources Limited (Putusan Mahkamah Agung No. 64 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 April 2010):

“Bahwa judex facti dengan mengambil pertimbangan Yurisprudensi Mahkamahh Agung, putusan Mahkamah Agung R.I. No. 01/Banding/Wasit/Int/ 2002 tanggal 8 Maret 2004 memutuskan: “bahwa Arbitrase Internasional, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 hanya mengatur pada Pasal 65 s/d 69 yang selain mengatur syarat-syarat dapat diterima dan dilaksanakan suatu putusan Arbitrase Internasional di Indonesia juga mengatur permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan



permohonan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Pemohon" [penegasan dalam cetak tebal]

Pasal 118 ayat (1) HIR

26.6. Berikut ini adalah kutipan Pasal 118 ayat (1) HIR:

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya." [penegasan dalam cetak tebal]

26.7. Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur mengenai kewajiban untuk memformulasikan suatu tuntutan perdata dalam bentuk surat gugatan dan ketentuan mengenai pengadilan negeri mana yang berwenang secara relatif untuk memeriksa surat gugatan tersebut. **Ketentuan ini seharusnya digunakan oleh seorang tergugat di hadapan Majelis Hakim untuk mengajukan eksepsi kewenangan relatif jika suatu surat gugatan ditujukan kepada pengadilan negeri yang kewenangannya tidak meliputi tempat diam tergugat atau tempat tinggal tergugat yang sebenarnya.** Hal ini sejalan dengan doktrin Hukum Acara Perdata sebagai berikut:

26.7.1. **M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 499:**

"Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR, dan Pasal 99 Rv

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan:

(1) Actor sequitur forum rei (forum domicilii)

Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya PN secara relatif mengadili perkara." [penegasan dalam cetak tebal]



26.7.2. Ny. Retnowulan Susantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, halaman 11:

“Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 H.I.R. menyangkut kekuasaan relatif yang dalam bahasa Belanda disebut distributie van rechtsmacht. Azasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat”. Azas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan “Actor Sequitur Forum Rei”.” [penegasan dalam cetak tebal]

26.7.3. R. Soepomo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.”, halaman 22:

“Sebagai peraturan pokok berlaku peraturan yang menunjuk Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya tergugat sebagai Pengadilan yang berkuasa untuk memeriksa gugatan yang diajukan.” [penegasan dalam cetak tebal]

27. Dengan demikian, Majelis Hakim yang terhormat sepatutnya menolak tuduhan Penggugat sehubungan dengan pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 ayat (1) HIR karena peraturan tersebut sama sekali tidak memuat perintah atau larangan sehubungan dengan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan. Di sisi lain, Penggugat juga telah menggunakan peraturan tersebut secara tidak sesuai dengan konteksnya.

I.2. PENGUGUT TELAH MENYETUJUI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PERORANGAN MELALUI ARBITRASE SIAC

28. Dalil Penggugat bahwa tidak ada persetujuan antara Penggugat dan Tergugat 1 untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC adalah keliru sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

29. Faktanya, **Penggugat dan Tergugat 1 telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Arbitrase), dan persetujuan tersebut telah diberikan dalam dokumen**

Halaman 75 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase).

30. Persetujuan Penggugat untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC tercermin dari **penandatanganan Jaminan Perorangan**.
31. Dengan menandatangani Jaminan Perorangan, **Penggugat bukan saja setuju untuk membayarkan utang Tergugat 2 berdasarkan Perjanjian Pinjaman, namun juga setuju untuk melakukan setiap perikatan lainnya yang timbul dari Perjanjian Pinjaman, khususnya perikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.**
32. Hal ini sesuai dengan Pasal 1820 KUHPerdata, yang pada intinya mengatur bahwa jaminan perorangan meliputi **janji pemberi jaminan perorangan (dalam hal ini Penggugat) untuk memenuhi “perikatan” si berutang (dalam hal ini Tergugat 2) jika si berutang wanprestasi**. Sementara itu, Pasal 1233 KUHPerdata dan Pasal 1234 KUHPerdata mengatur bahwa **“perikatan” dimaksud bukan saja untuk memberikan (membayarkan) sesuatu, melainkan juga melakukan atau tidak melakukan sesuatu**. Pemahaman tersebut juga sejalan dengan doktrin-doktrin sebagai berikut:
 - 32.1. **J. Satrio, dalam bukunya “*Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*”, halaman 44:**

“Pasal 1820 mengatakan, bahwa BORG MENGIKATKAN DIRI UNTUK MEMENUHI PERIKATAN DEBITUR, KALAU IA (debitur) WANPRESTASI. Isi perikatan – berdasarkan Pasal 1234 – bisa, untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan atau tidak untuk melakukan sesuatu.”
 - 32.2. **Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam bukunya, “*Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*”, halaman 85:**

“Pada azasnya dalam perjanjian penanggungan, si penanggung itu hanya mengikatkan diri untuk pemenuhan pembayaran sejumlah uang ... Namun sebagai pengecualian, dalam perjanjian penanggungan juga dimungkinkan bahwa si penanggung tidak menanggung pemenuhan pembayaran sejumlah uang, melainkan penanggung dipenuhinya suatu prestasi. Misalnya menanggung menyelesaikan pekerjaan ...”
33. Salah satu perikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang timbul dari Perjanjian Pinjaman adalah:



- 33.1. menyelesaikan sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan melalui SIAC;
- 33.2. tidak membawa sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan melalui forum penyelesaian sengketa selain SIAC.
34. Perikatan tersebut timbul secara khusus dari ketentuan-ketentuan di bawah ini, yang pada intinya mengatur bahwa **para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC karena Jaminan Perorangan termasuk dalam kategori “Dokumen Pinjaman”**:
- 34.1. **Pasal 15.3 Perjanjian Pinjaman** mengatur bahwa para pihak setuju bukan saja untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman melalui arbitrase SIAC, namun juga sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Dokumen Pinjaman, yang secara lebih lanjut didefinisikan oleh **Pasal 1(e) Perjanjian Pinjaman** sebagai (antara lain) **dokumen yang memberikan Jaminan Perorangan**.

34.1.1. Pasal 15.3 Perjanjian Pinjaman:

*“Any dispute, divergence or discrepancy arising out of or in connection with this Agreement and/or the other **Loan Documents**, including any question regarding; their existence, validity or termination; or interpretation or fulfilment thereof; or any or all of their conditions or of the relations that they govern, shall be referred to and finally resolved by administered by the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Section 15.3. The seat of the arbitration shall be Singapore. The language of the arbitration shall be English.”* [penegasan dalam cetak tebal]

Terjemahan Bahasa Indonesia:

*“Setiap sengketa, perbedaan atau ketidaksesuaian yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau **Dokumen Pinjaman lainnya**, termasuk setiap pertanyaan mengenai; keberadaan, keabsahan atau pengakhiran; atau penafsiran atau pemenuhan daripadanya; atau setiap atau*



segala persyaratan daripadanya atau hubungan yang diatur, dirujuk kepada dan diselesaikan secara final oleh Singapore International Arbitration (SIAC) sesuai dengan Peraturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre yang berlaku saat pelaksanaan, yang peraturan-peraturannya tersebut dianggap termuat sebagai Bagian 15.3 ini. Seat of arbitration adalah Singapura. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.” [penegasan dalam cetak tebal]

34.1.2. Pasal 1(e) Perjanjian Pinjaman:

“(e) “Loan Documents” means this Loan Agreement, the Security Agreements and any **other documents to be executed and/or signed by the Lender, the Borrower, the shareholders of the Borrower establishing the pledge on their shares and the guarantor providing the Personal Guarantee** accordingly.” [penegasan dalam cetak tebal]

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“(e) “Dokumen Pinjaman” berarti Perjanjian Pinjaman ini, **Perjanjian Jaminan dan dokumen apapun lainnya yang dieksekusi dan/atau ditandatangani oleh Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, para pemegang saham Peminjam yang menetapkan jaminan pada saham mereka dan penjamin yang memberikan Jaminan Perorangan.**”

[penegasan dalam cetak tebal]

34.2. Pasal 1(l) Perjanjian Pinjaman mendeskripsikan Jaminan Perorangan sebagai “an instrument of security given by the guarantor to secure the Lender’s rights against the Borrower’s Obligation in the form of personal guarantee (promissory note) as set forth in Section 8.1. (iv)” (terjemahan Bahasa Indonesia: “suatu instrumen jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan perorangan untuk menjamin hak Pemberi Pinjaman atas Kewajiban Penerima Pinjaman dalam bentuk jaminan perorangan (surat sanggup) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8.1. (iv)”), sementara **Pasal 8.1(iv) Perjanjian Pinjaman** merujuk kepada:

“Personal Guaranty by **Mr. I Made Wiranatha** as the guarantor with an approval from Mrs. Nattalia Sinclair as his spouse.” [penegasan dalam cetak tebal]

Terjemahan Bahasa Indonesia:



*“Jaminan Perorangan oleh **Bapak I Made Wiranatha** sebagai pemberi jaminan perorangan dengan persetujuan dari Ibu Nattalia Sinclair sebagai istri yang bersangkutan.” [penegasan dalam cetak tebal]*

35. Jadi, dengan menandatangani Jaminan Perorangan yang di dalamnya memuat jaminan untuk memenuhi setiap perikatan yang timbul dari Perjanjian Pinjaman, maka Penggugat sudah seharusnya dianggap setuju untuk memenuhi perikatan yang secara khusus timbul dari Pasal 15.3 jo. Pasal 1(e), Pasal 1(l), dan Pasal 8.1(iv) Perjanjian Pinjaman, yaitu untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul sehubungan dengan Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC dan tidak membawanya ke forum penyelesaian sengketa selain arbitrase SIAC.
36. Selain itu, persetujuan Penggugat untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC juga tercermin dari Pasal 1 dan 6 Jaminan Perorangan yang masing-masing memuat persetujuan untuk:
- 36.1. menjamin seluruh pelaksanaan perikatan Tergugat 2 yang timbul dari Perjanjian Pinjaman (*vide* Pasal 1 Jaminan Perorangan).
- 36.2. segera dan sepenuhnya melaksanakan, memenuhi, dan mematuhi segala perikatan berdasarkan Perjanjian Pinjaman **dengan menggantikan kedudukan Tergugat 2** (*vide* Pasal 6 Jaminan Perorangan).
- MOHON AKTA:** Frasa *“dengan menggantikan kedudukan Tergugat 2”* mengandung makna bahwa Penggugat menggantikan kedudukan Tergugat 2 dalam Perjanjian Pinjaman sehingga tunduk pada setiap ketentuan di dalamnya, termasuk perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.3 jo. Pasal 1(e), Pasal 1(l), dan Pasal 8.1(iv) Perjanjian Pinjaman.
37. Penggugat merupakan pihak yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat 2 dalam menandatangani Perjanjian Pinjaman sehingga Penggugat sudah seharusnya mengetahui bahwa Pasal 15.3 jo. Pasal 1(e), Pasal 1(l), dan Pasal 8.1(iv) Perjanjian Pinjaman mengatur bahwa sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan diselesaikan melalui arbitrase SIAC.
38. Dengan kata lain, jika Penggugat ingin mengecualikan perikatan yang timbul dari Pasal 15.3 jo. Pasal 1(e), Pasal 1(l), dan Pasal 8.1(iv) Perjanjian Pinjaman dari perikatan yang dijamin pelaksanaannya berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 6 Jaminan Perorangan, Penggugat sudah barang tentu akan mencantumkan pengecualian tersebut secara khusus ke dalam Jaminan Perorangan—seperti, dengan mencantumkan klausula penyelesaian sengketa



yang merujuk kepada forum penyelesaian sengketa selain daripada arbitrase SIAC.

39. Faktanya, tidak ada pengecualian semacam itu di dalam Jaminan Perorangan sehingga **perikatan yang dijamin pelaksanaannya meliputi juga perikatan untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC dan perikatan untuk tidak membawa sengketa tersebut ke forum penyelesaian sengketa selain daripada arbitrase SIAC**, yang timbul dari Pasal 15.3 jo. Pasal 1(e), Pasal 1(l), dan Pasal 8.1(iv) Perjanjian Pinjaman.

40. Interpretasi yang berujung pada pemahaman selain daripada itu adalah keliru karena bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdara yang menyatakan:
"Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran"

I.3. **PERSETUJUAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PERORANGAN MELALUI ARBITRASE SIAC MENGAKIBATKAN PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA JAMINAN PERORANGAN**

41. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat 1 seharusnya menuntut pemenuhan janji Penggugat untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat 2 berdasarkan Jaminan Perorangan jo. Perjanjian Pinjaman di hadapan Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengacu kepada Pasal 118 ayat (1) HIR.

42. Klaim tersebut juga keliru sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat dan Tergugat 1 telah setuju untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC. Persetujuan tersebut tercermin dalam suatu **perjanjian arbitrase** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Arbitrase, yaitu:

"suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa."

43. Dalam hal ini, perjanjian arbitrase tersebut adalah **Pasal 15.3 jo. Pasal 1(e), Pasal 1(l), dan Pasal 8.1(iv) Perjanjian Pinjaman** yang bukan saja berlaku bagi Tergugat 1 dan Tergugat 2, namun juga berlaku bagi Penggugat dan Tergugat 1 karena persetujuan para pihak untuk itu melalui penandatanganan Jaminan Perorangan (*vide* Bagian I.2 Jawaban ini).

44. Dengan adanya perjanjian arbitrase tersebut, maka:

Halaman 80 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



44.1. Berdasarkan Pasal 3 UU Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara Penggugat dan Tergugat 1 sehubungan dengan Jaminan Perorangan. Berikut adalah kutipan Pasal 3 UU Arbitrase:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

44.2. Berdasarkan Pasal 11 UU Arbitrase, perjanjian arbitrase tersebut meniadakan hak Penggugat dan Tergugat 1 untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sehubungan dengan Jaminan Perorangan ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Berikut adalah kutipan Pasal 11 UU Arbitrase:

"(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri."

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

45. Hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Centurion Bulk Pte LTD v. Aswin Aditya, et. al.* (Putusan Mahkamah Agung No. 2630 K/Pdt/2021 tanggal 27 Oktober 2021) yang pada intinya memuat kaidah hukum bahwa **Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan sehubungan dengan pelaksanaan jaminan perorangan, yang perjanjian pokoknya telah memuat perjanjian arbitrase dalam bentuk klausul arbitrase.**

46. Dengan demikian, Pasal 118 ayat (1) HIR menjadi semakin tidak relevan untuk dibahas apalagi dijadikan dasar untuk menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan.

1.4. **PENGUGAT BERHAK UNTUK MEMBELA DIRI DAN MEMBERIKAN BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN ARBITRASE SIAC SESUAI DENGAN PERATURAN SIAC YANG BERLAKU**

47. Dalil Penggugat bahwa Penggugat telah dirugikan karena tidak dapat menjalankan hak-hak hukumnya untuk membela diri dan memberikan bantahan sehubungan dengan Permohonan Arbitrase SIAC sama sekali tidak berdasar.



48. Penggugat berhak atas setiap kesempatan untuk membela diri dan memberikan bantahan terhadap Permohonan Arbitrase SIAC dengan mengajukan tanggapan terhadap Permohonan Arbitrase SIAC, termasuk keberatan mengenai kewenangan yurisdiksional ke Panitia SIAC dan/atau Majelis Arbitrase. Hak tersebut dijamin berdasarkan Peraturan SIAC yang berlaku pada saat Tergugat 1 mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC, yaitu Peraturan SIAC Edisi 6 Tahun 2016, khususnya pada:

48.1. Pasal 4 yang berkaitan dengan hak Penggugat untuk menanggapi Pemberitahuan Arbitrase (*Notice of Arbitration*):

"4 *Tanggapan terhadap Pemberitahuan Arbitrase*

4.1. *Termohon wajib mengirimkan Tanggapan kepada Panitia dalam waktu 14 hari sejak penerimaan Pemberitahuan Arbitrase. Tanggapan tersebut harus memuat:*

- a. *konfirmasi atau penolakan dari seluruh atau sebagian tuntutan, termasuk, bilamana mungkin, permohonan bahwa Majelis tidak memiliki yurisdiksi;*
- b. *pernyataan singkat yang menggambarkan sifat dan keadaan dari setiap tuntutan balik, menyebutkan petitum yang dimohonkan dan, jika memungkinkan, kuantifikasi awal dari jumlah yang diminta dalam tuntutan balik;*
- c. *komentar apapun dalam jawaban dari pernyataan-pernyataan apapun dalam Pemberitahuan Arbitrase di bawah Pasal 3,1 atau tanggapan apapun sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam Pasal tersebut;*
- d. *kecuali para pihak telah menyepakati secara berbeda, pencalonan arbiter jika perjanjian arbitrase menetapkan tiga arbiter atau, jika perjanjian arbitrase menetapkan arbiter tunggal, komentar terhadap usulan Pemohon untuk arbiter tunggal atau mengusulkan kandidat yang lain; dan*
- e. *pembayaran biaya pengajuan yang dipersyaratkan di bawah Peraturan ini untuk tuntutan balik apapun.*



4.2. *Tanggapan juga dapat mengikutsertakan Pernyataan Pembelaan dan Pernyataan Tuntutan Balik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.3 dan Pasal 20.4.*

4.3. *Termohon wajib, pada saat yang sama sebagaimana ia mengirimkan Tanggapan kepada Panitera, mengirimkan sebuah salinan Tanggapan kepada Pemohon, dan wajib memberitahukan Panitera bahwa ia telah melakukan hal tersebut, dengan secara spesifik menjelaskan cara pengiriman yang digunakan dan tanggal pengiriman.“*

48.2. Pasal 28, yang mengatur bahwa hak Penggugat untuk mengajukan keberatan mengenai kewenangan yurisdiksional kepada Panitera SIAC dan/atau Majelis Arbitrase:

“28. *Yurisdiksi Majelis*

28.1. *Apabila suatu pihak keberatan terhadap keberadaan atau keabsahaan perjanjian arbitrase atau kompetensi SIAC untuk menyelenggarakan arbitrase, sebelum Majelis dibentuk, Panitera wajib menetapkan apakah perihal keberatan tersebut akan dibawa kepada Pengadilan. Apabila Panitera menentukan demikian, Pengadilan akan memutuskan apakah Pengadilan secara prima facie yakin bahwa arbitrase harus berlanjut. Arbitrase wajib diakhiri apabila Pengadilan tidak cukup yakin. Setiap keputusan oleh Panitera atau Pengadilan bahwa arbitrase harus berlanjut adalah tanpa merugikan kewenangan Majelis untuk memutuskan yurisdiksinya sendiri.*

28.2. *Majelis memiliki wewenang untuk memutuskan mengenai ruang lingkup yurisdiksinya sendiri, termasuk setiap keberatan-keberatan terkait dengan keberadaan, validitas atau lingkup dari perjanjian arbitrase. Suatu perjanjian arbitrase yang membentuk bagian dari suatu kontrak wajib diperlakukan sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam kontrak tersebut. Suatu keputusan dari Majelis bahwa kontrak tersebut adalah batal dan tidak sah tidak akan secara ipso jure menyebabkan tidak sahnya perjanjian arbitrase, dan Majelis tidak akan berhenti*



untuk memiliki yurisdiksi dengan alasan atas tuduhan apapun bahwa kontrak tidak ada atau batal dan tidak sah.

..."

49. Namun demikian, Penggugat melalui kuasa hukumnya justru menolak untuk ikut serta dalam proses penyelesaian Sengketa Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC meskipun Penggugat telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui SIAC (vide Bagian I.2 dan I.4 Jawaban ini). Penolakan Penggugat tersebut tercermin dari korespondensi berikut ini:

49.1. Surat Hotman Paris & Partners kepada Tergugat 1 dan SIAC No. 0174/2024/01028.01/HP&P tertanggal 8 Mei 2024:

*"Tanggapan Klien kami adalah **KLIEN KAMI TIDAK PERNAH MENANDATANGANI KLAUSUL ARBITRASE YANG MENUNJUK SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION COURT (SIAC) SEBAB DI DALAM PG TIDAK ADA KLAUSUL ARBITRASE.***

...

*Dengan ini Klien kami menegaskan agar Klien kami **TIDAK DIPANGGIL LAGI DI KEMUDIAN HARI UNTUK BERSIDANG DI SIAC** dan Klien kami **TIDAK AKAN MENUNJUK ARBITER DI SIAC** dengan alasan sebagaimana kami uraikan di atas."*

49.2. Surat Hotman Paris & Partners kepada SIAC dengan tembusan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 No. 0217/2024/01034.01/HP&P tertanggal 10 Juni 2024:

"Therefore, based on the aforementioned grounds, we would like to firmly assert the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) that it lacks jurisdiction to adjudicate disputes related to the Personal Guaranty. Consequently, SIAC should rightfully reject the Notice of Arbitration dated 26 March 2024, submitted by Hamatomo E.F. Corporation, insofar as it pertains to our Client, I Made Wiranatha."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, kami ingin menegaskan bahwa Singapore International Arbitration Centre (SIAC) tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan Jaminan Perorangan. Dengan demikian, SIAC seharusnya menolak Pemberitahuan Arbitrase tertanggal 26 Maret 2024, yang diajukan oleh Hamatomo E.F. Corporation, sejauh yang berkaitan dengan Klien kami, I Made Wiranatha."

Halaman 84 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



49.3. Surat Hotman Paris & Partners kepada SIAC No. 0354/2024/01034.01/HP&P tertanggal 24 September 2024:

"Sehubungan dengan pertanyaan Saudara agar kedua perkara SIAC Nomor 131 Tahun 2024 (ARB131/24/TEV) dan Nomor 132 Tahun 2024 (ARB132/24/TEV) digabung atau tidak, Klien kami menjawab dan menegaskan sebagai berikut:

SIAC TIDAK BERWENANG MENGADILI, BAIK DIGABUNG ATAUPUN PERKARA DI PISAH, KARENA SIAC TIDAK PUNYA YURISDIKSI. ... OLEH KARENANYA, KLIEN KAMI TIDAK AKAN MENJADI PIHAK DAN TIDAK MENJAWAB SUBSTANSI PERKARA KARENA ITU ADALAH KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI DENPASAR."

49.4. Surat Hotman Paris & Partners kepada SIAC, Tergugat 1 dan Tergugat 2 No. 0353/2024/01034.01/HP&P tertanggal 11 Oktober 2024:

"... kami ingatkan sekali lagi, bahwa SIAC tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara terhadap Klien kami (**I Made Wiranatha**). Oleh karenanya, Klien kami menolak untuk dilanjutkannya perkara Arbitrase, baik digabung atau dipisah, dan dengan tegas menolak untuk membayar biaya Arbitrase tersebut serta menolak untuk ikutserta sebagai pihak dalam perkara Arbitrase **SIAC No. 131 of 2024 (ARB131/24/TEV) di SIAC.**"

50. Dengan begitu, jika Penggugat mengalami kerugian karena tidak berhak untuk membela diri dan memberikan bantahan terhadap Permohonan Arbitrase SIAC (*quod non*, hal mana ditolak), kerugian tersebut disebabkan oleh penolakan Penggugat sendiri untuk ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase SIAC meskipun Penggugat telah setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase SIAC.

J.

**PENGUGAT TELAH MELEPASKAN HAK ISTIMEWA PENGUGAT
SEHINGGA TERGUGAT 1 BERHAK MENUNTUT PEMBAYARAN UTANG
TERGUGAT 2 DARI PENGUGAT BERDASARKAN JAMINAN
PERORANGAN JO. PERJANJIAN PINJAMAN TANPA TERLEBIH DAHULU
MENGUGAT DAN MENGEKSEKUSI ASET TERGUGAT 2**



51. Penggugat mendalilkan bahwa tidak ada pelepasan hak-hak istimewa Penggugat berdasarkan KUHPerdato sehingga Tergugat 2 seharusnya digugat, disita, dan dijual asetnya terlebih dahulu sebelum Tergugat 1 menagih pembayaran utang Tergugat 2 berdasarkan Jaminan Perorangan jo. Perjanjian Pinjaman dari Penggugat.
52. Pernyataan Penggugat di atas keliru dan karenanya, harus ditolak. Penggugat terbukti telah melepaskan hak istimewanya sebagai penjamin perorangan melalui berbagai ketentuan di dalam Jaminan Perorangan di bawah ini:

Pasal 1 Jaminan Perorangan

- 52.1. Berikut adalah kutipan Pasal 1 Jaminan Perorangan:

*"The GUARANTOR hereby **unconditionally**, absolutely and irrevocably guarantees to the GUARANTEE the prompt payment and performance of all of the obligations of the Borrower."* [penegasan dalam cetak tebal]

Terjemahan Bahasa Indonesia:

*"PENJAMIN secara **tanpa syarat**, mutlak dan tidak dapat ditarik kembali menjamin kepada PENERIMA JAMINAN pembayaran segera dan pelaksanaan seluruh kewajiban dari Debitur."* [penegasan dalam cetak tebal]

- 52.2. Pasal 1 Jaminan Perorangan pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menjamin secara tanpa syarat (*unconditionally*) pembayaran segera dan pelaksanaan kewajiban Penggugat yang timbul dari Perjanjian Pinjaman.

- 52.3. Frasa "*secara tanpa syarat*" berarti bahwa Tergugat 1 berhak menagih pembayaran segera dan pelaksanaan kewajiban Penggugat yang timbul dari Perjanjian Pinjaman tanpa harus memenuhi syarat-syarat tertentu terlebih dahulu, seperti menagih pembayaran terhadap Tergugat 2 sebagai debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUHPerdato.

- 52.4. Dengan menyetujui pencatuman Pasal 1, termasuk frasa "*secara tanpa syarat*", ke dalam Jaminan Perorangan, Tergugat 1 terbukti telah melepaskan hak istimewanya sehingga Tergugat 1 dapat menagih pembayaran utang Tergugat 2 kepada Penggugat secara langsung tanpa harus menggugat dan mengeksekusi aset Tergugat 2.

Pasal 4 Jaminan Perorangan

Halaman 86 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



52.5. Berikut ini adalah kutipan Pasal 4 Jaminan Perorangan:

*"The liability of the GUARANTOR is **direct, immediate, absolute, continuing, unconditional, and unlimited.***

Terjemahan Bahasa Indonesia:

*"Kewajiban PENJAMIN adalah **langsung, seketika, mutlak, berkelanjutan, tanpa syarat dan tidak terbatas.**"*

52.6. Pasal 4 Jaminan Perorangan menyatakan bahwa tanggung jawab Penggugat sebagai penjamin perorangan bersifat langsung (*direct*), seketika (*immediate*), dan tanpa syarat (*unconditional*).

52.7. Mengingat sifat dari tanggung jawab Penggugat tersebut, Tergugat 1 berhak:

52.7.1. menagih langsung perikatan yang pelaksanaannya dijamin oleh Tergugat 1 tanpa adanya perantara apa pun;

52.7.2. menagih seketika perikatan yang pelaksanaannya dijamin oleh Penggugat, yang berarti jika Tergugat 2 gagal memenuhi perikatan yang dijamin, maka seketika itu juga Tergugat 1 dapat menagih pelaksanaannya dari Penggugat;

52.7.3. menagih perikatan yang pelaksanaannya dijamin oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu harus memenuhi syarat tertentu.

52.8. Dengan kata lain, Pasal 4 Jaminan Perorangan telah dengan sendirinya melepaskan hak istimewa Penggugat karena Penggugat sendiri telah memberikan janji berupa persetujuan bahwa dalam hal apa pun Tergugat 1 tidak perlu menagih pelaksanaan perikatan yang dijamin dari Tergugat 2 terlebih dahulu melalui pengajuan gugatan dan permohonan eksekusi aset Tergugat 2, melainkan dapat langsung, seketika, dan tanpa syarat menagih pelaksanaannya dari Penggugat sebagai penjamin perorangan.

Pasal 6 Jaminan Perorangan

52.9. Berikut ini adalah kutipan Pasal 6 Jaminan Perorangan:

*"In the event the Borrower fails to perform, satisfy or observe the terms and conditions of the advance Loan, required to be performed, satisfied or observed by the Borrower, the **GUARANTOR will promptly and fully perform, satisfy, and observe such obligations in the place of the Borrower.**"*

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Halaman 87 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



*“Dalam hal Penerima Pinjaman gagal untuk melaksanakan, memenuhi, atau mematuhi syarat dan ketentuan dari Pinjaman, yang harus dilaksanakan, dipenuhi atau diamati oleh Debitur. **PENJAMIN akan dengan segera dan secara penuh melaksanakan, memenuhi dan mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut dengan menggantikan tempat Penerima Pinjaman.**”*

- 52.10.** Pasal 6 Jaminan Perorangan menyatakan, jika Tergugat 2 gagal untuk memenuhi Perjanjian Pinjaman, maka Penggugat akan segera (*promptly*) dan secara penuh (*fully perform*) memenuhi dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang timbul daripadanya dengan menggantikan kedudukan Tergugat 2.
- 52.11.** Ketentuan ini juga merupakan pelepasan terhadap hak istimewa Penggugat. Penggugat tidak mungkin dapat berjanji untuk segera dan secara penuh memenuhi dan mematuhi perikatan-perikatan yang timbul dari Perjanjian Pinjaman dengan menggantikan kedudukan Tergugat 2, tanpa melepaskan hak istimewanya terlebih dahulu.
- 53.** Perlu dicatat, tidak terdapatnya kalimat yang secara tegas menyebutkan *“pelepasan hak istimewa berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdara”* tidak mengurangi bobot dari pelepasan hak istimewa berdasarkan Pasal 1, 4, dan 6 Jaminan Perorangan. Alasannya, **rumusan dari masing-masing ketentuan tersebut telah memuat esensi yang sama dengan “pelepasan hak istimewa berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdara”, yaitu Tergugat 1 dapat menagih Penggugat untuk melaksanakan perikatan/kewajiban yang dijamin tanpa terlebih dahulu harus menagih Tergugat 2 untuk melaksanakan hal yang sama.** Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam perkara *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk v. Tuan Burhan Uray dan Tuan Soejono Varinata* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 K/Pdt/2012 tanggal 23 Oktober 2013) di bawah ini:
- “Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian (Personal Guarantee) Nomor 113 tanggal 27 Maret 1998 dan Nomor 114 tanggal 27 Maret 1998, menyatakan bahwa Penjamin dengan ini **menjamin dan berjanji secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk membayar sepenuhnya kepada Bank (atas permintaan dari Bank kepada Penjamin) semua jumlah uang yang sekarang (atau pada suatu waktu) terhutang oleh Debitur kepada Bank yang disebabkan oleh apapun juga, baik karena perjanjian kredit maupun karena sebab-sebab lain apapun namanya;***



Bahwa oleh karena Turut Tergugat, sebagai Debitur ternyata tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga **Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penjamin berkewajiban untuk membayar hutangnya Turut Tergugat kepada Penggugat**, dan walaupun Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak dipenuhi, maka **Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi);**” [penegasan dalam cetak tebal]

54. Lagipula, pelepasan hak istimewa telah sedemikian umumnya untuk dicantumkan dalam jaminan perorangan sehingga dapat dianggap “... secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 KUHPerdata. Hal ini sejalan dengan doktrin-doktrin di bawah ini:

54.1. **J. Satrio, S.H., dalam bukunya, “Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Penanggungan (BORGTOCHT) dan Perikatan Tanggung-Menanggung”, Cetakan Kedua Revisi, halaman 118:**

“Persoalan yang muncul sehubungan dengan apa yang dikatakan di atas adalah, apakah kebiasaan memperjanjikan pelepasan hak utama tersebut sudah dapat kita katakan sebagai “janji yang selalu diperjanjikan”? dengan konsekuensinya, dianggap tercantum dalam perjanjian, sekalipun secara nyata-nyata tidak ada/termuat di dalamnya? **HARUS DIAKUI, BAHWA KEBIASAAN TERSEBUT MEMENUHI SYARAT PASAL 1347, HANYA SAJA – seperti dikemukakan oleh para sarjana pada umumnya – UNTUK ITU DISYARATKAN, BAHWA LAWAN JANJINYA TAHU, BAHWA JANJI SEPERTI ITU – dalam perjanjian seperti itu – MEMANG OLEH KREDITUR SELALU DIPERJANJIKAN ATAU DALAM LINGKUNGAN TERTENTU – i.c. pada perjanjian penanggungan – SECARA TERATUR DIPERJANJIKAN KLAUSULA SEPERTI ITU.**” [penegasan dalam cetak tebal]

54.2. **Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dalam bukunya, “Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan”, halaman 93:**

“Dalam praktek perbankan baik di Nederland maupun di Indonesia ternyata bahwa antara kreditur dan penanggung justru senantiasa diadakan janji agar penanggung melepaskan haknya untuk menuntut terlebih dulu penjualan benda debitur, sehingga adanya hak untuk

Halaman 89 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



menuntut lebih dahulu itu praktis tidak ada artinya. Janji untuk melepaskan hak untuk menuntut lebih dulu ini dalam praktek senantiasa diperjanjikan atau “bestendig gebruikelijk beding” sebagaimana dimaksudkan ps. 1347 KUH Perdata. Sehingga kebiasaan mengadakan janji pelepasan hak demikian harus dianggap diam-diam telah tercantum dalam perjanjian penanggungan.

Hak untuk menuntut lebih dulu dari penanggung ini dalam hal-hal tertentu baru ada artinya, jika hak tersebut dengan tegas-tegas tercantum dalam perjanjian penanggungan.” [penegasan dalam cetak tebal]

55. Berkaca pada hal tersebut, maka aneh dan lucu serta patut dipertanyakan jika sekarang Penggugat berpandangan bahwa tidak terdapat pelepasan hak istimewa pada Jaminan Perorangan, sementara Jaminan Perorangan memuat Pasal 1, 4, dan 6 masing-masing memperkenankan **Tergugat 1 untuk menagih pelaksanaan perikatan yang dijamin dari Penggugat tanpa terlebih dahulu harus menagihnya dari Tergugat 2.**
56. Dengan demikian, Majelis Hakim yang terhormat sepatutnya menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat 1 melanggar hak istimewa Penggugat karena Tergugat 1 tidak terlebih dahulu menggugat dan mengeksekusi aset-aset Tergugat 2 sebelum menagih pembayaran utang Tergugat 2 berdasarkan Perjanjian Pinjaman ke Penggugat.

K.

PENGAJUAN PERMOHONAN ARBITRASE SIAC MERUPAKAN HAK TERGUGAT 1 YANG DIJAMIN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA, BUKAN TINDAKAN YANG BERTUJUAN UNTUK MERUSAK REPUTASI DAN CITRA PENGGUGAT

57. Penggugat menganggap pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk merusak reputasi dan citra Penggugat dengan cara menyebarkan tuduhan terhadap Penggugat seolah-olah Penggugat adalah pengusaha yang tidak dapat dipercaya dan melakukan perbuatan yang melanggar perjanjian seolah-olah Penggugat lalai dan tidak mau membayar utang.

Halaman 90 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



58. Hal yang demikian adalah keliru. **Pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC adalah hak Tergugat 1 yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reputasi dan citra Penggugat tidak mungkin rusak dengan diajukannya Permohonan Arbitrase SIAC karena proses penyelesaian sengketa arbitrase SIAC bersifat tertutup dan rahasia.**
59. Kalaupun reputasi dan citra Penggugat rusak, **pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Penggugat sendiri.** Hal ini dikarenakan, **Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Sengketa Jaminan Perorangan yang sebelumnya dijaga kerahasiaannya dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase SIAC menjadi terbuka untuk umum.**
60. Penjelasan secara lebih terperinci mengenai hal di atas akan disampaikan di bawah ini.
- K.1. **PENGAJUAN PERMOHONAN ARBITRASE SIAC MERUPAKAN HAK YANG DIJAMIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA, YANG SEMATA-MATA DILAKUKAN UNTUK MENUNTUT HAK TERGUGAT 1 ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERGUGAT 2 YANG DIJAMIN OLEH PENGGUGAT BERDASARKAN JAMINAN PERORANGAN JO. PERJANJIAN PINJAMAN**
61. Setiap pihak yang merasa haknya dilanggar berhak untuk mengajukan gugatan di hadapan pengadilan. Hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), yang dikutip sebagai berikut:
“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
62. Dalam perkembangannya, upaya untuk memperjuangkan hak tersebut tidak lagi terbatas pada pengajuan gugatan melalui pengadilan, namun meliputi juga pengajuan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase (permohonan arbitrase) seperti yang dilakukan oleh Tergugat 1 di arbitrase SIAC. Hal tersebut diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:
- 62.1. **Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman:**



*“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui **arbitrase** atau alternatif penyelesaian sengketa.” [penegasan dalam cetak tebal]*

62.2. Penjelasan Umum UU Arbitrase:

*“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa **penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan**, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.” [penegasan dalam cetak tebal]*

- 63.** Dalam hal ini, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuduh Tergugat 1 mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC dengan tujuan selain daripada memperjuangkan haknya sesuai Pasal 17 UU HAM jo. Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum UU Arbitrase, apalagi menuduh Penggugat mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC dengan tujuan untuk merusak reputasi dan citra Penggugat.
- 64.** Hal ini dikarenakan, Penggugat telah terlibat dalam serangkaian korespondensi dengan Tergugat 1 mengenai kegagalan Tergugat 2 untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan sebagai pihak yang menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat 2 tersebut, Penggugat sudah sepatutnya mengetahui bahwa tujuan Tergugat 1 mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC terhadap Penggugat adalah **untuk menuntut hak Tergugat 1 atas pelaksanaan kewajiban Tergugat 2 yang dijamin oleh Penggugat berdasarkan Jaminan Perorangan jo. Perjanjian Pinjaman—apalagi mengingat bahwa Penggugat telah menyetujui agar setiap sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan diselesaikan melalui arbitrase SIAC (vide Bagian I.2 Jawaban ini).**
- 65.** Berikut ini adalah serangkaian korespondensi sebagaimana dimaksud di atas, yang di dalamnya Penggugat, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Tergugat 2, menandatangani beberapa surat yang memuat pengakuan mengenai



kegagalan Tergugat 2 untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan Tergugat 2 diberikan peringatan oleh Tergugat 1 sehubungan dengan kelalaiannya untuk melaksanakan Perjanjian Pinjaman:

65.1. Surat Tergugat 2 kepada Tergugat 1 tertanggal 18 Mei 2020, yang di dalamnya Penggugat bertindak sebagai Direktur Tergugat 2 yang menandatangani surat tersebut:

"...given the current situation and conditions due to the Corona Covid-19 Virus outbreak which directly resulted in the deterioration of Bali Tourism and all of our Tourism facilities property are closed and not operating commercially, therefore with humbly we intend to request permission to postpone the interest payment of the loan until the tourism situation begins to recover, in which case we will submit the repayment schedule to Hamatomo Corporation after 3 (three) months the condition of Bali Tourism is back to normal as in previous years, namely, hotels, restaurants, and other supporting tourism facilities have been operating normally."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"...mengingat situasi dan kondisi saat ini akibat wabah Virus Corona Covid-19 yang secara langsung mengakibatkan terpuruknya Pariwisata Bali dan seluruh properti fasilitas Pariwisata kami tutup dan tidak beroperasi secara komersial, oleh karena itu dengan kerendahan hati kami bermaksud untuk memohon izin untuk menunda pembayaran bunga pinjaman tersebut sampai dengan keadaan pariwisata mulai pulih kembali, yang dalam hal ini kami akan mengajukan jadwal pelunasan kepada Hamatomo Corporation setelah 3 (tiga) bulan keadaan Pariwisata Bali kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu, hotel, restoran dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya telah beroperasi secara normal."

65.2. Surat Tergugat 2 kepada Tergugat 1 tertanggal 12 Juni 2020, yang di dalamnya Penggugat bertindak sebagai Direktur Tergugat 2 yang menandatangani surat tersebut:

"Whereas, our request to postpone or reschedule due to Non-Natural Force Majeure condition caused by the Corona Virus Covid -19 outbreak which also occurred throughout the world, even WHO as a

Halaman 93 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



world health organization has also declared a Corona Virus Covid-19 as pandemic, and has an impact on the declining conditions to global economy which fell sharply and even barely moving. Likewise, in Bali, all of our business operating in Tourism are closed and not operating, so we do not have any income, and that is our reason for requesting a delay in interest payments for the Loan Agreement.

...

Whereas, on this occasion, we once again request you to reconsider our request to postpone or reschedule the interest payment of the Loan Agreement for the sake of continuity of our cooperative relation which has been going well so far."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Bahwa permohonan kami untuk penundaan atau penjadwalan ulang pembayaran bunga atas Perjanjian Pinjaman diajukan karena adanya kondisi Force Majeure non-alamiah yang disebabkan oleh merebaknya wabah Virus Corona (Covid-19) yang terjadi secara global, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi, yang berdampak signifikan terhadap penurunan kondisi perekonomian global secara tajam dan hampir tidak bergerak. Sebagaimana demikian, di wilayah Bali, seluruh kegiatan usaha kami yang bergerak di bidang pariwisata telah ditutup dan tidak beroperasi, sehingga kami tidak memiliki pendapatan, yang menjadi dasar permohonan kami untuk menunda pembayaran bunga atas Perjanjian Pinjaman;

...

Bahwa pada kesempatan ini, kami sekali lagi memohon kepada Bapak/Ibu untuk mempertimbangkan kembali permohonan kami mengenai penundaan atau penjadwalan ulang pembayaran bunga atas Perjanjian Pinjaman demi keberlangsungan hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik."

65.3. Pemberitahuan Permintaan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 tertanggal 2 Juli 2020, yang ditujukan untuk menjadi perhatian Penggugat sebagai Direktur Tergugat 2:

"We are in receipt of your letters requesting the postponement of your interest payments twice, on May 18th and June 12th of this year, and we have repeatedly requested that you submit your financial statements for us to contemplate whether the moratorium you have asked for is

Halaman 94 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



acceptable for Hamatomo or not. However we received no responses to our request and finally agreed interest payment was not made by the due date, namely June 15th, 2020, which means that you are in default (see Section 5.3 of the Loan Agreement)."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Kami menerima surat saudara yang memuat permintaan penundaan pembayaran bunga sebanyak dua kali, pada 18 Mei dan 12 Juni tahun ini, dan kami telah berulang kali meminta agar saudara menyampaikan laporan keuangan saudara kepada kami sebagai bahan pertimbangan kami untuk menentukan apakah penangguhan yang telah saudara mintakan dapat diterima oleh Hamatomo atau tidak. Namun demikian, kami tidak menerima tanggapan apa pun atas permintaan kami dan akhirnya bunga yang disepakati tidak dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu 15 Juni 2020, yang berarti saudara lalai (lihat Pasal 5.3 Perjanjian Pinjaman)."

65.4. Pemberitahuan Permintaan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 tertanggal 20 Agustus 2020, yang ditujukan untuk menjadi perhatian Penggugat sebagai Direktur Tergugat 2:

"Although more than two months have elapsed since June 15, 2020 which is the due date for payment of the interest in the amount of USD200,000, you have not paid such interest despite our repeated demands, and you continue to be in default. In addition, to date, you have not provided any response to our constructive proposal which we presented in our Demand Notice."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Walaupun telah lampau lebih dari dua bulan sejak 15 Juni 2020, yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran bunga senilai USD200.000, saudara belum juga membayarkan bunga tersebut meskipun kami telah berulang kali menyampaikan permintaan, dan saudara tetap lalai. Selain itu, sampai dengan saat ini, saudara belum memberikan tanggapan apa pun terhadap usulan konstruktif kami yang kami sampaikan dalam Pemberitahuan Permintaan kami."

65.5. Pemberitahuan Kelalaian Tergugat 1 kepada Tergugat 2 tertanggal 30 November 2023, yang ditujukan untuk menjadi perhatian Penggugat sebagai Direktur Tergugat 2:

"In light of the Borrower's insincere response in the Borrower Letter, the Lender regrets to notify the Borrower that the Borrower has breached its



obligation to pay interest on the Loan and to disclose the certificate of balance of the Borrower's account upon the Lender's request. The Lender hereby declares that the Borrower is now and thereafter in default. The Borrower may remedy this default if it pays the accrued interest on the Loan within the next fourteen (14) Business Days from the date of receipt of this Notice of Default, or discloses the certificate of balance of the Borrower's account within the next fifteen (15) Business Days from the date of receipt of this Notice of Default"

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"Sehubungan dengan tanggapan Penerima Pinjaman yang tidak jujur dalam Surat Pemberi Pinjaman, Pemberi Pinjaman dengan menyesal memberitahukan kepada Penerima Pinjaman bahwa Penerima Pinjaman telah melanggar kewajibannya untuk membayar bunga Pinjaman dan untuk mengungkapkan keterangan saldo dari rekening Penerima Pinjaman berdasarkan permintaan Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman dengan ini menyatakan bahwa Penerima Pinjaman sekarang dan selanjutnya lalai. Penerima Pinjaman dapat memperbaiki kelalaiannya jika Penerima Pinjaman membayar bunga yang terutang berdasarkan Pinjaman dalam waktu empat belas (14) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan Pemberitahuan Kelalaian, atau mengungkapkan keterangan saldo dari rekening Penerima Pinjaman dalam waktu lima belas (15) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan Pemberitahuan Kelalaian."

K.2. ARBITRASE ADALAH FORUM PENYELESAIAN SENGKETA YANG BERSIFAT RAHASIA SEHINGGA PENGAJUAN PERMOHONAN ARBITRASE TIDAK MUNGKIN BERTUJUAN UNTUK MERUSAK REPUTASI DAN CITRA PENGUGUT

66. Dalil Penggugat bahwa pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC bertujuan untuk merusak reputasi dan citra Penggugat sebagai pengusaha, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, adalah tidak rasional dan cenderung mengada-ada.
67. Penggugat sudah sepatutnya mengetahui bahwa proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat rahasia. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum UU Arbitrase, sebagai berikut:
- "Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:*
- a. *dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;***



- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. **Salah satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan.** [penegasan dalam cetak tebal]

68. Hal yang sama juga berlaku dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase SIAC sebagaimana tercermin dalam Pasal 39.1 dan Pasal 39.3 Peraturan SIAC Edisi 6 Tahun 2016, yang berlaku pada proses penyelesaian Sengketa Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC. Berikut kutipannya:

68.1. Pasal 39.1 Peraturan SIAC Edisi 6 Tahun 2016:

*"Kecuali disepakati berbeda oleh para pihak, suatu pihak dan setiap arbiter, termasuk Arbiter Darurat, dan setiap orang yang ditunjuk oleh Majelis, termasuk sekretaris administratif dan para ahli, **harus setiap saat memperlakukan segala hal yang berhubungan dengan persidangan dan Putusan sebagai rahasia. Segala diskusi dan pertimbangan Majelis bersifat rahasia.**"* [penegasan dalam cetak tebal]

68.2. Pasal 39.3 Peraturan SIAC Edisi 6 Tahun 2016:

"Dalam Pasal 39.1, "segala hal yang berhubungan dengan persidangan" termasuk keberadaan persidangan tersebut, pernyataan-pernyataan, bukti dan materi-materi lain dalam persidangan arbitrase dan segala dokumen lainnya yang ditunjukkan oleh pihak lain dalam persidangan atau Putusan yang keluar dari persidangan, kecuali hal yang sudah berada dalam pengetahuan publik."

69. Dengan kata lain, pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC justru dilakukan guna mencegah informasi-informasi sehubungan dengan sengketa antara Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 diketahui oleh umum sehingga tidak berpotensi



merusak reputasi Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2. Terlebih lagi, Permohonan Arbitrase SIAC hanya disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat 2, dan SIAC sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4 Peraturan SIAC Edisi 6 Tahun 2016:

*"Pemohon wajib, pada saat yang sama sebagaimana ia mengirimkan Pemberitahuan Arbitrase kepada Panitera, **mengirimkan salinan Pemberitahuan Arbitrase tersebut kepada Termohon, dan dia wajib memberitahukan kepada Panitera bahwa hal tersebut telah dilakukan, memerinci modus layanan yang digunakan dan tanggal layanan.**"* [penegasan dalam cetak tebal]

K.3. REPUTASI DAN CITRA PENGGUGAT JUSTRU RUSAK KARENA TINDAKANNYA SENDIRI MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN NEGERI DENPASAR

70. Kalaupun reputasi dan citra Penggugat rusak sehingga Penggugat mengalami kerugian (*quod non*, hal mana ditolak), pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Penggugat sendiri.

71. Hal ini dikarenakan, alih-alih memenuhi kewajibannya berdasarkan Jaminan Perorangan jo. Perjanjian Pinjaman, Penggugat justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar sehingga berpotensi mengakibatkan sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 diketahui oleh publik. Hal ini mengingat, tidak seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase, penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman:

"(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai ketentuan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."

72. Selain itu, potensi rusaknya reputasi dan citra Penggugat tersebut semakin tinggi lagi mengingat Tergugat 1 memiliki cukup dasar untuk menyatakan bahwa pengajuan Gugatan dalam perkara ini oleh Penggugat merupakan suatu penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) karena tidak dilatarbelakangi dengan kepentingan yang layak dan terdapat tendensi bahwa Gugatan ini diajukan untuk menghambat pelaksanaan putusan arbitrase SIAC yang akan dijatuhkan terhadap Sengketa Jaminan Perorangan. Penjelasan mengenai hal ini akan dijabarkan secara lebih lanjut dalam Bagian M Jawaban ini.



L.

DALIL PENGGUGAT BAHWA PUTUSAN ARBITRASE SIAC ATAS SENGKETA JAMINAN PERORANGAN AKAN MENJADI TIDAK DAPAT DIAKUI DAN DILAKSANAKAN DI INDONESIA, TIDAK RELEVAN UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK

73. Penggugat mendalilkan bahwa putusan arbitrase SIAC atas Sengketa Jaminan Perorangan akan menjadi putusan arbitrase yang tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia karena pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 ayat (1) HIR sehingga menghasilkan putusan arbitrase SIAC yang bertentangan dengan kepentingan umum.
74. Segala sesuatu yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini sehubungan dengan putusan arbitrase internasional yang bertentangan dengan ketertiban umum sama sekali tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat karena:
- 74.1. **Pertama, yang sepenuhnya memiliki kewenangan untuk menilai hal tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU Arbitrase:**
- "Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."*
- 74.2. **Kedua, berdasarkan Pasal 19 jo. Pasal 16 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase ("Perma No. 3/2023"), penilaian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dilakukan semata-mata berdasarkan putusan arbitrase internasional yang bersangkutan dan permohonan pelaksanaannya, bukan pernyataan pihak ketiga (termasuk pihak yang menjadi termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase):**
- 74.2.1. **Pasal 19 Perma No. 3/2023:**

Halaman 99 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



“Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7) dilakukan atas dasar:

- a. permohonan Pemohon; dan
- b. Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional.”

74.2.2. Pasal 16 ayat (4) Perma No. 3/2023:

“Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak permohonan eksekutur didaftarkan, memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memutuskan menolak untuk mengakui atau mengabulkan eksekutur dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

75. Dalam hal apa pun, dalil Penggugat tersebut juga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat karena Permohonan Arbitrase SIAC terbukti sama sekali tidak melanggar Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 ayat (1) HIR (*vide* Bagian I Jawaban ini), dan oleh karenanya, juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase dan Pasal 1 angka (9) Perma No. 3/2023.
76. Kalaupun pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan melanggar Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase (*quod non*, hal mana ditolak), Permohonan Arbitrase SIAC juga tidak akan menghasilkan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum.
77. Alasannya sederhana, Penggugat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum sesuai Pasal 1 angka (9) Perma No. 3/2023 adalah “segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia”, namun **Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan karenanya gagal membuktikan hubungan antara ketertiban umum tersebut dan pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 HIR**. Berikut ini dikutip penilaian Penggugat yang sangat sumir sehubungan dengan putusan arbitrase SIAC yang bertentangan dengan ketertiban umum, tanpa diikuti penjelasan apa pun mengenai hubungan antara ketertiban umum tersebut dan pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 HIR (*vide* halaman 28 Gugatan):

Halaman 100 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



4. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase telah memberikan definisi atas "ketertiban umum" sebagai segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.
5. Bahwa apabila Tergugat 1 tetap melanjutkan proses persidangan Arbitrase di SIAC secara melawan hukum maka putusan yang berasal dari permohonan Arbitrase Tergugat 1 terhadap Penggugat di SIAC maka akan menghasilkan putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum, mengingat **PERMOHONAN ARBITRASE DIAJUKAN DENGAN MELAWAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA (PASAL 118 AYAT (1) HIR DAN PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) UU ARBITRASE) DAN OLEH SEBABNYA HAL INI TIDAK DAPAT DIBIARKAN MENJADI PRESEDEN YANG MENGANGGU BERJALANNYA SISTEM HUKUM (FORMIL) DI INDONESIA KEDEPANNYA.**

M.

PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN HAK (*MISBRUIK VAN RECHT*) DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT 1

78. Pada prinsipnya, pengajuan suatu gugatan merupakan hak yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bagian K.1 Jawaban ini).
79. Namun, pelaksanaan suatu hak juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang **tidak dilakukan dengan kepentingan yang layak dan tidak sesuai tujuan hak tersebut diberikan, melainkan dengan maksud untuk merugikan orang lain**. Perbuatan yang demikian dikenal juga dengan istilah "penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*)" sebagaimana dijelaskan dalam doktrin-doktrin di bawah ini:

79.1. L.J. van Apeldoorn, dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum", halaman 52 s.d. 53:

"Penyalahgunaan hak dianggap terjadi, bila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk"

Halaman 101 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya.

Karena maksud hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, maka pemakaian hak dengan tiada sesuatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.

...

Lebih-lebih lagi disebut penyalahgunaan hak apabila orang menggunakan hak semata-mata dengan maksud hendak merugikan orang lain.

...

Contoh yang klasik: putusan Mahkamah Colmar, ttg. 2 Mei 1855: A dan B adalah tetangga. Rumah A lebih tinggi dari rumah B dan mempunyai jendela yang memberi pemandangan melalui atap rumah B. B membuat cerobong asap palsu, yang menghalangi pemandangan A, semata-mata untuk mengesalkan A. Mahkamah memerintahkan B, supaya ia membongkar cerobong asap, berdasarkan penyalahgunaan hak." [penegasan dalam cetak tebal]

79.2. **J. Satrio, dalam bukunya "Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang): Bagian Pertama" halaman 234 s.d. 235:**

"... bahwa orang yang bertindak/bersikap berdasarkan hak yang dipunyai olehnya, sekalipun menimbulkan kerugian pada orang lain, pada dasarnya tidak dapat dikatakan bahwa ia berlaku/bersikap onrechtmatig. Dikatakan pada dasarnya, karena **KALAU HAK ITU DIGUNAKAN SECARA BERLEBIHAN (ABNORMAL ATAU TIDAK SEBAGAIMANA UMUM/PANTASNYA), ATAU DENGAN MAKSUD UNTUK MERUGIKAN ORANG LAIN, MAKA PENGGUNAAN HAK SEPERTI ITU DAPAT BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN DALAM MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN ORANG LAIN DALAM PERGAULAN MASYARAKAT DAN MERUPAKAN PENYALAHGUNAAN HAK, DENGAN KONSEKWENSINYA MERUPAKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM.**" [penegasan dalam cetak tebal]

79.3. **Munir Fuady, dalam bukunya, "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer". halaman 9:**



“Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan.” [penegasan dalam cetak tebal]

80. Sehubungan dengan itu, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah suatu penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) karena diajukan tanpa kepentingan yang layak dan dengan maksud untuk merugikan Tergugat 1. Penjelasan adalah sebagai berikut:

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Diajukan Tanpa Kepentingan yang Layak

- 80.1. Dalam perkara ini, Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan tanpa kepentingan yang layak karena ternyata perbuatan-perbuatan yang dipermasalahkan terbukti bukan merupakan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat.
- 80.2. **Bukti Pertama**, Penggugat mempermasalahkan suatu perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, yaitu pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan, namun yang dijadikan acuan untuk menilai perbuatan tersebut bukan ketentuan hukum yang berlaku di tempat perbuatan tersebut dilakukan sehingga bertentangan dengan Pasal 18 AB sebagai salah satu kaidah HPI Indonesia (*vide* Bagian H Jawaban ini).
- 80.3. **Bukti Kedua**, Penggugat menuduh Tergugat 1 melanggar Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 HIR ayat (1) dengan mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan tanpa terdapat persetujuan untuk itu. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut sama sekali tidak memuat perintah atau larangan sehubungan dengan apa yang dituduhkan oleh Penggugat. Terlebih lagi, Penggugat dan Tergugat 1 juga telah setuju untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC (*vide* Bagian I.2 Jawaban ini).
- 80.4. **Bukti Ketiga**, Penggugat menuduh Tergugat 1 melanggar hak istimewa Penggugat sebagai penjamin perorangan berdasarkan Jaminan Perorangan dengan menuntut pembayaran utang Tergugat 2 dari Penggugat tanpa terlebih dahulu menagihnya dari Tergugat 2, padahal

Halaman 103 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



faktanya Penggugat telah melepaskan hak istimewanya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat secara spesifik di dalam Jaminan Perorangan (*vide* Bagian J Jawaban ini).

- 80.5. Bukti Keempat,** Penggugat menuduh Tergugat 1 menyebarkan tuduhan dan berita bohong untuk merusak reputasi dan citra Penggugat dengan mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan, padahal pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC adalah hak yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan arbitrase SIAC adalah forum penyelesaian sengketa yang bersifat rahasia sehingga pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC tidak mungkin merusak reputasi dan citra Penggugat. Walaupun reputasi dan citra Penggugat rusak, maka hal tersebut disebabkan oleh pengajuan gugatan dalam perkara ini yang mengakibatkan sengketa antara Penggugat dan Tergugat 1 menjadi terbuka untuk publik (*vide* Bagian K Jawaban ini).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Bertujuan Untuk Merugikan Tergugat

1

- 80.6.** Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setiap orang diberikan hak untuk mengajukan gugatan demi memperjuangkan haknya yang dilanggar (*vide* Bagian K.1 Jawaban ini).
- 80.7.** Namun demikian, dalam perkara ini, tujuan Penggugat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum bukan untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar. Alasannya, bukan saja karena faktanya tidak ada hak-hak Penggugat yang dilanggar (*vide* Butir 80.1 s.d Butir 80.5 Jawaban ini), namun juga karena tujuannya semata-mata untuk menghambat pelaksanaan putusan arbitrase SIAC di kemudian hari sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan. Tujuan pengajuan gugatan yang demikian terbukti berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dijabarkan di bawah ini.
- 80.8. Bukti Pertama,** Tergugat 1 menyampaikan Permohonan Arbitrase SIAC pada tanggal 26 Mei 2024 untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan, namun Penggugat tidak menyampaikan tanggapan atau bantahan terhadap Permohonan Arbitrase SIAC meskipun Penggugat dan Tergugat 1 telah menyetujui untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC (*vide* Bagian I.2 dan Butir 49, Bagian I.4 Jawaban ini).



- 80.9. **Bukti Kedua**, tidak lama setelah Tergugat 1 menyampaikan Permohonan Arbitrase SIAC pada tanggal 26 Mei 2024, Penggugat justru mendaftarkan Gugatan perbuatan melawan hukum pada tanggal 6 Juni 2024.
- 80.10. **Bukti Ketiga**, Gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat tidak didukung oleh kepentingan layak, bahkan dasar-dasar yang digunakan keliru dan cenderung mengada-ada (*vide* Butir 80.1 s.d Butir 80.5 Jawaban ini).
- 80.11. **Bukti Keempat**, Gugatan perbuatan melawan hukum menyatakan bahwa putusan arbitrase SIAC atas Sengketa Jaminan Perorangan akan menjadi tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia karena pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC melanggar Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 ayat (1) HIR sehingga menghasilkan putusan arbitrase SIAC yang bertentangan dengan kepentingan umum, padahal yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menilai hal tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 65 s.d. Pasal 69 UU Arbitrase, bukan Pengadilan Negeri Denpasar atau Penggugat (*vide* Bagian B Jawaban ini). Lagipula, faktanya, Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan sama sekali tidak melanggar Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 HIR (*vide* Bagian I Jawaban ini).
81. Perlu dicatat, pengajuan gugatan tanpa adanya kepentingan yang layak dan semata-mata untuk merugikan tergugat juga telah diakui secara khusus sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan pengadilan, antara lain dalam perkara ***PT Tegar Segar Jaya (d/lh PT Mekar Perkasa) melawan PT Indolampung Perkasa, dkk (Putusan Mahkamah Agung No. 641 K/Pdt/2022 tanggal 30 Maret 2022)*** yang di dalamnya Majelis Hakim Agung menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh *PT Indolampung Perkasa, dkk*, dalam perkara terpisah merupakan suatu penyalahgunaan hak karena semata-mata diajukan untuk menghambat pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan. Berikut adalah kutipan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang relevan:
- "Bahwa perbuatan Para Tergugat yang pada tahun 2010 setelah mengetahui adanya Putusan kasasi yang BHT Nomor 2446 K/PDT/2009 dan 2447 K/PDT/2009 masing-masing tanggal 19 Mei 2010 yang telah menegaskan status utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman piutang dan perjanjian ikutannya,*

Halaman 105 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



justru secara sengaja mengajukan gugatan yang berulang, walaupun dengan dasar hukum yang lemah membuat Sistem Peradilan Indonesia menjadi tidak efisien dan berbiaya mahal serta terhambatnya pelaksanaan/eksekusi putusan pengadilan;

Bahwa UUD 1945 yang menurut Pasal 3 dan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai hukum dasar sekaligus menduduki hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan telah menegaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum merupakan sumber hukum di samping undang-undang, kebiasaan, traktat/ perjanjian, dan doktrin. Oleh karena itu, terhadap putusan pengadilan yang telah BHT, setiap warga negara termasuk badan hukum yang menjalankan usaha di Indonesia, wajib untuk menjunjung tinggi dan melaksanakannya. Fenomena pihak-pihak yang berdasarkan putusan BHT telah dinyatakan kewajibannya, tetapi masih juga mengajukan gugatan untuk menyangkal kewajiban selain merupakan bentuk pelanggaran hukum terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 di atas juga telah membuat kekacauan hukum dan berlarut-larutnya perkara, tidak ada kepastian hukum, sehingga secara langsung atau tidak langsung berdampak pada peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) pada komponen penegakan kontrak (enforcing contract) yang menjadi tanggung jawab badan peradilan yang berdasarkan survei Bank Dunia sejak tahun 2012 hingga 2020, peringkat komponen penegakan kontrak (enforcing contract) di Indonesia masih sangat rendah yaitu peringkat ke-145 pada tahun 2012 dan pada tahun 2020 masih pada peringkat 139 dari 190 negara;

Bahwa oleh karena itu, Majelis Kasasi berpendapat telah terdapat penyalahgunaan hak oleh Para Tergugat yang merugikan Penggugat, sehingga Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan PMH dengan segala akibat hukumnya. ..."

82. Dengan demikian, adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini sebagai suatu penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), dan karenanya tuduhan-tuduhan di dalamnya juga harus ditolak, khususnya tuduhan-tuduhan sehubungan dengan pelanggaran Pasal 118 ayat (1) HIR, pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase, pelanggaran hak istimewa



Penggugat, dan pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC bertujuan untuk merusak reputasi dan citra Penggugat.

N.

**TERGUGAT 1 TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN
UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI KARENA MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA**

83. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum hanya dapat dimintakan jika Penggugat dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata yang dikutip berikut ini:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

84. Namun demikian, tidak ada di antara unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut yang terpenuhi sehingga Tergugat 1 tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

Unsur "Perbuatan Melawan Hukum"

- 84.1. Unsur ini terpenuhi sepanjang perbuatan yang dipermasalahkan memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif pihak lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan pihak lain.

- 84.2. Dalam Gugatan, Penggugat menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi karena dengan mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan, Tergugat 1 telah melanggar Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 ayat (1) HIR, melanggar hak istimewa Penggugat sebagai penjamin

Halaman 107 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



perorangan, dan menyebarkan tuduhan dan berita bohong untuk merusak reputasi dan citra Penggugat.

- 84.3.** Namun demikian, berdasarkan Bagian H s.d. K Jawaban ini, fakta yang terbukti adalah Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan sama sekali bukan pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 ayat (1) HIR, pelanggaran hak istimewa Penggugat sebagai penjamin perorangan, dan penyebaran tuduhan dan berita bohong untuk merusak reputasi dan citra Penggugat

Unsur “Kesalahan”

- 84.4.** Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah hubungan antara sikap batin dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, baik itu dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian.
- 84.5.** Dalam Gugatan, Penggugat tidak mengidentifikasi secara jelas kesalahan apa yang melekat pada Tergugat 1 sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan.
- 84.6.** Faktanya, tidak ada unsur kesalahan yang melekat pada Tergugat 1 sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan, baik itu dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, karena tujuan Tergugat 1 mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC adalah bukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat, melainkan untuk memperjuangkan haknya atas pelaksanaan kewajiban Tergugat 2 yang dijamin oleh Penggugat berdasarkan Jaminan Perorangan jo. Perjanjian Pinjaman (*vide* Bagian K.1 Jawaban ini).

Unsur “Kerugian” dan “Hubungan Kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian

- 84.7.** Kerugian dapat berupa kerugian materiil atau imateriil, dan dinilai memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum jika kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari atau paling tidak akibat yang sewajarnya timbul dari perbuatan melawan hukum yang dituduhkan.
- 84.8.** Dalam Gugatan, Penggugat mengaku telah mengalami dan karenanya menuntut:
- 84.8.1.** kerugian materiil, yaitu Penggugat telah mengeluarkan uang sejumlah Rp15.000.000.000,- (ditambah bunga sebesar 6% per tahun sejak Gugatan didaftarkan sampai dengan dibayar

Halaman 108 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



lunas dan telah ada putusan berkekuatan hukum tetap) untuk melakukan konsultasi dengan pihak-pihak lain, meminta nasihat-nasihat dari ahli di Singapura dan Indonesia maupun konsultan untuk membangun relasi dengan pihak-pihak lain dan mendapatkan investor maupun rekan bisnis.

84.8.2. kerugian imateriil, yaitu Penggugat telah kehilangan citra dan reputasi di kalangan pebisnis dan dunia usaha di luar dan di dalam negeri yang jika dinilai setidaknya-tidaknya sejumlah Rp50.000.000.000,- (ditambah bunga sebesar 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan sampai dengan dibayar lunas dan telah ada putusan berkekuatan hukum tetap).

84.9. Tuntutan kerugian materiil tersebut sudah sepatutnya ditolak karena biaya yang Penggugat keluarkan untuk berkonsultasi, meminta nasihat, dan membangun relasi dengan berbagai pihak adalah konsekuensi dari keputusan yang Penggugat ambil secara mandiri, dan tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk mengambil keputusan tersebut setelah Tergugat 1 mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan.

84.10. Sama halnya, tuntutan kerugian imateriil juga sudah sepatutnya ditolak karena tidak ada sama sekali bukti bahwa Penggugat telah kehilangan citra dan reputasi di kalangan pebisnis dan dunia usaha di luar dan di dalam negeri. Kalaupun hal tersebut benar (*quod non*, hal mana ditolak), Penggugat adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian imateriil tersebut karena satu-satunya alasan Penggugat kehilangan citra dan reputasinya adalah Penggugat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Sengketa Jaminan Perorangan (yang sebelumnya telah dijaga kerahasiaannya karena diperiksa di hadapan arbitrase SIAC) menjadi diketahui oleh publik (*vide* Bagian K.3 Jawaban ini), dan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut terbukti keliru, tidak berdasar, dan mengada-ada, bahkan merupakan suatu bentuk penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) (*vide* Bagian M Jawaban ini).

84.11. Dalam hal apa pun, Tergugat 1 juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian-kerugian tersebut karena perbuatan yang dituduhkan sama sekali tidak memenuhi unsur “perbuatan melawan hukum” dan tidak ada unsur “kesalahan” yang melekat pada Tergugat 1.

Halaman 109 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



O.

**PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGUGAT TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN YANG BERLAKU**

85. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat 1 termasuk semua tagihan dari Tergugat 1 dalam bentuk apa pun di wilayah Indonesia.
86. Permohonan sita jaminan tersebut sudah sepatutnya ditolak bukan saja karena Penggugat gagal menjabarkan secara spesifik harta kekayaan atau tagihan dari Tergugat 1 yang dijadikan objek permohonan sita jaminan, namun juga karena permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 ("SEMA No. 5/1975").
87. Pasal 227 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 5/1975 menetapkan bahwa untuk sahnya suatu permohonan sita jaminan, maka harus terdapat alasan, indikasi, atau bukti yang layak sehubungan dengan sangkaan bahwa tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya. Namun demikian, dalam perkara ini, Penggugat tidak sama sekali menyampaikan alasan, indikasi, atau bukti yang layak dimaksud.
88. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan penerapan lembaga sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 5/1975, Tergugat 1 memohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

P.

**PERMOHONAN PROVISI PENGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
YANG BERLAKU**

89. Penggugat pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi dengan: (i) memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tidak melibatkan Penggugat dalam proses penyelesaian Sengketa Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC, termasuk menundanya dan tidak melakukan

Halaman 110 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



proses persidangan apa pun daripadanya sampai gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap; dan (ii) menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari atas kelalaian Tergugat 1 dalam melaksanakan putusan provisi tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

90. Permohonan Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak sebab tidak memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

90.1. **Pertama**, berdasarkan Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung No. RAKERNAS/2005/I/Perdata Tahun 2007 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, putusan provisi bersifat serta merta sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan pelaksanaan putusan serta merta yang mempersyaratkan paling tidak bukti-bukti sebagai berikut sehubungan dengan gugatan yang diajukan, namun bukti-bukti tersebut tidak dijabarkan oleh Penggugat:

90.1.1. Bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

90.1.2. Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

90.2. **Kedua**, berdasarkan halaman 88, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Penggugat seharusnya memberikan penjelasan yang memadai mengenai urgensi dan alasan mengapa permohonan provisi perlu dikabulkan untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari sisi Penggugat, namun faktanya urgensi dan alasan dimaksud sama sekali tidak dijelaskan dalam permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

90.3. **Ketiga**, permohonan provisi tidak dapat dimintakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, namun permohonan provisi Penggugat dalam perkara ini berkaitan dengan pokok perkara. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak sepatutnya memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tidak melibatkan Penggugat dalam proses penyelesaian Sengketa Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC, termasuk menundanya dan tidak melakukan proses persidangan apa pun daripadanya (apalagi menghukum Tergugat 1 untuk membayar

Halaman 111 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari), sebelum Majelis Hakim memutuskan apakah pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. Prinsip bahwa permohonan provisi tidak dapat dimintakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara juga sejalan dengan praktik di lembaga peradilan di Indonesia, yang tercermin dalam perkara *PT Bank Niaga melawan PT Suryamas Duta Makmur Tbk* (Putusan Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1999 tanggal 17 Desember 1999) dan *Ali Hamidi, dkk melawan Dari Bin Toran, dkk* (Putusan Mahkamah Agung No. 1775 K/PDT/2007 tanggal 9 September 2008).

91. Terlepas dari itu, permohonan provisi Penggugat memang sepatutnya ditolak karena Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak pernah memberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan provisi sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat (*vide* Bagian D Jawaban ini).

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat 1 dengan ini mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI

1. Menerima Eksepsi Kompetensi yang diajukan oleh Tergugat 1;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Eksepsi Kompetensi yang diajukan oleh Tergugat 1:

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Halaman 112 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 4 Juni 2025 pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tergugat II setuju dengan dalil-dalil dari Penggugat (I Made Wiranatha) bahwa Penggugat (I Made Wiranatha) **tidak pernah menandatangani Klausula Arbitrase dalam Jaminan Pribadi (Personal Guaranty) tertanggal 31 Desember 2015 (Vide Bukti TII-1)** dan oleh karenanya demi hukum yang berwenang mengadili adalah **Pengadilan Negeri di Indonesia** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. A. ALASAN KESATU (I): BAHWA PADA FAKTANYA DIKETAHUI PASAL 8 JAMINAN PRIBADI (PERSONAL GUARANTY) TERTANGGAL 31 DESEMBER 2015 (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT "JAMINAN PRIBADI") MENGATUR DENGAN TEGAS BAHWA JAMINAN PRIBADI TERSEBUT DIBUAT BERDASARKAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, HAL INI SEBAGAIMANA DIKUTIP SEBAGAI BERIKUT:

*"8. This Guaranty is, and shall be deemed to be, a contract entered into under and pursuant to the laws of **THE REPUBLIC OF INDONESIA** and shall be in all respects governed, construed, applied and enforced in accordance with the laws of **THE REPUBLIC OF INDONESIA**."*

terjemahan tidak resmi:

Halaman 113 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“8. Jaminan ini merupakan, dan akan dianggap sebagai, suatu kontrak yang dibuat berdasarkan dan sesuai dengan hukum REPUBLIK INDONESIA dan untuk seluruh hal akan diatur, ditafsirkan, diterapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan hukum REPUBLIK INDONESIA.”

Bahwa dari kutipan tersebut di Atas, Terbukti Penggugat (I Made Wiranatha) Dan Tergugat I (Hamatomo E.F. Corporation) sama-sama setuju menunjuk Hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku (*Governing Law* di dalam Jaminan Pribadi) dan oleh karena merujuk pada Hukum Indonesia maka berlaku-lah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 118 Ayat (1) HIR yang pada intinya Penggugat dan Tergugat I sepakat dalam Jaminan Pribadi menunjuk Pengadilan di Indonesia sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili.

I. B. ALASAN KEDUA (II): KARENA TIDAK ADA KLAUSULA ARBITRASE MAKA DEMI HUKUM BERLAKU PASAL 4 AYAT 1 DAN 2 UU ARBITRASE DAN PASAL 118 AYAT (1) HIR YANG DIKUTIP SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase

“(1) Dalam hal PARA PIHAK TELAH MENYETUJUI bahwa sengketa di antara mereka AKAN DISELESAIKAN MELALUI ARBITRASE dan PARA PIHAK TELAH MEMBERIKAN WEWENANG, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusnya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.”

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat DALAM SUATU DOKUMEN YANG DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK.

Pasal 118 Ayat (1) HIR

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada KETUA PENGADILAN NEGERI DI DAERAH HUKUM SIAPA TERGUGAT BERTEMPAT DIAM atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”



Bahwa sebagaimana dimaksud di atas, oleh karena tidak ada klausula arbitrase, maka demi hukum berlaku Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 Ayat (1) HIR dan oleh karenanya demi hukum yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri di Indonesia.

I. C. ALASAN KETIGA (III): BAHWA PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA ADALAH PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI DALAM SENGKETA TERKAIT JAMINAN PRIBADI (PERSONAL GUARANTY) TERTANGGAL 31 DESEMBER 2015.

I. C. 1. Bahwa Pasal ayat 4 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase dan Pasal 118 Ayat (1) HIR adalah UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT PUBLIK DAN DEMI HUKUM BERLAKU APABILA TIDAK ADA PILIHAN ARBITRASE DI DALAM PERJANJIAN.

I. C. 2. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT BERKEDIAMAN DI LUAR NEGERI maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum berlaku ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Edisi 2007 (Buku II Mahkamah Agung RI) yang mengatur bahwa apabila tergugat (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II) bertempat kediaman di luar negeri (Tergugat I berkedianan di Jepang dan Tergugat II berkedianan di Timor Leste), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Butir F Halaman 51 s.d 52 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Edisi 2007 (Buku II Mahkamah Agung RI)

“ f. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negen, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di kediaman penggugat, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut melalui Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol”

ATAS KETENTUAN BUKU II PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS MAHKAMAH AGUNG, EDISI 2007 SEBAGAIMANA DIKUTIP DI ATAS, MAKA GUGATAN DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI DI TEMPAT KEDIAMAN PENGGUGAT (PENGADILAN NEGERI DENPASAR).

I.D. ALASAN KEEMPAT (IV): ADANYA PEMISAHAN YANG BERAKIBAT PENGGUGAT (I MADE WIRANATHA) BUKAN PEMEGANG SAHAM DARI TERGUGAT II SEMAKIN MEMBUKTIKAN HARUS DIPISAHKAN EKSITENSI

Halaman 115 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps





NAMA	SAHAM
PT BALI 66 CITRA PERSADA	80%
MADE SRI HANDARINI	19%
I PUTU OKA SEMADI	1%

Diketahui saat ini Tergugat II memiliki komposisi pengurus sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
I PUTU OKA SEMADI	PRESIDEN DIREKTUR
I DEWA MADE MAHAYANA	WAKIL DIREKTUR
MADE SRI HANDARINI	WAKIL DIREKTUR

I.D.3. Bahwa oleh karenanya, maka Penggugat (I Made Wiranatha) **BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM** dan/atau **PENGURUS** pada Tergugat II, maka sudah sepatutnya dinyatakan **TIDAK ADA KAITAN PENGGUGAT DENGAN PERKARA DENGAN NOMOR REFERENSI: ARN131/24/TEV PADA SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (SIAC).**

Bahwa berdasarkan alasan Kesatu sampai dengan Keempat sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti dengan jelas Tergugat I (Hamatomo E.F. Corporation) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa dasar hukum apapun mengirimkan pemberitahuan akan dimulai perkara arbitrase di Singapore International Arbitration Court (Notice of Arbitration) dengan melibatkan penggugat bahkan dengan membuat pengumuman kepada publik yang berisi Penggugat (I Made Wiranatha) telah digugat di singapore international arbitration court dengan berisi perkataan-perkataan bohong bahwa seolah-olah jaminan pribadi yang ditanda tangani penggugat (I Made Wiranatha) memuat klausla arbitrase, seperti dikutip Notice of Arbitration dari Tergugat I sebagai berikut:

" 1. Pursuant to Rule 3.1 of the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (6th Edition, 2016) ("SIAC Rules"), the Claimant, Hamatomo E.F. Corporation (formerly known as Hamatomo Corporation) ("Hamatomo"), request that its dispute with:...

...b. the 2nd Respondent, Mr. I Made Wiranatha ("Mr. Wiranatha"), arising out of or **relating to the Personal Guaranty dated 31 December 2015** issued by Mr. Wiranatha in favor of Hamatomo ("Guaranty") be referred to arbitration."

yang dalam terjemahan Bahasa Indonesia berarti sebagai berikut:

Halaman 117 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



"l. Merujuk pada Aturan 3.1 dari Aturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (Edisi Ke-Enam, 2016) ("Aturan SIAC"), Pemohon, Hamatomo E.F. Corporation (sebelumnya dikenal sebagai Hamatomo Corporation) ("Hamatomo") meminta agar sengketa-nya dengan...

...b. Termohon Kedua, Tuan I Made Wiranatha (in Casu PENGGUGAT), yang timbul dari atau sehubungan dengan **JAMINAN PRIBADI** tertanggal 31 Desember 2015 yang diberikan oleh Tuan Wiranatha untuk Hamatomo **DIRUJUK KE ARBITRASE**."

BAHWA TINDAKAN DARI TERGUGAT I (HAMATOMO E.F. COORPORATION) TERSEBUT YANG SECARA TANPA HAK DAN TANPA DASAR HUKUM MENYEBARKAN NOTICE OF ARBIRATION TERTANGGAL 24 MARET 2024 YANG BERISI KATA-KATA BOHONG DI SIAC SEPERTI DI KUTIP DI ATAS KE PARA ARBITER DI SINGAPURA DAN JUGA SUDAH MENYEBAR DI KALANGAN PEBISNIS – YANG MANA HAL TERSEBUT TELAH BERAKIBAT RUSAKNYA REPUTASI BISNIS PENGGUGAT –MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I (HAMATOMO) DAN OLEH KARENANYA TERGUGAT II MENYETUJUI PETITUM DARI SURAT GUGATAN PENGGUGAT (I MADE WIRANATHA) SEPERTI DIKUTIP SEBAGAI BERIKUT:

"DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat 1 untuk tidak melibatkan Penggugat (I MADE WIRANATHA) dalam perkara Arbitrase dan agar Tergugat I menunda perkara Arbitrase apapun dan tidak melibatkan Penggugat (I MADE WIRANATHA) dalam perkara Arbitrase apapun dan/atau tidak melakukan segala proses persidangan ataupun segala tindakan lainnya terkait perkara dengan Nomor Referensi: ARB131/24/TEV dan ARB132/24/TEV pada Singapore International Arbitration Court.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan.
3. Menyatakan Tergugat 1 (Hamatomo E.F. Corporation) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar adalah Pengadilan Negeri yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili setiap sengketa atau

Halaman 118 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



perkara apapun antara Tergugat 1 dan Penggugat yang timbul berdasarkan Jaminan Pribadi (Personal Guaranty) tertanggal 31 Desember 2015, dibuat dihadapan Dewi Febriana, SH, Notaris di Badung, Bali, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Wiranatha.

5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar:

5.1. Ganti kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan keseluruhannya dibayar lunas dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;

5.2. Ganti kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan keseluruhannya dibayar lunas dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;

6. Menghukum Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada Banding atau Kasasi atas perkara ini di kemudian hari.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)."

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada tanggal 9 Juli 2025 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik di persidangan tanggal 23 Juli 2025 dan Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik di persidangan tanggal 6 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi yang diajukan Tergugat I, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 24 September 2025, dengan amar putusan pada pokoknya:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



3. Memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat - surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (Personal Guaranty) Tertanggal 31 Desember 2015, diberi tanda P-1A ;
2. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Tersumpah Jaminan Pribadi (Personal Guaranty) Tertanggal 31 Desember 2015, diberi tanda P-1 B ;
3. Fotokopi dari fotokopi Pasal 118 Ayat (1) Hir (Herziene Indonesich Reglement)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), diberi tanda P-2 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang No. 30 TAHUN 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diberi tanda P-3 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat NO. 174/2024/01028.01/HP&P Tertanggal 8 MEI 2024, perihal: Lembaga Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Tidak Memiliki Kewenangan Mengadili Perselisihan Antara HAMATOMO E.F. CORPORATION DAN I MADE WIRANATHA Berdasarkan Jaminan Pribadi (Personal Guaranty) Tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda P-4 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat NO. 0217/2024/01034.01/HP&P TERTANGGAL 10 JUNI 2024, Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Telah Didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No Register Perkara 725/PDT.G/2024/PN.DPS Tertanggal 6 JUNI 2024, diberi tanda P-5 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Perusahaan Tergugat II (Double Six Hotel & Entertainment, S.A.) NO. 8925/DIL Tertanggal 18 Desember 2024 Yang Diterbitkan Oleh The Service For Registration And Verification Of Entrepreneurs Of Timor Leste (Badan Layanan Pendaftaran Dan Verifikasi Pengusaha Di Timor Leste), diberi tanda P-6 ;
8. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan Tersumpah/Resmi Atas Sertipikat Perusahaan Tergugat II (DOUBLE SIX HOTEL & ENTERTAINMENT, S.A.) NO. 8925/DIL Tertanggal 18 Desember 2024 Yang Diterbitkan Oleh The Service For Registration And Verification Of Entrepreneurs Of Timor Leste (Badan Layanan Pendaftaran Dan Verifikasi Pengusaha Di Timor Leste), diberi tanda P-6 A;
9. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 1155 K/PDT/1996 TANGGAL 17 DESEMBER 1997, diberi tanda P-7 ;
10. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/PDT/1984 Tertanggal 4 MEI 1988, diberi tanda P-8;

Halaman 120 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/SIP/1976 Tertanggal 30 SEPTEMBER 1983, diberi tanda P-9 ;
12. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 794K/SIP/1982 Tertanggal 27 JANUARI 1983, diberi tanda P-10 ;
13. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt tertanggal 23 Februari 2024, diberi tanda P-11 ;
14. Fotokopi dari fotokopi Dr. Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana, [2015]), hlm77, diberi tanda P-12 ;
15. Fotokopi dari fotokopi Catatan-Catatan Perjalanan Yang Dilakukan Oleh Penggugat Untuk Ber temu Rekan-Rekan Pebisnis Penggugat Di Luar Negeri Dan Di Dalam Negeri, diberi tanda P-13 ;
Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :
 1. Fotokopi sesuai asli Surat Hotman Paris & Partners kepada Tergugat 1 dan SIAC No. 0174/2024/01028.01/HP&P tertanggal 8 Mei 2024, diberi tanda TI-1 ;
 2. Fotokopi dari fotokopi Surat Hotman Paris & Partners kepada SIAC dengan tembusan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 No. 0217/2024/01034.01/HP&P tertanggal 10 Juni 2024, diberi tanda TI-2 ;
 3. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI-2, diberi tanda TI-2A;
 4. Fotokopi dari fotokopi Surat Hotman Paris & Partners kepada SIAC No. 0354/2024/2024/01034.01/HP&P tertanggal 24 September 2024, diberi tanda TI-3 ;
 5. Fotokopi sesuai asli Surat Hotman Paris & Partners kepada SIAC, Tergugat 1 dan Tergugat 2 No. 0353/2024/01034.01/HP&P tertanggal 11 Oktober 2024, diberi tanda TI-4 ;
 6. Fotokopi dari fotokopi Singapore International Arbitration Centre Arbitration Rules, 6th Edition, 1 August 2016, diberi tanda TI-5 ;
 7. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI-5, diberi tanda TI-5A;
 8. Fotokopi dari fotokopi Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, diberi tanda TI- 6 ;
 9. Fotokopi sesuai asli Doktrin Prof. Dr. Sudargo Gautama, dalam bukunya “Undang-Undang Arbitrase Baru 1999”, halaman 17, diberi tanda TI- 7 ;

Halaman 121 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai asli Doktrin Nigel Blackaby KC, Constatine Partasides KC, Alan Redfern, dalam buku "Redfern and Hunter on International Arbitration", halaman 314, diberi tanda TI- 8 ;
11. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI-8, diberi tanda TI-8A ;
12. Fotokopi dari fotokopi Reglement op de Rechtsvordering / Reglemen Acara Perdata ("Rv"), diberi tanda TI-9 ;
13. Fotokopi sesuai asli Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 530, diberi tanda TI-10 ;
14. Fotokopi dari fotokopi Putusan No. 12/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Gsk tanggal 6 Februari 2025, diberi tanda TI-11 ;
15. Fotokopi sesuai asli Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberi tanda TI-12 ;
16. Fotokopi sesuai asli Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya, "Segi-Segi Hukum Perjanjian", halaman 309, diberi tanda TI-13 ;
17. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 50/PDT/2016/PT.SMR tanggal 10 Juni 2016 , diberi tanda TI-14 ;
18. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 237/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 7 Desember 2020, diberi tanda TI-15 ;
19. Fotokopi dari printout Herzien Inlandsch Reglement (HIR), diberi tanda TI-16 ;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA No. 6/1994"), diberi tanda TI-17 ;
21. Fotokopi dari fotokopi Buku II Pedoman Teknis Adminisitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Edisi 2007 (Buku II MA), diberi tanda TI-18 ;
22. Fotokopi dari fotokopi Doktrin Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata Indonesia", cetakan Kesepuluh, 2015, halaman 76, diberi tanda TI-19 ;
23. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 26 Agustus 2014), diberi tanda TI-20 ;
24. Fotokopi dari fotokopi Doktrin M, Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 525, diberi tanda TI-21 ;
25. Fotokopi dari fotokopi Doktrin Dr. H.Danialsyah, et al., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek", halaman 126, diberi tanda TI-22 ;
26. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Serul No. 04/Pdt.G/2015/Pn.Sru tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda TI-23 ;

Halaman 122 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 11/Pdt.G.S/2025/PN Blb tanggal 20 Maret 2015, diberi tanda TI-24 ;
28. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 2820 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017, diberi tanda TI-25 ;
29. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 105/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda TI-26;
30. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 3528 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda TI-27;
31. Fotokopi dari fotokopi Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 514-515, diberi tanda TI-28 ;
32. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, diberi tanda TI-29;
33. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, diberi tanda TI-30 ;
34. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, diberi tanda TI-31;
35. Fotokopi dari fotokopi Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie ("AB"), diberi tanda TI-32 ;
36. Fotokopi sesuai asli Doktrin Bayu Seto Hardjowahono, dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu, Edisi Kelima", halaman 78, diberi tanda TI-33 ;
37. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 181/PDT.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2007, diberi tanda TI-34 ;
38. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 18 November 2019, diberi tanda TI-35 ;
39. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 12 April 2021, diberi tanda TI-36 ;
40. Fotokopi sesuai asli Doktrin Satjipto Raharjo dalam bukunya "Ilmu Hukum", halaman 33, diberi tanda TI-37 ;
41. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), diberi tanda TI-38 ;
42. Fotokopi sesuai asli Doktrin Sudargo Gautama, dalam bukunya "Undang-Undang Arbitrase Baru 1999", halaman 45, diberi tanda TI-39 ;
43. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 01/BANDING/WASIT.INT/2022 tanggal 08 Maret 2004, diberi tanda TI-40;

Halaman 123 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 64 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 April 2010, diberi tanda TI-41 ;
45. Fotokopi sesuai asli Doktrin M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, halaman 499, diberi tanda TI-42 ;
46. Fotokopi sesuai asli Doktrin Ny. Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, halaman 11 dan 12, diberi tanda TI-43 ;
47. Fotokopi sesuai asli Doktrin R. Soepomo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”, halaman 22, diberi tanda TI-44 ;
48. Fotokopi sesuai asli Doktrin J. Satrio, dalam bukunya “Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi”, halaman 44, diberi tanda TI-45 ;
49. Fotokopi sesuai asli Doktrin Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam bukunya “Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan”, halaman 85, diberi tanda TI-46 ;
50. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2015 (Perjanjian Pinjaman), diberi tanda TI-47 ;
51. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI – 47, diberi tanda TI-47A ;
52. Fotokopi sesuai asli Jaminan Perorangan tertanggal 31 Desember 2015 (Jaminan Perorangan), diberi tanda TI-48 ;
53. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI – 48, diberi tanda TI-48A ;
54. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 2630 K/Pdt/2021 tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda TI-49 ;
55. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 253 PK/Pdt/2020 tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda TI-50 ;
56. Fotokopi dari fotokopi Singapore International Arbitration Centre Arbitration Rules, 6th Edition, 1 August 2016, diberi tanda TI-51 ;
57. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI-51, diberi tanda TI-51A ;
58. Fotokopi dari printout Email Sekretaris Majelis tertanggal 10 Mei 2025, diberi tanda TI-51B ;
59. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI – 51.B, diberi tanda TI-51C ;
60. Fotokopi dari fotokopi Email Sekretaris Majelis tertanggal 26 Juni 2025, diberi tanda TI-51D ;
61. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI – 51.D, diberi tanda TI-51E ;

Halaman 124 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 1436 K/Pdt/2012 tanggal 23 Oktober 2013), diberi tanda TI-52 ;
63. Fotokopi sesuai asli Doktrin J. Satrio, dalam bukunya “Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung”, halaman 118, diberi tanda TI-53 ;
64. Fotokopi dari fotokopi Doktrin Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam bukunya “Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan”, halaman 93, diberi tanda TI-54 ;
65. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), diberi tanda TI-55 ;
66. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), diberi tanda TI-56;
67. Fotokopi dari fotokopi Surat Tergugat 2 kepada Tergugat 1 tertanggal 18 Mei 2020 , diberi tanda TI-57 ;
68. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI – 57 , diberi tanda TI-57A ;
69. Fotokopi dari fotokopi Surat Tergugat 2 kepada Tergugat 1 tertanggal 12 Juni 2020, diberi tanda TI-58 ;
70. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI – 58 , diberi tanda TI-58A ;
71. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan Permintaan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 tertanggal 2 Juli 2020 , diberi tanda TI-59 ;
72. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI – 59 , diberi tanda TI-59A ;
73. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan Permintaan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 tertanggal 20 Agustus 2020 , diberi tanda TI-60 ;
74. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI – 60 , diberi tanda TI-60A ;
75. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan Kelalaian Tergugat 1 kepada Tergugat 2 tertanggal 30 November 2023, diberi tanda TI-61 ;
76. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Resmi atas Bukti TI – 61, diberi tanda TI-61A ;
77. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (“Perma No. 3/2023”), diberi tanda TI-62 ;
78. Fotokopi sesuai asli Doktrin L.J. van Apeldoorn, dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum”, halaman 52 s.d. 53 , diberi tanda TI-63 ;
79. Fotokopi sesuai asli Doktrin J. Satrio, dalam bukunya “Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang): Bagian Pertama”, halaman 234 s.d. 235, diberi tanda TI-64 ;

Halaman 125 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



80. Fotokopi sesuai asli Doktrin Munir Fuady, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", halaman 9, diberi tanda TI-65 ;
81. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 641 K/Pdt/2022 tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda TI-66 ;
82. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 , diberi tanda TI-67 ;
83. Fotokopi dari fotokopi Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung No. RAKERNAS/2005//Perdata Tahun 2007 , diberi tanda TI-68 ;
84. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, diberi tanda TI-69;
85. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, diberi tanda TI-70 ;
86. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1999 tanggal 17 Desember 1999, diberi tanda TI-71 ;
87. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 1775 K/PDT/2007 tanggal 9 September 2008, diberi tanda TI-72 ;
88. Fotokopi sesuai asli Doktrin M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua, halaman 583 dan 815 , diberi tanda TI-73 ;
89. Fotokopi sesuai asli Doktrin R. Soepomo, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri" halaman 63 , diberi tanda TI-74 ;
90. Fotokopi sesuai asli Doktrin Subekti, dalam bukunya "Hukum Pembuktian" halaman 11, diberi tanda TI-75 ;
91. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 781/PDT/2016/PT.SBY tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda TI-76 ;
92. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 431/Pdt/2014/PT BDG tertanggal 27 November 2014, diberi tanda TI-77;
1. Fotokopi sesuai asli Pendapat Ahli, Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. tertanggal 29 Oktober 2025, diberi tanda TI-78 ;
2. Fotokopi sesuai asli Pendapat Ahli, Sdr. John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCI Arb. tertanggal 4 November 2025, diberi tanda TI-79 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH.,MH ;

Halaman 126 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara umum jaminan itu dibagi menjadi 2 (dua), ada jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum adalah jaminan terhadap perikatan, yang dibuat oleh para pihak menyangkut semua harta bendanya debitur atau pihak yang memiliki kewajiban, baik yang bergerak, tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, jaminan ini lahir karena ketentuan undang-undang, secara otomatis (by operation of law) sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, selain jaminan umum, ada yang dinamakan jaminan khusus, jaminan ini dibagi juga menjadi 2 (dua), ada jaminan khusus yang lahir karena ketentuan undang-undang, contohnya adalah hak istimewa atau privilege, dan hak retensi atau hak menahan benda, contoh hak istimewa adalah hak atas gaji buruh yang belum dibayar. Kemudian, jaminan khusus yang lahir karena diperjanjikan, jaminan ini bukan karena ketentuan undang-undang, tapi karena diperjanjikan, yang diperjanjikan ini ada 2 (dua), jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah atau sering disebut sebagai penanggungan hutang, yang di dalamnya ada orang atau subjek hukum yang menjamin kewajiban debitur manakala debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut diatur di dalam pasal 1820 KUHPerdara. Jaminan lainnya adalah jaminan kebendaan. Kalau dalam jaminan perorangan terdapat orang yang mengikatkan diri untuk menjamin perikatan debitur, jaminan kebendaan memuat benda yang secara khusus ditunjuk sebagai jaminan perikatan antara debitur dengan kreditur. Contohnya, fidusia, hipotik, hak tanggungan dan resi gudang.

Jadi, jaminan perorangan atau penanggungan utang lahir dari perjanjian sehingga terhadapnya berlaku syarat sah perjanjian. Akibatnya, untuk sahnya jaminan perorangan, maka ia harus memenuhi syarat sah perjanjian. Itu yang pertama, yang kedua, jaminan perorangan sebagaimana jaminan kebendaan, ia bukan perjanjian yang berdiri sendiri, tapi perjanjian asesor (accessoir) atau perjanjian ikutan, yang artinya perjanjian tersebut merupakan aksesoris dari, menempel, atau melekat pada perjanjian pokoknya. Yahya Harahap, dalam bukunya, "Segi Hukum Perjanjian", menjelaskan bahwa perjanjian asesor melekat pada perjanjian pokoknya, mengikuti perjanjian pokoknya, jadi keberadaan perjanjian asesor itu tergantung pada keberadaan perjanjian pokoknya, dan ketentuan dalam perjanjian pokok tentunya berlaku juga bagi perjanjian asesornya, kecuali diatur lain. Jadi sudah saya jelaskan ya mengenai penanggungan utang dan sahnya perjanjian pertanggungan utang ;

Halaman 127 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena perjanjian penanggungan adalah perjanjian asesor, maka ia melekat pada perjanjian pokoknya. Ruang lingkup dari perjanjian asesor tersebut meliputi juga perjanjian pokoknya, karena melekat atau menjadi satu dengan perjanjian pokoknya. Jadi, semua perikatan yang ada di perjanjian pokoknya melekat juga ke perjanjian asesornya, kecuali diatur lain ;
- Bahwa penanggung terikat pada perjanjian pokoknya, karena sifat melekat tadi, maka apa yang ada pada perjanjian pokoknya berlaku juga bagi perjanjian asesornya, kecuali diatur lain.

Karena dengan perjanjian pokoknya, maka segala sesuatu perikatan dalam perjanjian pokoknya itu juga mengikat bagi perjanjian jaminannya, termasuk misalnya kalau dalam perjanjian pokoknya itu mengatur misalnya ada klausula arbitrase, karena itu perjanjian ikutan, jadi mengikuti, kecuali diatur lain.

Alasan lainnya terkait mengikuti perjanjian pokok dan perjanjian pokok berlaku juga bagi perjanjian penanggungannya, karena ketika penanggung ini nanti memenuhi kewajibannya debitor, kalau nanti debitor wanprestasi, maka penanggung berdasarkan Pasal 1840, memiliki hak subrogasi, subrogasi berarti penanggung menggantikan segala hak dari kreditur, otomatis hak-hak kreditur yang timbul karena perikatan, perikatan yang ada didalam perikatan pokok itu digantikan oleh si penanggung, sehingga hal-hal yang diatur dalam perjanjian pokoknya itu juga berlaku bagi penanggung, karena akan menggantikan posisinya si kreditur.

Jadi itu alasan lain selain asesor kenapa antara penanggungan dan perjanjian pokoknya itu jadi satu, pertama karena asesor, kedua karena adanya hak subrogasi. Lalu, yang ketiga, juga ada putusan-putusan Mahkamah Agung, yang bisa dilihat atau diakses melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2630 K/Pdt/2021, yang pada intinya membatalkan putusan judex factie karena judex factie dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara dikarenakan gugatan wanprestasi dalam perjanjian penanggungannya itu dalam perjanjian pokoknya sudah diatur bahwa perselisihan di antara para pihak, akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase,

Jadi, gugatan penanggungan utangnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap pengadilan umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkaranya karena ada klausula arbitrase dalam perjanjian pokoknya. Hal tersebut menegaskan bahwa apa yang tertuang dalam perjanjian pokoknya juga mengikat perjanjian penanggungan atau penjaminannya, sepanjang tidak diatur lain ;

Halaman 128 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penanggungan hutang adalah perjanjian bersyarat, karena kewajiban si penanggung baru muncul apabila si debitur wanprestasi, aset atau harta benda si debitur itu sudah disita atau dijual untuk memenuhi kewajibannya. Jadi karena ia perjanjian bersyarat, maka syarat tersebut dapat saja dilepaskan oleh si penanggung. Dalam klausul penjaminan bank garansi misalnya, penjaminan yang diberikan oleh bank, itu adalah hal biasa, bahwa pencairan yang diberikan oleh bank garansi itu tanpa syarat. Artinya ketika debitur itu wanprestasi kalau wanprestasi itu tidak bisa dikecualikan, karena kewajiban itu baru muncul ketika debitur wanprestasi, kalau soal debitur harus disita asetnya terlebih dahulu, itu bisa dikecualikan, kalau misalnya penanggung menyatakan akan memenuhi kewajibannya tanpa syarat maka apabila debitur itu wanprestasi, hal itu dapat dimaknai ia telah melepaskan hak istimewanya ;
- Bahwa jika penanggung melepaskan hak istimewanya, maka penanggung dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya debitur, apabila debitur wanprestasi, tanpa perlu menyita atau menjual aset-aset si debitur untuk memenuhi kewajibannya, dengan demikian posisi debitur dengan penjamin ini menjadi tanggung renteng atau tanggung menanggung, maka si kreditur bisa menuntut keduanya untuk memenuhi kewajibannya sampai kewajibannya lunas ;
- Bahwa antara perjanjian pokok dan penanggungan itu adalah satu kesatuan, artinya, apa yang ada di perjanjian penanggungan itu meliputi juga perjanjian pokok, jadi apa yang diatur atau disepakati dalam perjanjian pokok, itu mengikat juga bagi si penanggung, apalagi penanggung secara jelas menyatakan bahwa ia akan terikat dengan semua ketentuan yang ada di dalam perjanjian pokok, itu merupakan penegasan justru, dari si penanggung bahwa ia akan terikat bahwa ia akan terikat dengan seluruh ketentuan perikatan pokok, jadi di samping berdasarkan doktrin tadi bahwa asesor pada pokoknya itu melekat dengan penanggung menegaskan bahwa ia terikat sepenuhnya pada perjanjian pokok, maka itu menegaskan bahwa antara perjanjian penanggungan dan utang itu tidak terpisah, atau merupakan satu kesatuan. Apa yang ada di dalam perjanjian pokoknya, itu berlaku juga. Jika dia menyatakan ada hal-hal yang ia tidak terikat, tentu ia tidak akan menegaskan itu, tentunya kalau ia ingin mengatur lain, tentunya ia tidak akan memberikan penegasan bahwa ia terikat dengan semua ketentuan yang ada di dalam perjanjian pokoknya, jadi itu merupakan penegasan dari si penjamin bahwa ia akan terikat dengan seluruh ketentuan perjanjian pokoknya. doktrin dan putusan pengadilan bahwa itu satu kesatuan, apalagi dengan adanya penegasan dari penanggung sendiri ;

Halaman 129 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perbuatan melawan hukum itu merupakan bagian dari hukum perikatan, oleh karenanya perbuatan melawan hukum itu diatur di dalam Buku ke-III, di Pasal 1365 KUHPerdara, jadi perikatan itu bisa timbul karena perjanjian, diperjanjikan, bisa timbul karena ketentuan undang-undang, karena ada perbuatan, perbuatan ada dua, yang halal atau zaakwarneming atau perwakilan sukarela dan perbuatan yang melawan hukum. perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara itu bagian dari hukum perikatan, untuk dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau suatu subjek hukum, sehingga terikat untuk membayar ganti rugi, maka harus memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsurnya adalah Pertama, adanya perbuatan, bisa pasif atau aktif, aktif adalah dimana melanggar hak subjektif orang lain, pasif yaitu yang melanggar apa yang menjadi kewajiban hukumnya, yang kedua, adanya unsur melawan hukum, melawan hukum itu ada empat, (i) melanggar hak subjektif orang lain; (ii) melanggar kewajiban hukum; (iii) melanggar kesusilaan kemudian (iv) melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; yang ketiga adanya unsur kesalahan, kesalahan itu bisa sengaja (dolus), atau kelalaian (culpa), dan kemudian adanya kerugian yang ditimbulkan, bisa materiil atau immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil itu adalah kerugian yang tidak dapat dihitung, kalau Prof. Rossa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menjelaskan bahwa kerugian immateriil itu berupa kehilangan kesenangan hidup, malu, stress itu merupakan kerugian immateriil. Terakhir adalah hubungan kausal, atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, ini ada 2 (dua) teori yang menonjol, yaitu teori *conditio sine qua non* dan teori *adequate veroorzaking*, kalau teori *conditio sine qua non* itu semua sebab yang menimbulkan akibat itu dapat dimintakan pertanggungjawaban, kalau teori *adequate* hanya sebab yang relevan, atau sebanding, atau dapat diduga yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur ini bersifat kumulatif, semuanya harus terpenuhi, salah satu saja tidak terpenuhi, maka tuntutan atas perbuatan melawan hukum itu tidak dapat dikabulkan ;
- Bahwa PMH bagian dari hukum perikatan yang diatur di dalam Buku ke-III yang merupakan hukum perdata materiil, jadi perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, itu yang mengakibatkan hak untuk menuntut ganti rugi, itu adalah disebabkan adanya pelanggaran hukum materiil. Sedangkan hukum formil atau hukum acara, itu memang diadakan untuk tertib prosedural, maksudnya tertib beracara, tujuannya bukan untuk melindungi hak-

Halaman 130 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



hak individu atau subjek hukum secara langsung, tapi untuk menegakkan hukum materilnya, jadi kalau terjadi pelanggaran hukum prosedur atau hukum acara, maka hal tersebut akibat hukumnya bukan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365, akibat hukumnya adalah gugatannya atau permohonannya dapat tidak diterima, jadi akibat hukumnya bukan tuntutan ganti rugi sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Maka, jika kita kaitkan dengan unsur-unsurnya, terkait dengan hubungan kausal, berarti karena akibat hukumnya bukan untuk menuntut ganti rugi, karena tujuannya adalah untuk tertib beracara, maka akibat hukumnya adalah gugatan tidak dapat diterima, maka tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, jadi baru bisa digugat PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, kalau ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, jadi yang bisa digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tuntutan ganti rugi itu akibat adanya pelanggaran hukum materil, bukan hukum formilnya, bukan hukum acara perdatanya ;

- Bahwa Pilihan forum dengan pilihan hukum itu dua hal yang berbeda, kalau pilihan forum ini berbicara mengenai penyelesaian sengketa, apakah akan dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan. Kalau pilihan hukum, itu bicara tentang hukum yang berlaku ;
- Bhwa Ahli hanya menjelaskan kalau dari segi hukum perikatan, kalau dalam hukum perikatan itu ada penafsiran perjanjian ada namanya pedoman dalam penafsiran perjanjian, jadi kalau kita bicara bagaimana ini perjanjian harus ditafsirkan? Maka harus ditafsirkan dalam hal perjanjian itu dapat dilaksanakan. Namun, jika menjadi masalah, ketika perjanjian pokoknya beda hukumnya, makanya kalau menurut Ahli kita pakai konsep penafsiran tadi, yang penting dapat dilaksanakan. Yang mungkin dapat dilaksanakan itu adalah pengaturan antara perjanjian pokok dengan perjanjian asesornya. Jadi maksudnya perjanjian asesor itu mengikuti perjanjian pokoknya, termasuk ketentuan hukumnya ;
- Ahli mengacu kepada ketentuan mengenai penafsiran dalam KUHPerdata, dimana KUHPerdata itu mengatakan bahwa jika terjadi satu hal itu tidak jelas bagi pemberi tafsir, maka pelaksanaan dari perjanjian itu dilakukan sedemikian rupa bagaimana caranya supaya dia tetap bisa dilaksanakan ;
- Bahwa Asas kepribadian itu bukan berarti tidak bisa disimpangi. Contohnya adalah kalau kita melihat perjanjian garansi, perjanjian garansi itu menyimpangi asas kepribadian karena dalam perjanjian garansi itu ada pihak ketiga yang akan melaksanakan kewajiban, dimana dia tidak terlibat disitu, ada lagi misalnya

Halaman 131 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



perjanjian asuransi, dalam asuransi jiwa, tidak semuanya tercantum dalam polis asuransi, jadi asas kepribadian itu tidak mutlak, yang mutlak itu iktikad baik ;

- Bahwa Domisili hukum itu adalah tempat seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya. Domisili itu ada 2 (dua), yaitu domisili yang sesungguhnya dan domisili pilihan. Untuk domisili sesungguhnya terdiri dari 2 (dua), yaitu domisili sesungguhnya yang ditetapkan secara sukarela, dan domisili wajib. Sedangkan, domisili pilihan adalah yang dipilih oleh para pihak. Jadi domisili itu tempat seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, dalam kaitannya dengan kontrak ;
- Bahwa Fungsi jaminan itu adalah untuk menjamin sebuah perikatan, atau sebuah kewajiban atau prestasi yang timbul dari suatu perikatan. Bahwa perjanjian jaminan itu perjanjian bersyarat pada prinsipnya kecuali syaratnya dilepaskan, jadi kalau syaratnya tidak dilepaskan dalam hal ini hak istimewa tidak dilepaskan, maka si penjamin belum bisa dimintakan pertanggungjawabannya, sebelum aset-aset debitur disita dan dijual untuk memenuhi kewajibannya, kalau masih ada kekurangan baru nanti si penanggung atau penjamin memenuhi kekurangan tersebut, jadi mekanismenya seperti itu, jadi subsidair debitur memenuhi kewajiban utamanya, kemudian jika tidak terpenuhi juga, penanggung bisa dimintakan pertanggungjawabannya, itu konsep umumnya, Akan tetapi, karena hak istimewa itu adalah hak, hak itu bisa dikecualikan, kalau dia mengecualikan haknya bisa secara tegas ia tuliskan bahwa ia melepaskan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam pasal 1831 KUHPerdara, atau bisa juga ia menyatakan akan memenuhi kewajibannya dalam hal debitur wanprestasi tanpa syarat. Maka tanpa syarat ini berarti dia akan memenuhi perikatan debitur secara langsung, tanpa menuntut syarat atau hal-hal yang lain;
- Bahwa jika penjamin melepaskan hak istimewanya maka berlaku ketentuan tanggung renteng, jadi bisa langsung menuntut ke penjamin ;
- Bahwa jika perjanjian asesornya mengatur hal yang berbeda, jika kita berbicara mengenai perjanjian kalau salah satunya pihaknya asing itu ada pilihan forum dan pilihan hukum, kalau misalnya perjanjian asesornya menggunakan ketentuan Hukum Indonesia, maka berlaku tentang ketentuan hukum asesor, jika perjanjian asesor berbeda dengan perjanjian pokoknya efektivitas hukum perjanjian asesornya dengan perjanjian pokoknya harusnya sejalan ;
- Bahwa dalam hal perjanjian yang berdiri sendiri, maka pilihan hukumnya itulah yang mengikat para pihak, dalam hal perjanjian yang berdiri sendiri, independen, bukan asesor, kalau asesor, seharusnya mengikuti perjanjian pokoknya ;

Halaman 132 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada perjanjian asesor maka perjanjian asesor adalah perjanjian ikutan, jadi seharusnya perjanjian asesor mengikuti perjanjian pokoknya ;
- Bahwa jika berbicara mengenai tafsir, jadi tafsirnya adalah, ada 2 (dua), kalau bicara mengenai perjanjian asesor, berarti dia seharusnya mengikuti perjanjian pokoknya, maka hukum dalam perjanjian asesor seharusnya mengikuti, walaupun para pihak mengatur lain, tapi bisa juga diatur kesepakatan para pihak, maka mengikuti hukum Indonesia, karena adanya dua ketentuan ini, maka ada kemungkinannya ini akan mengikuti hukum di asesornya, atau akan mengikuti pilihan hukum di perjanjian pokoknya, pilihan hukum yang ada di perjanjian pokoknya ;
- Bahwa hak istimewa itu dapat dilepaskan dengan makna tambahan penafsiran tanpa diatur secara tegas, maksudnya adalah tidak secara tegas menyebutkan pelepasan hak istimewa. Tapi bisa dimaknai dengan kata-kata lain, misalnya kata-kata tanpa syarat, dalam praktiknya itu, yang Ahli ketahui, dalam beberapa perjanjian, karena Ahli mengajar juga tentang hukum jaminan, itu dalam klausula jaminan biasa, penjaminan tanpa syarat, penjaminan tanpa syarat itu, ini tafsir Ahli;
- Bahwa Kalau kita berbicara apakah asesor harus mengikuti perjanjian pokoknya, secara eksplisit tidak ada, tapi hanya menjelaskan bahwa berdasarkan doktrin, sumber hukum juga bisa berdasarkan doktrin, berdasarkan doktrin, yang namanya asesor itu melekat, judulnya asesor, itu melekat, jadi Ahli tidak menjelaskan berdasarkan undang-undang, Ahli menjelaskan berdasarkan doktrin, bahwa konsep asesor itu dia perjanjian ikutan yang melekat pada perjanjian pokoknya ;
- Bahwa Iktidat baik ada dua, iktidat baik subjektif dan iktidat baik objektif, dalam pelaksanaan perjanjian, yang dinilai bukan iktidat baik subjektifnya, jadi kita tidak mempertanyakan iktidat baik para pihak misalnya membuat perjanjian yang kontradiktif antara pokok dengan asesor, tapi kita melihat berdasarkan kewajaran dan kepatutan, jadi dalam pelaksanaan perjanjian, kita tidak bisa menstandarkan pada iktidat baik subjektifnya, iktidat baik subjektif berlaku pada fase pra-kontrak. Jadi untuk pelaksanaan perjanjian, bagaimana perjanjian itu harus dilaksanakan, diukur berdasarkan iktidat baik objektif, yaitu kewajaran dan kepatutan ;
- Bahwa mengenai pelaksanaan perjanjian, bukan melalui iktidat baik seutuhnya, tapi iktidat baik objektifnya, jadi apakah hal-hal yang diatur dalam perjanjian itu, merupakan hal-hal yang wajar dan patut ;

Halaman 133 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kita melihat ketentuan pasal 1339 dan 1347 KUHPdata, disebutkan bahwa perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tapi mengikat juga apa yang menjadi kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan, jadi apakah hal tersebut diatur di dalam ketentuan undang-undang? Kalau diatur dalam undang-undang, maka tanpa disepakati sudah mengikat para pihak, kalau ketentuan tidak mengatur, maka ketentuan kebiasaan itu memperjanjikan seperti itu atau tidak, kalau kebiasaan itu memperjanjikan, maka dianggap bahwa hal tersebut sudah dimasukkan, dan terakhir berbicara soal kepatutan, maka sepatutnya, hal tersebut diperjanjikan atau tidak, Jadi menurut Ahli, apakah hal itu harus secara tertulis disepakati, mengenai pelepasan hak istimewa, kalau menurut Ahli itu tidak harus secara tertulis disepakati kalau sudah menjadi kebiasaan, kan kebiasaan itu juga merupakan hukum bagi para pihak, mungkin ada di Pasal 1347, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya dimasukkan ke dalam perjanjian, jadi hal-hal kebiasaan itu dianggap dimasukkan ke dalam perjanjian, bahwa hak istimewa itu dilepaskan, maka itu harus dianggap dilepaskan tanpa harus diperjanjikan ;
- Bahwa jika berbicara kapan debitur dianggap wanprestasi, sudah diatur dalam 1238 dan 1243 KUHPdata, bahwa dianggap wanprestasi apabila sudah diberikan peringatan tapi tetap lalai, kecuali perjanjian tersebut sudah ditetapkan jangka waktunya, Pasal 1238, menyatakan "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Jadi disini baru dianggap wanprestasi jika sudah diberikan peringatan atau somasi, tapi somasi atau peringatan tidak perlu, kalau dalam perikatannya sudah ditetapkan jangka waktunya, jadi ketika dia tidak menepati pelaksanaan perjanjian sesuai dengan jangka waktunya, maka dia sudah dianggap wanprestasi, itu juga sama dengan Pasal 1243, "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dikukukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." Jadi, baru dinyatakan wanprestasi kalau sudah disomasi, tapi tidak perlu somasi kalau sudah ditetapkan jangka waktu kapan pelaksanaan kewajiban itu harus dilakukan. Jadi jika jangka waktu sudah ada jangka waktunya sudah dianggap wanprestasi, jadi tidak perlu lagi dilakukan somasi atau peringatan kepada si debitur, langsung dapat menagih kepada penjamin kalau penjaminnya melepaskan hak istimewa ;

Halaman 134 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika di dalam perjanjian pokoknya berbicara mengenai forum penyelesaian sengketa, yang satunya berbicara mengenai pilihan hukum, jika kita berbicara mengenai prinsip iktikad baik itu harus diartikan secara objektif terlepas dari maksud para pihak, kita berpedoman tadi, bahwa perjanjian asesor mengikuti perjanjian pokoknya, seharusnya perjanjian asesor tidak boleh bertentangan dengan perjanjian pokoknya, kecuali itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau tidak bisa dilaksanakan dia harus mengikuti perjanjian pokoknya, karena kan dia asesor, tidak boleh asesor bertentangan dengan perjanjian pokok, kalau tidak bisa dilaksanakan. Karena dia asesor jadi melekat ;
- 2. Ahli JOHN LUMBANTOBING, S.H., LL.M., FCI Arb. ;
 - Bahwa Undang-Undang Arbitrase membedakan antara arbitrase internasional dan arbitrase nasional. Pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Arbitrase, putusan arbitrase internasional didefinisikan sebagai putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia sehingga definisi dari arbitrase internasional mengikuti definisi dari putusan arbitrase internasional tersebut. Memang tidak ada definisi khusus dari arbitrase nasional. Akan tetapi, secara a contrario bisa disimpulkan bahwa berarti arbitrase nasional adalah arbitrase yang putusannya dijatuhkan di Indonesia. Arbitrase internasional itu yang tempat kedudukannya atau berlangsungnya di luar wilayah Indonesia, sedangkan arbitrase nasional adalah arbitrase yang tempat kedudukannya atau berlangsungnya di wilayah Indonesia ;
 - Bahwa titik berat perbedaan antara arbitrase nasional dan internasional adalah tempat kedudukan arbitrase tersebut, tempat berlangsungnya arbitrase tersebut, karena itu juga nanti akan menentukan secara hukum di mana putusan arbitrase ini dianggap dijatuhkan ;
 - Bahwa untuk menentukan status apakah arbitrase itu arbitrase internasional atau arbitrase nasional itu karena secara prosedural, untuk terkait prosedur atau acara, Undang-Undang Arbitrase itu hanya berlaku terhadap arbitrase nasional, Mahkamah Agung di Kasus Karaha Bodas itu secara tegas menyatakan bahwa acara atau prosedur dari suatu arbitrase itu diatur berdasarkan hukum dari tempat arbitrase tersebut dilaksanakan. Jadi, a contrario, maka Undang-Undang Arbitrase hanya berlaku untuk arbitrase yang tempat kedudukannya atau dilaksanakannya di Indonesia, Mahkamah Agung juga lebih spesifik lagi dibanding yang lain, menyatakan bahwa dalam kasus terkait arbitrase internasional, Undang-Undang Arbitrase hanya mengaturnya di pasal 65 sampai 69 terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase [asing]. Sekali lagi, ini kembali ke konsep atau pemahaman dasar bahwa Undang-Undang

Halaman 135 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbitrase itu, di luar konteks pengakuan dan pelaksanaan putusan, itu hanya berlaku terhadap arbitrase nasional yang tempat kedudukannya dan berlangsungnya memang di Indonesia;

- Bahwa pilihan hukum itu adalah pilihan hukum terhadap substansi. Sementara, proses acara atau proses atau prosedur dari arbitrase internasional atau dari suatu proses arbitrase, itu diatur berdasarkan hukum dari tempat kedudukan arbitrase tersebut. Sebagai contoh, terkait kasus Karaha Bodas, di kasus tersebut, kontrak antara Pertamina dan Karaha Bodas itu pilihan hukumnya hukum Indonesia, tapi arbitrasenya di Swiss. Jadi ada klausul arbitrase di perjanjian itu yang mengacu ke arbitrase dengan tempat kedudukan di Swiss. Mahkamah Agung menegaskan bahwa acara atau prosedur mengenai arbitrase ini diatur berdasarkan tempat kedudukan arbitrasenya, berarti diatur berdasarkan hukum Swiss. Jadi memang ada pembagian antara hukum yang berlaku terhadap pokok perkara, atau pokok substansi dari sengketa, yaitu hukum, pilihan hukum dalam kontrak. Sementara hukum yang mengatur acara atau prosedur arbitrase itu diatur berdasarkan atau tergantung dari kedudukan, tempat kedudukan arbitrasenya di mana. Kalau misalnya tempat kedudukan arbitrasenya di luar Indonesia, atau misal kasus di Swiss, maka status dari arbitrase tersebut itu adalah arbitrase internasional dan acara atau prosedur yang mengatur arbitrase tersebut adalah hukum arbitrase atau hukum acara Swiss ;
- Bahwa terkait dengan syarat keabsahan perjanjian atau persetujuan arbitrase, prinsip yang utama adalah bahwa perjanjian arbitrase, persetujuan arbitrase itu, harus tertulis. Sebagai contoh, di Konvensi New York Tahun 1958, yang mengatur mengenai perjanjian arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, Pasal 2 ayat (2), diatur bahwa perjanjian arbitrase harus berbentuk tertulis, in writing. Di dokumen yang ditandatangani para pihak atau lewat pertukaran surat, seperti pertukaran surat, atau istilahnya waktu itu telex. Tetapi seiring perkembangan zaman, tahun 2006, UNCITRAL, atau komisi PBB yang di bidang hukum perdagangan internasional yang memang tugasnya salah satunya adalah memonitor, mengawal, Konvensi New York ini, UNCITRAL, tahun 2006, mengeluarkan panduan penafsiran terhadap Pasal 2 tersebut, di mana UNCITRAL mendorong para pihak, negara-negara, itu untuk menafsirkan syarat tertulis ini secara luas, tidak terbatas hanya pada bentuk pertukaran surat atau telex, prinsip dasar yang kedua adalah bahwa, bentuknya itu harus tertulis. bahwa bentuk tertulis ini bisa bermacam-macam. Pertama, di Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, disebutkan bahwa perjanjian arbitrase ini bentuknya

Halaman 136 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



tertulis dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Tapi kemudian mulai dari Pasal 4 ayat (3), bahwa bisa ada bentuk-bentuk yang lebih bermacam-macam. Pasal 4 ayat (3), Undang-Undang Arbitrase disebut bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, termasuk dalam telex, telegram, email, dan lain-lain. Jadi disimpulkan bahwa pemahaman bahwa bentuk tertulis itu, bisa bermacam-macam, termasuk tidak dalam satu dokumen, maksudnya dalam pertukaran surat, atau komunikasi tertulis di antara para pihak. Jadi, kesimpulannya adalah syarat keabsahan perjanjian arbitrase itu adalah harus tertulis, tapi tidak harus dalam satu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak karena bentuknya bisa bervariasi yang penting asal tertulis, sehingga dalam arti persetujuan dari masing-masing pihak itu mesti bisa dibuktikan secara tertulis ;

- Bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal dalam hal terjadi novasi. Ini sebenarnya merupakan suatu contoh di mana klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, itu kalau kemudian perjanjian tersebut di-novasi-kan ke pihak ketiga, maka klausul arbitrase itu tetap dianggap sah, seiring dengan adanya novasi tersebut. Konsekuensinya, pihak ketiga yang menggantikan posisi salah satu pihak dalam kontrak tersebut terikat dalam perjanjian atau klausul arbitrase di perjanjian tersebut, tanpa pihak ketiga itu harus menandatangani lagi perjanjian yang ada klausul arbitrasenya.
- Bahwa objek dari Pasal 4 ayat (1) ini adalah kewenangan arbiter untuk menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Jadi, objek peraturan pasal ini adalah kewenangan dari arbiter, bukan terkait hak dan kewajiban para pihak dan juga subjeknya atau addresat-nya itu juga berarti adalah si arbiter tersebut. Bahwa jika akan mengajukan sengketa arbitrase, para pihak tidak wajib untuk membuat perjanjian arbitrase. Karena persetujuan arbitrase dalam Pasal 1 ayat (4) ini sudah dianggap sebagai suatu fakta, dimana dalam hal ada perjanjian arbitrase tersebut, maka majelis arbitrase menjadi berwenang ;
- Bahwa dalam hal arbitrase internasional, maka undang-undang atau ketentuan-ketentuan di Undang-Undang Arbitrase yang relevan dan berlaku adalah Pasal 65 sampai dengan 69 terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing ;
- Bahwa Undang-Undang Arbitrase pada Pasal 66 mengatur syarat pelaksanaan putusan arbitrase atau mengatur syarat-syarat untuk dapat dikeluarkannya eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional. Pada dasarnya, pada Pasal 66 itu, syarat substantifnya itu ada 3 untuk suatu putusan arbitrase

Halaman 137 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



internasional bisa dilaksanakan di Indonesia. Pertama adalah syarat resiprositas, yaitu baik Indonesia maupun negara dari tempat arbitrasenya itu sama-sama merupakan pihak dalam Konvensi New York 1958. Itu syarat pertama, resiprositas. Syarat yang kedua itu adalah syarat arbitrabilitas artinya putusan arbitrase internasional yang mau dimohonkan pelaksanaannya ini mesti terkait dengan sengketa di bidang perdagangan atau dengan kata lain, sengketa komersil. Itu syarat yang kedua, arbitrabilitas, Syarat yang ketiga itu adalah public policy, atau public order. Bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ;

- Bahwa prinsip mengenai siapa yang berwenang untuk menentukan lingkup atau luas cakupan suatu perjanjian arbitrase ketika sudah ada klausul, sudah ada perjanjian arbitrasenya, itu adalah majelis arbitrase itu sendiri, itu berdasarkan prinsip kompetenz-kompetenz. Sebagai contoh misalnya, di beberapa yurisprudensi pengadilan Indonesia, bisa dilihat di satu kasus pihaknya salah satunya PT Digital Fiduciary, di situ terdapat suatu perjanjian, dengan ada klausul arbitrasenya. Kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan alasan PMH. Kenapa PMH walaupun sudah ada perjanjian di antara para pihak? Karena menurut penggugat, perjanjian ini sudah batal. ketika di pengadilan, terlepas dari klaim PMH tersebut, pengadilan menyatakan bahwa gugatan ini sejatinya itu tetap terkait dengan perjanjian yang sudah ada di situ ada klausul arbitrasenya sehingga kewenangan untuk menentukan pembatalan perjanjian tersebut termasuk juga klausul arbitrasenya adalah di arbitrase itu sendiri. Oleh karena itu maka di perkara tersebut, gugatan PMH tersebut tidak dapat diterima atau NO, jadi itu adalah kewenangan dari majelis arbitrase sendiri untuk menentukan yurisdiksinya sendiri atau untuk menentukan kewenangannya sendiri. Karena itu, Yang Mulia, asasnya secara umum dalam hukum arbitrase itu dikenal sebagai kompetenz-kompetenz: kompetensi dari majelis arbitrase untuk menentukan kompetensinya sendiri. Ini kan tentunya salah satu aspek menentukan kompetensinya adalah menentukan atau menilai cakupan dari klausul arbitrasenya ;
- Bahwa Ahli tidak pernah menemui jika putusan sela berubah pada putusan akhir;
- Bahwa dari sisi hukum arbitrase adalah tidak ada satu hukum ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase maupun doktrin atau yurisprudensi yang menghubungkan masalah yurisdiksi arbitrase ini dengan ketentuan-ketentuan di HIR, dari sisi hukum arbitrase, itu yurisdiksi majelis arbitrase, termasuk juga

Halaman 138 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian arbitrase yang menjadi dasar yurisdiksi tersebut itu tidak pernah dibahas dalam hubungannya dengan Pasal 118 HIR ;

- Bahwa Pasal 188 HIR yang mengatur kewenangan, yurisdiksi pengadilan, sebenarnya dengan prinsip dasar bahwa apabila sudah terdapat suatu perjanjian arbitrase sah di antara para pihak, maka itu meniadakan kewenangan pengadilan, itu tegas dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase ;
- Bahwa pilihan hukum yang mengatur perjanjian pokok itu sudah tidak menentukan atau tidak ada relevansinya dalam hal apakah perjanjian aksesoir atau perjanjian jaminan yang diatur dalam hukum Indonesia itu efeknya otomatis mengikuti klausul arbitrase di perjanjian pokok. Kenapa? Karena fungsi dari hukum Indonesia di perjanjian aksesoir atau jaminannya itu adalah untuk mengatur konsekuensi hukum dari apakah si penjamin ini atau pihak dalam perjanjian aksesoir itu secara otomatis dianggap terikat pada perjanjian pokoknya terlepas dari hukum mana yang mengatur perjanjian pokok ;
- Bahwa Choice of law atau pilihan hukum itu artinya pilihan terhadap hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Sementara pilihan forum adalah pilihan yang mengatur forum yang berwenang apabila terjadi sengketa terhadap perjanjian tersebut. Kalau dalam konteks arbitrase, itu sudah lumrah kedua hal ini itu mungkin merujuk ke hukum atau negara yang berbeda. Contoh, di kasus Karaha Bodas dan Pertamina. perjanjiannya itu pilihan hukumnya adalah hukum Indonesia, tapi pilihan forumnya itu adalah arbitrase di Swiss, sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa ya prosedur atau acara yang berlaku terhadap arbitrase ini adalah hukum Swiss, tapi majelis arbitrase Swiss itu memutus substansi atau pokok perkaranya berdasarkan hukum Indonesia, sesuai dengan pilihan hukumnya ;
- Bahwa terkait dengan hukum mana yang mengatur perjanjiannya. Forumnya bisa beda lagi. tergantung bagaimana pilihan forum secara spesifik diatur dalam perjanjian tersebut. Apakah ada klausul pilihan forum tersendiri? Dan forumnya itu para pihak juga bisa memilih di pengadilan atau di arbitrase. Kalau di pengadilan, Apakah pengadilan Indonesia atau negara lain, mengikuti pilihan hukumnya, atau walaupun misalnya pengadilan Indonesia, apakah itu pengadilan Denpasar, Apakah itu pengadilan Bandung, Pengadilan Negeri Denpasar atau Pengadilan Negeri Bandung, Atau pilihan forumnya itu adalah arbitrase, kemudian perlu disepakati lebih lanjut ke arbitrase di mana. Apakah arbitrase BANI di Jakarta, atau di SIAC di Singapura, dan seterusnya ;
- Bahwa dalam arbitrase internasional sangat mungkin aspek-aspek yang berbeda dari sengketa ini itu diatur berdasarkan hukum yang berbeda. Misalnya,

Halaman 139 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara arbitrase AMCO lawan Indonesia sempat ada arbitrase internasional AMCO lawan Indonesia. Governing law dari arbitrase itu adalah Indonesia. Jadi hukum yang berlaku untuk pokok perkara itu adalah hukum Indonesia. Tapi AMCO ini adalah investor dari Amerika Serikat. Jadi itu perusahaan yang domisilinya Amerika Serikat. Yang menjadi masalah adalah ketika mengajukan gugatan arbitrase tersebut, AMCO ini statusnya sudah pailit di Amerika Serikat. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan, perusahaan pailit seperti itu masih punya legal standing atau tidak? majelis arbitrase itu memutuskan aspek kapasitas atau legal standing dari pemohon dari AMCO itu berdasarkan hukum Amerika Serikat karena status atau kapasitas dari suatu subjek hukum itu diatur berdasarkan hukum nasionalitasnya. Itu contoh bahwa memang lumrah dalam arbitrase internasional, ada satu sengketa, sebagian aspek memang diatur berdasarkan hukum negara tertentu terlepas dari pilihan hukum yang secara umum berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat para Ahli tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Jaminan Pribadi (Personal Guaranty) Tertanggal 31 Desember 2015, diberi tanda TII-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Terjemahan Jaminan Pribadi (Personal Guaranty) Tertanggal 31 DESEMBER 2015, diberi tanda TII-1B ;
3. Fotokopi dari fotokopi Pasal 118 Ayat (1) Hir (Herziene Indonesich Reglement)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), diberi tanda TII-2 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang No. 30 TAHUN 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diberi tanda TII-3 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 1155 K/PDT/1996 TANGGAL 17 DESEMBER 1997, diberi tanda TII-4 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/PDT/1984 Tertanggal 4 MEI 1988, diberi tanda TII-5;
7. Fotokopi sesuai asli CERTIDAO DO REGISTO COMERCIAL an Double Six Hotel & Entertainment, SA., diberi tanda TII-6A ;
8. Fotokopi sesuai asli TERJEMAHAN CERTIDAO DO REGISTO COMERCIAL an Double Six Hotel & Entertainment, SA, diberi tanda TII-6B;
9. Fotokopi sesuai asli CONTRATO DE CONSTITUICAO DE SOCIEDADE ANONIMA., diberi tanda TII-7A ;

Halaman 140 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi sesuai asli Terjemahan CONTRATO DE CONSTITUICAO DE SOCIEDADE ANONIMA., diberi tanda TII-7B ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat- surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik (E-Court) melalui Sistem Informasi Pegadilan masing-masing tertanggal 12 November 2025;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk tindakan pendahuluan/provisional agar :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melibatkan Penggugat (I Made Wiranatha) dalam perkara Arbitrase dan agar Tergugat I menunda perkara Arbitrase apapun dan tidak melibatkan Penggugat (I Made Wiranatha) dalam perkara Arbitrase apapun dan/atau tidak melakukan segala proses persidangan ataupun segala tindakan lainnya terkait perkara dengan Nomor Referensi: ARB131/24/TEV dan ARB132/24/TEV pada Singapore International Arbitration Center (SIAC) sampai perkara *a quo* diputusan dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Termasuk untuk tidak mengirimkan surat, permohonan atau gugatan dalam bentuk apapun yang mengikutsertakan Penggugat, tidak memanggil Penggugat untuk bersidang, tidak melakukan persidangan, tidak menerima dan memberikan bukti-bukti, tidak menghadirkan saksi-saksi dan tidak melakukan perbuatan apapun terkait perkara dengan Nomor Referensi: ARB131/24/TEV dan ARB132/24/TEV pada Singapore International Arbitration Center (SIAC);
2. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari setiap kali Tergugat I tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruh isi dari putusan provisi ini.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut pihak Tergugat I pada tanggal 11 Juni 2025 dan pihak Tergugat II pada tanggal 4 Juni 2025 mengajukan tanggapan

Halaman 141 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban masing-masing sehubungan dengan tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, gugatan provisionil bertujuan untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Dr. Lilik Mulyadi dalam tulisannya "Putusan Provisionil dan Penetapan Sementara", menjelaskan bahwa :

- Putusan Provisi dan Penetapan Sementara bersifat sangat segera dan mendesak;
- Terdapat nuansa yuridis yang bersifat identik antara Putusan Provisi dengan Penetapan Sementara;
- Apabila Putusan Provisi dituangkan dalam bentuk Putusan Sela, maka hakekatnya identik dengan Penetapan Sementara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati apa yang dimohonkan terkait tuntutan provisi Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada urgensi yang mendesak, alasan agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melibatkan Penggugat dalam proses penyelesaian Sengketa Jaminan Perorangan melalui arbitrase SIAC, termasuk menundanya dan tidak melakukan proses persidangan apapun daripadanya, menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) perhari, sebelum Majelis memutus apakah pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC untuk menyelesaikan Sengketa Jaminan Perorangan adalah suatu perbuatan melawan hukum , maka terhadap permohonan Provisi Penggugat Majelis menilai telah memasuki materi pokok perkara dan sudah sepatutnya apa yang menjadi tuntutan provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat ternyata Tergugat I mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tersebut, sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*Exceptie / exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72);

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi (tangkisan)*, Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 137 menyatakan bahwa eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk, dalam bukunya "*Hukum*

Halaman 142 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" hal. 38 dan Darwan Prinst, dalam bukunya *"Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata"* hal. 149;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata kita sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 160-162 Rbg hanyalah mengatur mengenai Eksepsi tidak berkuasanya Hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 162 RBg tentang eksepsi Tergugat I yang diajukan yang bukan mengenai kewenangan mengadili, akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan Eksepsi Kompetensi dan Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan Sela tertanggal 24 September 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pokok perkara gugatan ini sedang diperiksa oleh forum lain (*lis alibi pendens/Litis Pedentis*);
2. Gugatan diajukan secara tidak sah karena diajukan dengan melampaui kuasa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat;
3. Gugatan Penggugat diajukan secara premature (*exceptio Dilatoria*);
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exception obscur libel*);
 - Permintaan ganti rugi Penggugat dalam gugatan tidak jelas sebab tidak disampaikan secara rinci;
 - Gugatan Penggugat mengandung dalil-dalil yang saling bertentangan (*contradiction in Terminis*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan didalam repliknya, dan Tergugat I dan Tergugat II juga menjawabnya kembali dalam dupliknya yang masing-masing termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang didalilkan Tergugat I bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pokok perkara gugatan ini sedang diperiksa oleh forum lain (*lis alibi pendens/Litis Pedentis*), dengan alasan Tergugat I sebagai berikut :

Halaman 143 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I memulai proses Arbitrase SIAC terhadap Penggugat dengan mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan;
- Menanggapi hal diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya (Hotman Paris & Partners) mengirimkan surat tertanggal 8 Mei 2024 kepada Arbitrase SIAC yang menyatakan bahwa Penggugat meminta agar tidak di panggil untuk mengikuti persidangan di Arbitrase SIAC di kemudian hari dan Penggugat tidak akan menunjuk Arbiter, alasannya Adalah Penggugat menilai bahwa Permohonan Arbitrase SIAC telah diajukan tanpa adanya klausula arbitrase dalam Jaminan Perorangan sehingga melanggar hukum Indonesia;
- Kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya (Hotman Paris & Partners) mengirimkan surat tertanggal 10 Juni 2024 kepada SIAC untuk memberitahukan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Denpasar karena Tergugat I mengajukan Permohonan Arbitrase SIAC sehubungan dengan Sengketa Jaminan Perorangan;
- Bahwa mengacu pada pernyataan-pernyataan yang disampaikan Penggugat melalui surat-surat diatas, Majelis Arbitrase dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 28.2 Peraturan SIAC Edisi ke-6 tanggal 1 Agustus 2026 (sebagai Peraturan SIAC yang berlaku ketika pengajuan Permohonan Arbitrase SIAC), untuk menentukan apakah SIAC memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Jaminan Perorangan;

"Majelis memiliki wewenang untuk memutuskan mengenai ruang lingkup yurisdiksinya sendiri, termasuk setiap keberatan-keberatan terkait dengan keberadaan, validitas atau lingkup dari perjanjian arbitrase. Suatu perjanjian arbitrase yang membentuk bagian dari suatu kontrak wajib diperlakukan sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam kontrak tersebut. Suatu keputusan dari Majelis bahwa kontrak tersebut adalah batal atau tidak sah tidak akan secara ipso jure menyebabkan tidak sahnya perjanjian arbitrase, dan Majelis tidak akan berhenti untuk memiliki yurisdiksi dengan alasan atas tuduhan apapun bahwa kontrak tidak ada atau batal dan tidak sah";

- Bahwa pada saat yang sama gugatan Penggugat juga mempermasalahkan yurisdiksi arbitrase SIAC untuk memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Jaminan Perorangan dan meminta kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan bahwa sengketa tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, maka untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan pokok permasalahan yang sama yang menimbulkan resiko adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya, maka untuk mengantisipasi keadaan yang demikian dalam eksepsi *Litis Pendentis* yang pada intinya memperbolehkan pihak yang berperkara untuk

Halaman 144 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon penghentian pemeriksaan perkara jika terdapat pengadilan atau forum lain yang sedang memeriksa pokok permasalahan yang sama atau yang berkaitan erat di antara Para pihak yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas dalam doktrin hukum perdata, sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika tahun 2012, halaman 461, terdapat jenis eksepsi yang termasuk dalam eksepsi hukum materiil, yaitu *exceptio litis pendentis* atau disebut juga eksepsi *sub-judice*, yaitu ketika sengketa yang digugat oleh Penggugat, ternyata sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, sehingga masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*under judicial consideration*). Sebagai contoh, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain;

Menimbang, bahwa terhadap *exceptio litis pendentis* tersebut diatas yang pada pokoknya berisi larangan untuk mengajukan gugatan yang sama dengan perkara yang masih diperiksa oleh Pengadilan atau forum lain yang secara logis dan rasional memiliki tujuan agar tidak terdapat 2 (dua) putusan yang kontradiksi antara satu dengan lainnya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat untuk dapat menentukan apakah suatu gugatan tidak melanggar larangan sebagaimana terdapat dalam *exceptio litis pendentis* tersebut diatas, maka yang harus dicermati adalah selain daripada apakah pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut sama, tetapi yang lebih menentukan adalah *apakah pokok perkara yang terdapat dalam masing-masing gugatan tersebut juga sama ?*, sehingga kesamaan pokok perkara tersebut ditinjau dari sisi objek permasalahannya bukan hanya dari subjeknya. Hal tersebut adalah untuk menghindari adanya upaya dari Penggugat yang hanya sekedar mengganti objek gugatan saja padahal pokok permasalahannya ternyata sama dengan yang sedang berjalan di perkara lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan membandingkan antara subjek yang terdapat dalam perkara *a quo* dan perkara Permohonan Arbitrase SIAC yang ketika gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar, ternyata perkara tersebut masih bergulir pemeriksaannya dalam forum penyelesaian sengketa Arbitrase SIAC dengan Nomor Referensi : ARB131/24/TEV dan ARB132/24/TEV pada Singapore International Arbitration Center (SIAC) ditemukan adanya subjek yang sama dalam perkara Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps;

Halaman 145 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dari gugatan Penggugat dan dalam jawab jinawab Para Pihak, maka Majelis Hakim mencermati pokok permasalahan yang terdapat dalam perkara *a quo* dan Permohonan Arbitrase SIAC Nomor Referensi : ARB131/24/TEV yang ternyata adanya persamaan yang pada intinya menyangkut permasalahan yang berkaitan erat diantara para pihak yang sama yang pada pokoknya apakah Penggugat mengikatkan diri dalam suatu klausul arbitrase didalam Perjanjian Penjamin/Jaminan Perorangan antara Penggugat dengan Tergugat I, yang kemudian atas jaminan pribadi tersebut Tergugat I menarik Penggugat untuk mengadakan arbitrase (*notice of arbitration*) tertanggal 24 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam surat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I, bahwa Penggugat menerima pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase (*notice of arbitration*) dan lebih lanjut Singapore International Arbitration Center (SIAC) pada tanggal 9 April 2024 melalui Surat No. Ref.: ARB131/24/TEV, tertanggal 9 April 2024 menyurati Penggugat dan menyampaikan bahwa Kepaniteraan SIAC telah memutuskan tanggal dimulainya perkara arbitrase yang melibatkan Jaminan Perorangan, yang hingga kini masih berlangsung dalam proses pemeriksaan forum Singapore International Arbitration Center (SIAC);

Menimbang, bahwa dengan adanya forum lain yaitu Singapore International Arbitration Center (SIAC) yang memeriksa pokok permasalahan yang sama, berkaitan erat diantara para pihak yang sama yang saat ini faktanya belum dikeluarkannya Putusan Arbitrase SIAC terkait suatu objek perkara yang belum ada, sehingga demi menghindari adanya putusan yang kontradiksi antara satu dengan yang lainnya maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil, bahwa jika ditelaah lebih jauh gugatan Penggugat dianggap sebagai upaya untuk mengaburkan suatu perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tentang *exceptio litis pendentis* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi-eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I mengenai *exceptio litis pendentis* dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 146 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I mengenai *exceptio litis pendentis*;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.765.050,00 (Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, 10 Nopember 2025 oleh kami, Heriyanti, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. dan Ni Luh Suantini, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 20 Mei 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, 3 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Ni Luh Suantini, SH. MH., dengan didampingi oleh Aline Oktavia Kurnia, SH. M.Kn., dan Sayuti, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 Desember 2025, dengan dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn.

Ttd

Sayuti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 147 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps



Ttd

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
- Penggandaan Berkas	:	Rp.	40.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	1.545.050,00
- PNBPN	:	Rp.	30.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
- Meterai Putusan	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.765.050,00

(Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Halaman 148 dari 148 Putusan Perdata Gugatan Nomor 725/Pdt.G/2024/PN Dps